교통사고 과실비율 전체 자료

총 108개 레코드

1. 직진 대 직진 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 녹색직진 대 적색직진

도표 번호

차1-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A81-1&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "0",
"B": "100"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 서로 다른 도로를 이용하여 녹색 신호에 교차로에 진입하여 직진 중인 A차량과 적색신호에 교차로에 진입하여 직진 중인 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

교차로 내에서 일시정지 중인 차량과 충돌한 경우는 본 도표를 적용하지 않는다. 신호기가 설치되어 있더라도 신호기의 고장이나 점멸신호만 작동하는 경우 등은 「교통정리가 이루어지고 있지 않는 교차로」로 보아 본 도표를 적용하지 않는다.
신호기의 의미는 도로교통법 시행규칙 별표 2에 따라 이루어지며, 차량의 신호판단 기준은 차량의 교차로 진입시(정지선 통과시) 신호기의 신호표시에 의한다.

basic_fault_explanation

신호기가 있는 교차로에서 신호는 양 차량 운전자가 신뢰하는 것으로, A차량은 B차량이 적색신호를 위반하여 직진할 것을 예상하고 주의해야 할 이유가 없으므로 B차량의 일방
과실비율로 정한다.

adjustment_explanation

1
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령

령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n⑤ 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 신호기로 교통정리를 하고 있는 교차로에 들어가려는 경우에는 진행하려는 진로의 앞쪽에 있는 차 또는 노면전차의 상황에 따라 교차로(정지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 정지하게 되어 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방해가 될 우려가 있는 경우에는 그 교차로에 들어가서는 아니 된다."
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "대법원 1999. 8. 24. 선고 99다30428 판결\n신호등에 의하여 교통정리가 행하여지는 교차로를 진행신호에 따라 진행하는 차량의 운전자는 특별한 사정이 없는 한 다른 차량들도 교통법규를 준수하고 충돌을 피하기 위하여 적절한 조치를 취할 것으로 믿고 운전하면 되고, 다른 차량이 신호를 위반하고 자신의 진로를 가로질러 진행하여 올 경우까지 예상하여 그에 따른 사고 발생을 미리 방지할 특별한 조치까지 강구할 주의의무는 없으며, 이른 아침 시간대의 통행량이 많지 않은 교차로라고 하여 달리 볼 것도 아니다.\n대법원 2001. 9. 7. 선고 2001다40732판결\n다만 신호를 준수하여 진행하는 차량의 운전자라고 하더라도 (i)이미 교차로에 진입하고 있는 다른 차량이 있다거나 (ii)다른 차량이 그 진행방향의 신호가 진행신호에서 정지신호로 바뀐 직후에 교차로를 진입하여 계속 진행하고 있는 것을 발견하였다거나 (iii)또는 그 밖에 신호를 위반하여 교차로를 진입할 것이 예상되는 특별한 경우라면 그러한 차량의 동태를 두루 살피면서 서행하는 등으로 사고를 방지할 태세를 갖추고 운전하여야 할 주의의무는 있다할 것이지만, 그와 같은 주의의무는 어디까지나 신호가 바뀌기 전이나 그 직후에 교차로에 진입하여 진행하고 있는 차량에 대한 관계에서 인정되는 것이고, 신호가 바뀐 후 다른 차량이 신호를 위반하여 교차로에 새로 진입하여 진행하여 올 경우까지를 예상하여 그에 따른 사고 발생을 방지하기 위한 조치까지 강구할 주의의무는 없는 것이다\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

2. 직진 대 직진 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 녹색 직진 대 녹색이나 황색 진입 적색 충돌

도표 번호

차1-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A81-2&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "80",
 "B": "20"

}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 서로 다른 방향을 이용하여 녹색 또는 황색신호에 교차로에 진입한 후 신호가 바뀔 때까지 아직 교차로를 벗어나지 못한 A차량과 녹색신호에 교차로에 진입하여 직진 중인 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

본 도표는 B차량이 신호를 준수하였다는 것을 전제로 하므로, B차량이 신호를 위반하여 적색신호에 교차로에 진입한 경우에는 본 도표를 적용하지 아니한다.

basic_fault_explanation

(가) A차량이 녹색신호에 정상적으로 선진입하였고, 신호변경시까지 교차로를 미처 벗어나지 못한 상황이므로, 교차로에 후진입하는 B차량은 이러한 상황을 충분히 인식할 수 있었다는 점을 감안하여 양 차량의 기본 과실비율을 30:70으로 정한다.
(나) A차량이 황색신호에 진입하여 신호위반을 하였다는 점에서 과실이 매우 중하다고 할 것이지만, 교차로에 후진입하는 B차량 역시 전방 좌우에서 이미 교차로에 진입하여 진행중인 차량이 있는지 여부를 살펴보고 그러한 차량이 있는 경우 그 동태를 살피면서 서행하는 등 사고를 방지할 태세를 갖추고 운전해야 할 주의의무가 있음에도 이러한 전방주시의무 및 안전운전의무를 위반하였다는 점에서 과실이 인정되므로 양 차량의 기본 과실비율을 80:20으로 정한다.

adjustment_explanation

1
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.
① 정상신호에 교차로에 진입하였으나 앞의 도로상황이 정체중임이 확인됨에도 도로교통법 제25조 제5항을 위반하여 무리하게 진입(꼬리물기)한 경우에는 과실을 가산할 수 있다. (이 경우 경찰 교통사고사실확인원, 사고 동영상 등에 교차로 꼬리물기 위반임이 명확히 확인되어야 한다).

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n⑤ 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 신호기로 교통정리를 하고 있는 교차로에 들어가려는 경우에는 진행하려는 진로의 앞쪽에 있는 차 또는 노면전차의 상황에 따라 교차로(정지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 정지하게 되어 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방해가 될 우려가 있는 경우에는 그 교차로에 들어가서는 아니 된다."
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "대법원 1995. 10. 13. 선고 95다29369 판결\n교차로의 신호가 진행신호에서 정지신호로, 또는 정지신호에서 진행신호로 바뀌는 즈음에는 신호를 위반하여 교차로를 통과하는 차량이 종종 있으므로 신호가 정지신호에서 진행신호로 막 바뀐 즈음에 진행신호를 따라 교차로를 통과하려는 자동차 운전자는 비록 자신은 교통신호를 준수하면서 운행하고 있다고 하더라도, 좌우에서 이미 교차로를 진입하고 있는 차량이 있는지 여부를 살펴보고 또한 그러한 차량이 있는 경우 그 동태를 두루 살피면서 서행하는 등으로 사고를 방지할 태세를 갖추고 운전하여야 할 주의의무가 있다.\n대법원 1994. 6. 14. 선고 93다57520 판결\nB가 교차로에 진입하기 직전에 진행방향 신호가 직진신호로 바뀌어 감속

하지 아니한 채 시속 약 60km로 교차로를 진입하면서, 그 진입 전에 이미 위 교차로의 오른쪽에서 정지신호로 바뀐 뒤에도 계속하여 시속 40~50km로 교차로를 진입하여 들어오는 A 승용차를 발견하고도 A가 정지할 것으로만 믿고 별다른 조치를 취하지 아니한 채 그대로 통과하려다 사고가 발생한 경우 A의 과실 70%, B의 과실 30%\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

3. 직진 대 직진 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 황색 직진 대 적색 직진

도표 번호

차1-3

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A81-3&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "30",
 "B": "70"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 서로 다른 방향을 이용하여 황색 신호에 교차로에 진입하여 직진 중인 A차량과 적색신호에 교차로에 진입하여 직진 중인 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

'황색 진입'이란 교차로 일시정지선 또는 교차로 교차점에 진입시 교차로 신호가 황색인 것을 의미한다.

basic_fault_explanation

양 차량 모두 신호위반에 해당하지만, 적색신호에 진입한 B차량의 과실이 더 중하므로 양 차량의 기본 과실비율을 30:70으로 정한다.

adjustment_explanation

1
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.
① 신호기의 신호순서는 도로교통법 시행규칙 〔별표 5〕에 따라 3색등의 경우 녹색→황색→적색의 순서로 바뀌는데, '적신호 직전 진입'이란 교차로 진입 전 상당한 거리에서부터 자신의 신호가 황색임을 보고도 무리하게 교차로에 진입한 경우를 말한다. A차량이 이에 해당하면 과실을 10% 가산할 수 있다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n⑤ 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 신호기로 교통정리를 하고 있는 교차로에 들어가려는 경우에는 진행하려는 진로의 앞쪽에 있는 차 또는 노면전차의 상황에 따라 교차로(정지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 정지하게 되어 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방해가 될 우려가 있는 경우에는 그 교차로에 들어가서는 아니 된다.\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": false
}

4. 직진 대 직진 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 적색 직진 대 적색 직진

도표 번호

차1-4

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A81-4&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "50",
 "B": "50"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 서로 다른 방향을 이용하여 적색 신호에 교차로에 진입하여 직진 중인 A차량과 적색신호에 교차로에 진입하여 직진 중인 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

도로교통법 제5조에 따라 모든 차량은 신호를 준수하여야 하나, 양 차량 모두 적색신호에 교차로에 진입하여 신호위반을 하였으므로 양 차량의 기본 과실비율을 동등하게 50:50으로 정한다.

adjustment_explanation

1
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)"
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "서울민사지방법원 1993. 3. 31. 선고 92가합79931 판결\n야간에 편도2차로의 사거리(十자) 교차로에서 A차량(덤프트럭)이 왼쪽 교차도로에서 2차로를 따라 주행하던 중 정지선 5미터 앞에서 예비신호를 받고도 정차하거나 주변 차량들의 움직임을 잘 살피지 아니하고 그대로 직진하여 통과한 과실로, 오른쪽 교차도로에서 신호에 따라 안전하게 운전해야 할 주의의무에 위반하여 예비신호를 받고도 그대로 직진하던 B차량(버스)의 왼쪽 앞부분을 위 덤프트럭의 오른쪽 앞부분으로 충돌한 사고 : B과실 50%\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

5. 직진 대 직진 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 적색점멸 직진 대 황색점멸 직진

도표 번호

차1-5

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A81-5&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "70",
 "B": "30"

}

accident_situation

적색점멸신호가 작동하는 도로에서 교차로에 진입하여 직진하는 A차량과 황색점멸신호가 작동하는 도로에서 교차로에 진입하여 직진하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

적색점멸신호에서 일시정지 후 교차로 진입 시에는 일시정지위반이 아니므로 본 도표를 적용하지 않고 신호등 없는 교차로 사고 유형 도표들을 적용한다.

basic_fault_explanation

도로교통법은 적색등화가 점멸하는 신호등이 설치된 도로에서 교차로에 진입하려는 차량은 교차로 진입 전 일시정지 한 후 다른 교통에 주의하여 진행할 수 있다고 규정하여 일시정지 및 진로양보의무를 규정하고 있고 황색등화가 점멸하는 신호등이 설치된 도로에서 진행하는 차량은 다른 교통 또는 안전표지의 표시에 주의하면서 진행할 수 있다고 규정하고 있다. 따라서 적색점멸신호 도로에서 직진하는 A차량은 교차로 진입 전 일시정지하여 교차로에 접근하고 있는 다른 차량에게 진로를 양보할 주의의무를 부담하므로 A차량의 주의의무 위반 정도를 보다 중대하게 평가하여 기본과실을 70:30으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
교차로에 명백히 선진입한 차량의 경우 과실을 감산할 수 있다.

related_laws

〔
 {
 "content": "도로교통법 제2조(정의)\n②8. 서행(徐行)이란 운전자가 차 또는 노면전차를 즉시 정지시킬 수 있는 정도의 느린 속도로 진행하는 것을 말한다.\n도로교통법 제4조(교통안전시설의 종류 및 설치·관리기준 등)\n① 교통안전시설의 종류, 교통안전시설의 설치·관리기준, 그 밖에 교통안전시설에 관하여 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다.\n도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n② 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 화는 자의 은전자는 그 자가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에는 서행하여야 하며, 폭이 넓은 도로로부터 교차로에 들어가려고 하는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n③ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 우측도로의 차에 진로를 양보하여야 한다.\n④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는 그 교차로에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n제31조(서행 또는 일시정지할 장소)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로\n② 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 일시정지 하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하고 좌우를 확인할 수 없거나 교통이 빈번한 교차로\n②시도경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 안전표지로 지정한 곳"
 }
〕

precedents_and_mediation

〔
 {
 "content": "대전지방법원 2015. 1. 20. 선고 2014나9524 판결\n피고 차량이 적색점멸신호가 작동하는 도로에서 일시정지하지 않은 채 제한속도를 시속 20㎞ 이상 위반한 과속 상태로 교차로에 진입하면서 황색점멸신호가 작동하는

도로에서 진입한 원고 차량을 충격한 사고에 대하여 피고 차량이 일시정지 없이 과속 상태로 주행한 과실 인정하되 다만 원고 차량도 황색점멸신호에 진행하면서 피고 차량의 진행상황에 대한 주의를 소홀히 한 잘못이 인정된다고 보아 피고 차량의 책임을 일부 제한함. 원고 차량 과실 10%, 피고 차량 과실 90%\n서울중앙지방법원 2016. 10. 21. 선고 2016가단5109218 판결\n적색 점멸 신호와 황색 점멸 신호만이 가동되고 있는 신호등에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않은 사거리 교차로에서, A차량이 좌측도로에서 적색점멸 신호에 일시정지하지 않고 직진하고, B차량이 우측도로에서 황색점멸 신호에 직진하다가 충돌한 사고에서, 교차로 동시 진입 사고로 A 과실 70%, B 과실 30%\n닫기"
}
}

collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": true,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": true
}

6. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 맞은편에서 진입 - 적색직진 대 녹색화살표 신호좌회전

도표 번호

차2-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A82-1&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "100",
"B": "0"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 적색신호에 직진하는 A차량과 맞은편 방향에서 녹색좌회전 화살표 신호에 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

신호기가 있는 교차로에서 신호는 양 차량 운전자가 신뢰하는 것으로, B차량은 A차량이 적색신호를 위반하여 직진할 것을 예상하고 주의해야 할 이유가 없으므로 A차량의 일방과실로 정한다.

adjustment_explanation

1
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n⑤ 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 신호기로 교통정리를 하고 있는 교차로에 들어가려는 경우에는 진행하려는 진로의 앞쪽에 있는 차 또는 노면전차의 상황에 따라 교차로(정지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 정지하게 되어 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방해가 될 우려가 있는 경우에는 그 교차로에 들어가서는 아니 된다."
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "인천지방법원 1993. 12. 23. 선고 93가단5580 판결\n주간에 신호기 있는 사거리(十자) 교차로에서 A차량이 차량정지신호가 들어왔음에도 불구하고 직진한 과실로, 반대방향에서 녹색화살표신호에 따라 좌회전하던 B차량을 충돌한 사고 : B과실 0%\n서울고등법원 2007.1.11. 선고 2006나57393 판결\n야간에 교통신호기가 설치된 삼거리(T자) 교차로에서 신호를 위반(적색)하여 직진하던 A차량이 맞은편 주행 방향에서 신호에 따라 좌회전하던 B차량의 조수석 쪽 측면을 충격한 사고 : B과실 0%\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

7. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 맞은편에서 진입 - 녹색직진 대 녹색(적색)신호위반 좌회전

도표 번호

차2-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A82-2&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "0",
 "B": "100"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 녹색신호에 직진하는 A차량과 맞은편 방향에서 녹색신호에 좌회전(비보호 좌회전이 아님) 또는 적색신호에 좌회전하는 좌회전 신호위반 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

A와 B의 진행 신호가 항상 동일한 것은 아니므로 A는 녹색직진하고 B는 적색신호에 신호 위반 좌회전하는 경우도 발생한다.
B차량 쪽에 비보호좌회전 표지가 설치 되어 있는 교차로라도 비보호좌회전은 녹색에만 허용되므로 비보호좌회전 표지가 있든 없든 적색에 좌회전한 경우에는 신호위반 좌회전으로 본 도표를 적용한다.
B차량 쪽에 비보호좌회전 표지가 있고 B차량이 녹색신호에 좌회전을 한 경우에는 차2-6을 적용한다.

basic_fault_explanation

신호기가 있는 교차로에서 신호는 양 차량 운전자가 신뢰하는 것으로, A차량은 B차량이 좌회전 화살표 신호가 아닌 녹색이나 적색에 신호를 위반하여 좌회전할 것을 예상하고 주의해야 할 이유가 없으므로 B차량의 일방 과실비율로 정한다.

adjustment_explanation

1
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n⑤ 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 신호기로 교통정리를 하고 있는 교차로에 들어가려는 경우에는 진행하려는 진로의 앞쪽에 있는 차 또는 노면전차의 상황에 따라 교차로(정지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 정지하게 되어 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방해가 될 우려가 있는 경우에는 그 교차로에 들어가서는 아니 된다."
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "대전고등법원 2008. 7. 17. 선고 2007나12249 판결\n야간에 교통신호기가 설치된 삼거리(T자) 교차로에서 신호 위반(적색)하여 좌회전하던 B차가 맞은편 주행 방향에서 직좌신호에 따라 직진하던 A차를 들이받은 사고 : B과실 100%\n수원지방법원 2010. 6. 23. 선고 2009나36576 판결\n야간에 교통신호기가 설치된 사거리(十자) 교차로에서 신호 위반(적색)하여 좌회전하던 B차가 맞은편 주행 방향에서 신호에 따라 직진하던 A차를 들이받은 사고 : B과실 100%\n서울중앙지방법원 2005. 8. 10. 선고 2005가단17011 판결\n야간에 편도 4차로의 신호등 있는 사거리(十자) 교차로에서 B차량이 신호에 따라 2차로를 직진하여 교차로를 거의 통과하던 중 위 교차로 반대방향에서 좌회전 금지구역임에도 불구하고 뒤늦게 좌회전하여 교차로에 진입한 A이륜차를 충격한 사고 : B과실 0%\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
```

"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": true
}

8. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 맞은편에서 진입 - 황색직진 대 녹색신호위반 좌회전 진입 후 황색에 충돌

도표 번호

차2-3

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A82-3&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "40",
"B": "60"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 황색신호에 교차로에 진입하여 직진 중인 A차량과 맞은편 주행방향에서 녹색직진신호에 진입하여 황색신호에 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

양 차량 모두 신호위반의 잘못이 있지만, A차량은 황색신호에 교차로에 진입하였고 B차량은 좌회전이 금지된 녹색직진신호에 좌회전 진입한 점, A차량이 직진이라는 점에서 좌회전차량인 B차량보다 과실의 정도가 적다고 볼 수 있으므로 양 차량의 기본 과실비율을 40:60으로 정한다.

adjustment_explanation

1
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n⑤ 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 신호기로 교통정리를 하고 있는 교차로에 들어가려는 경우에는 진행하려는 진로의 앞쪽에 있는 차 또는 노면전차의 상황에 따라 교차로(정지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 정지하게 되어 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방해가 될 우려가 있는 경우에는 그 교차로에 들어가서는 아니 된다."
}
]

precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "서울고등법원 1986. 12. 30. 선고 86나2674 판결\n야간에 신호등이 설치된 사거리(十자) 교차로에서 B차량이 좌회전하던 중 교차로 진입선을 넘는 순간 좌회전 신호에서 황색 또는 적색의 정지신호로 바뀌는데도 불구하고 그 진입선 직전 또는 교차로 직전에 정지하지 아니하였음은 물론 전방좌우를 제대로 살피지 아니한 채 서둘러 좌회전한 과실로 맞은 편에서 술에 취한 채 적색의 정지신호에 직진하여 오던 A이륜차(무면허)의 앞바퀴 부분을 위 차량의 좌측 앞 범퍼부분으로 들이받은 사고 : B과실 40%\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}
```


9. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 맞은편에서 진입 - 황(적)색 직진 대 황(적)색 좌회전(동일신호)

도표 번호

차2-4

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A82-4&chartType=1

fault_ratio


```
{
 "A": "50",
 "B": "50"
}
```


accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 황색(적색)신호에 직진하는 A차량과 맞은편 주행방향에서 황색(적색)신호에 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

양 차량이 황색신호에 진입한 경우에는 양 차량 모두 신호위반의 잘못이 있으므로 양 차량의 기본 과실비율을 50:50으로 정한다.
양 차량이 적색신호에 진입한 경우에는 양 차량 모두 신호위반의 잘못이 있으므로 양 차량의 기본 과실비율을 50:50으로 정한다.

adjustment_explanation

1
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n⑤ 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 신호기로 교통정리를 하고 있는 교차로에 들어가려는 경우에는 진행하려는 진로의 앞쪽에 있는 차 또는 노면전차의 상황에 따라 교차로(정지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 정지하게 되어 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방해가 될 우려가 있는 경우에는 그 교차로에 들어가서는 아니 된다."
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "인천지방법원 1998.10.23. 선고 97가단8474 판결\n야간 신호기 있는 사거리(十자) 교차로에서 B차량이 적색신호에 좌회전을 한 과실로, 반대방향에서 적색신호에 직진하던 A이륜차를 충격하여 동승자(안전모 미착용, 운전자에게 주의환기의무 미이행)에게 상해를 입게 한 사고 : B과실 65%\n수원지방법원 1994.2.3. 92가단47294 판결\n야간에 신호기 있는 편도3차로의 삼거리(T자) 교차로에서 B차량(버스)이 적색신호에 좌회전을 한 과실로, 반대방향에서 안전모를 미착용한 채 편도3차로 중 2차로를 따라 적색신호에 직진하던 A이륜차를 충격한 사고 : B과실 50%\n서울남부지방법원 2018.9.5. 선고 17가단226623 판결\n신호등이 있는 삼거리(T자) 교차로에서 전방 신호기 황색등화에 직진한 B차량과 좌회전 금지구역인 반대편 도로에서 전방 신호기 적색등화에 좌회전을 한 A이륜차 간의 충돌 사고 : B과실 60%\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}
```


10. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 맞은편에서 진입 - 녹색 직진 대 녹색이나 황색 진입 적색 충돌

도표 번호

차2-5

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A82-5&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "80",
"B": "20"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 녹색화살표(황색) 신호에 교차로에 진입하여 좌회전을 하였으나 신호가 바뀔 때까지 교차로를 벗어나지 못한 A차량과 맞은 편에서 녹색신호에 교차로에 진입하여 직진 중인 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

본 도표는 B차량이 신호를 준수하였다는 것을 전제로 하므로, B차량이 신호를 위반하여 적색신호에 교차로에 진입한 경우에는 본 도표를 적용하지 아니한다.

basic_fault_explanation

(가) A차량이 녹색화살표 신호에 정상적으로 선진입하였고, 신호변경시까지 교차로를 미처 벗어나지 못한 상황이므로, 교차로에 후진입하는 B차량은 이러한 상황을 충분히 인식할 수 있었다는 점을 감안하여 양 차량의 기본 과실비율을 30:70으로 정한다.
(나) A차량이 황색신호에 진입하여 신호위반을 하였다는 점에서 과실이 매우 중하다고 할 것이지만, 교차로에 후진입하는 B차량 역시 전방 좌우에서 이미 교차로에 진입하여 진행 중인 차량이 있는지 여부를 살펴보고 그러한 차량이 있는 경우 그 동태를 살피면서 서행하는 등 사고를 방지할 태세를 갖추고 운전해야 할 주의의무가 있음에도 이러한 전방주시의무 및 안전운전의무를 위반하였다는 점에서 과실이 인정되므로 양 차량의 기본 과실비율을 80:20으로 정한다.

adjustment_explanation

1
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.
① 정상신호에 교차로에 진입하였다고 하더라도 앞의 도로상황이 정체중임이 확인됨에도 도로교통법 제5조를 위반하여 무리하게 진입(꼬리물기)한 경우에는 과실을 가산할 수 있다.(이 경우 경찰 교통사고사실확인원, 사고동영상 등에 교차로 꼬리물기 위반임이 명확히 확인되어야 한다.)

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n⑤ 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 신호기로 교통정리를 하고 있는 교차로에 들어가려는 경우에는 진행하려는 진로의 앞쪽에 있는 차 또는 노면전차의 상황에 따라 교차로(정지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 정지하게 되어 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방해가 될 우려가 있는 경우에는 그 교차로에 들어가서는 아니 된다.\n닫기"
}
]

collection_status

{
"accident_situation": true,

"application_criteria": true,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": false
}

11. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 맞은편에서 진입 - 녹색 비보호 좌회전 대 맞은편 녹색 직진

도표 번호

차2-6

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A82-6&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "90",
"B": "10"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 좌회전차량 방향에 비보호좌회전 표지가 있는 교차로에서, 녹색신호에 비보호좌회전을 하는 A차량과, 맞은편에서 녹색신호에 교차로에 직진 진입하여 직진 중인 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

본 도표는 좌회전차량 방향에 비보호좌회전표지가 있는 교차로에서, 좌회전차량인 A차량이 녹색신호에 비보호 좌회전하고, 맞은편에서 B차량이 녹색신호에 교차로를 직진 진입한 경우에만 적용된다.
A차량이 적색신호에 좌회전 진입하고, 맞은편에서 B차량이 녹색신호에 교차로를 직진 진입한 경우에는 신호위반 좌회전으로 차2-2를 적용한다.
신호기가 설치되어 있더라도 신호기 고장이나 황색점멸 또는 적색점멸 신호만으로 되어있는 경우 등은 점멸신호 쪽 도표를 적용한다.

basic_fault_explanation

도로교통법 시행규칙 별표2가 2010.8.24. 개정되어 녹색 비보호 좌회전시 사고가 발생하더라도 신호위반으로 처리되지 않고, 비보호좌회전을 하는 A차량으로서는 진행신호시 반대방면에서 오는 차량에 방해가 되지 아니하도록 주의하며 좌회전을 할 수 있다(도로교통법 시행규칙 별표 6 중 일련번호 329, 542 참조).
B차량 진행 방향에서도 비보호좌회전 표지가 있는 교차로이면 맞은편에서도 비보호좌회전을 할 수 있으리라고 전혀 예상하지 못할 바는 아니므로 비보호좌회전 교차로를 신호에 따라 직진으로 통과하는 B차량도 맞은편에서 미리 교차로에 진입하는 비보호좌회전 차량이 있는지를 살피면서 교차로를 통과하여야 한다.
맞은편에서 좌회전 자체가 금지되는 것이 아닌 허용되는 것인 반면, B차량이 녹색신호에 교차로 진입한 점과 A 차량이 맞은편에서 진행하는 차량으로 직진차량의 통행 방해 정도가 큰 점을 감안하여 양 차량의 기본 과실비율을 90:10으로 정하였다.

adjustment_explanation

1

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n⑤ 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 신호기로 교통정리를 하고 있는 교차로에 들어가려는 경우에는 진행하려는 진로의 앞쪽에 있는 차 또는 노면전차의 상황에 따라 교차로(정지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 정지하게 되어 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방해가 될 우려가 있는 경우에는 그 교차로에 들어가서는 아니 된다."
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "서울고등법원 2010. 6. 18. 선고 2009나93000 판결\n야간에 삼거리(T자) 교차로에서 A차량이 비보호 좌회전을 하다 맞은 편에서 신호에 따라 직진을 하는 B이륜차를 충격하여 상해를 입힌 사고 : B과실 10%\n서울남부지방법원 2016. 3. 16. 선고 2015가단227332 판결\n주간에 신호등 및 비보호 좌회전 표지가 있는 삼거리(T자) 교차로에서 A차량이 선행 차량을 따라 서행으로 비보호 좌회전 하던 중 맞은편에서 직진신호에 따라 주행하여 오는 차량의 흐름을 잘 살펴 그 운행에 방해되지 않는 방법으로 안전하게 좌회전할 의무를 게을리 한 과실로, 교차로에 진입하기 전에 먼저 비보호 좌회전 하는 차량(제3차량)이 있었음에도 전혀 속도를 줄이지 아니한 채 만연히 신호에 따라 빠른 속도로 교차로에 진입하여 직진하던 B차량을 충격한 사고 : B과실 10%\n광주지방법원 2015. 10. 21. 선고 2015가단29829 판결\n주간에 신호등 및 비보호좌회전 표지가 있는 사거리(十자) 교차로에서 A차량이 비보호좌회전으로 통과하던 중 반대 차로의 신호가 직진일 경우 반대 차로에서 오는 차량에 방해가 되지 않도록 조심히 좌회전을 해야 할 의무를 위반하여 방향지시등도 켜지 않고 좌회전 한 과실로, 전방주시의무를 태만히 한 채 신호에 따라 직진하던 B차량의 왼쪽 앞 범퍼 부분을 A차량의 왼쪽 앞 범퍼 부분으로 충돌한 사고 : B과실 10%\n대구지방법원 2017. 5. 25. 선고 2016나309440 판결\n비보호 좌회전 구역에서 좌회전하는 차량은 반대방향에서 차량 진행신호에 따라 직진해 오는 차량에 주의하면서 직진 차량의 통행에 방해되지 않는 방법으로 좌회전을 조심스럽게 하여야한다. 한편 정상 신호에 따라 직진하는 차량은 비보호 좌회전을 시도하려는 차량이 미리 교차로에서 대기하고 있거나 충분한 거리를 두고 좌회전을 시도하고 있는 경우가 아닌 한 반대방향 진행 차량이 직진할 것을 기대하고 운전하는 것이 일반적이고 비보호 좌회전 차량 운전자에게 신호위반 책임을 지우지 않게 되었다고 하더라도 마찬가지이다. 시야가 일부 제한되는 야간에 발생한 사고로 직진 차량에게 특별히 주의의무를 위반한 사정이 없어 B 직진차량 0%\n서울남부지방법원 2018. 8. 31. 선고 2018SK11137 판결\nB 직진차량이 규정 속도 이내이고 양 차량 동시 교차로 진입하였고 A 비보호 좌회전 차량이 선행하던 직진 차량 뒤에서 급진입하여 좌회전한 경우 B 차량이 A차량의 비보호 좌회전과의 충돌을 인지하고 브레이크를 밟아 제동이 시작되기까지의 공주거리에도 못 미치는 약 18m 전방에서 발견한 경우로, B차량 0% (1심은 B차량 10%).\n서울중앙지방법원 2022. 9. 23. 선고 2019가단5263052 판결\n주간에, B 직진 이륜 차량이 제한속도 시속 70km 도로에서 시속 93 ~ 100km 속도로 과속하다가 맞은편에서 A 비보호 좌회전 차량과 충돌한 사고에서, 직진 차량 좌측 좌회전 차로에 승용차가 정차하고 있어 시야장애가 있었던 점과 B차량의 과속을 감안하여 B직진 이륜차 20%, A비보호 좌회전 차량 80%.\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,

"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": true
}

12. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 측면 방향에서 진입 - 적색직진 대 녹색화살표 좌회전

도표 번호

차3-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A83-1&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "100",
"B": "0"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 적색신호에 직진하는 A 차량과 교차로에서 녹색화살표 신호에 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

좌회전차량인 B차량이 직진차량인 A차량의 오른쪽차량이든 왼쪽차량이든 모두 본 도표를 적용한다.

basic_fault_explanation

신호기가 있는 교차로에서 신호는 양 차량 운전자가 신뢰하는 것으로, B차량은 직진차량인 A차량이 신호를 위반할 것을 예상하고 주의해야 할 이유가 없으므로 A차량의 일방 과실로 정한다.

adjustment_explanation

1
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n② 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 제1항에 따른 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 교통정리를 하는 경찰공무원 또는 경찰보조자(이하 경찰공무원등이라 한다)의 신호 또는 지시가 서로 다른 경우에는 경찰공무원등의 신호 또는 지시에 따라야 한다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라서 행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도 경찰청장이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n⑤ 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 신호기로 교통정리

를 하고 있는 교차로에 들어가려는 경우에는 진행하려는 진로의 앞쪽에 있는 차 또는 노면전차의 상황에 따라 교차로(정지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 정지하게 되어 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방해가 될 우려가 있는 경우에는 그 교차로에 들어가서는 아니 된다."
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "서울고등법원 2008. 8. 1. 선고 2004나25484 판결\n주간에 신호기 있는 사거리(十자) 교차로에서 B차량이 신호를 위반하여 좌회전 하던 중 녹색 등화에 따라 직진하던 A차량을 충돌한 사고 : B과실 100%\n대법원 2001. 11. 9. 선고 2001다56980 판결\n편도 4차로와 차선없는 도로가 만나는 교차로에서 A이륜차가 적색정지신호임에도 불구하고 신호를 위반하여 직진하던 중 A이륜차 진행방향 정지신호를 신뢰하고 좌회전하던 B차량과 충돌한 사고 : B과실 0%\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

13. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 측면 방향에서 진입 - 적색직진 대 적색좌회전

도표 번호

차3-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A83-2&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "50",
 "B": "50"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 적색신호에 직진하는 A 차량과 교차로에서 적색신호에 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

좌회전차량인 B차량이 직진차량인 A차량의 오른쪽차량이든 왼쪽차량이든 모두 본 도표를 적용한다.

basic_fault_explanation

양 차량 모두 신호위반의 잘못이 있으므로 양 차량의 기본 과실비율을 50:50으로 정한다.

adjustment_explanation

1
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n② 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 제1항에 따른 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 교통정리를 하는 경찰공무원 또는 경찰보조자(이하 경찰공무원등이라 한다)의 신호 또는 지시가 서로 다른 경우에는 경찰공무원등의 신호 또는 지시에 따라야 한다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라서 행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도 경찰청장이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n⑤ 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 신호기로 교통정리를 하고 있는 교차로에 들어가려는 경우에는 진행하려는 진로의 앞쪽에 있는 차 또는 노면전차의 상황에 따라 교차로(정지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 정지하게 되어 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방해가 될 우려가 있는 경우에는 그 교차로에 들어가서는 아니 된다.\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": false
}
```


14. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 측면 방향에서 진입 - 황색 직진 대(對) 적색 좌회전

도표 번호

차3-3

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A83-3&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "30",
"B": "70"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 황색신호에 진입하여 직진 중인 A차량과 교차도로에서 적색신호에 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

좌회전차량인 B차량이 직진차량인 A차량의 오른쪽차량이든 왼쪽차량이든 모두 본 도표를 적용한다.

basic_fault_explanation

양 차량 모두 신호위반에 해당하지만, 적색신호에 진입한 B차량의 과실이 더욱 크므로 황색신호에 직진 진입 차량과 적색신호에 좌회전 진입 차량의 기본 과실비율을 30:70으로 정한다.

adjustment_explanation

1
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n② 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 제1항에 따른 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 교통정리를 하는 경찰공무원 또는 경찰보조자(이하 경찰공무원등이라 한다)의 신호 또는 지시가 서로 다른 경우에는 경찰공무원등의 신호 또는 지시에 따라야 한다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라서 행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도 경찰청장이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n⑤ 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 신호기로 교통정리를 하고 있는 교차로에 들어가려는 경우에는 진행하려는 진로의 앞쪽에 있는 차 또는 노면전차의 상황에 따라 교차로(정지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 정지하게 되어 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방해가 될 우려가 있는 경우에는 그 교차로에 들어가서는 아니 된다.\n닫기"
}
]

collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": true,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": false
}

15. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 측면 방향에서 진입 - 적색 직진 대(對) 황색 좌회전

도표 번호

차3-4

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A83-4&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "60",
 "B": "40"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 적색신호에 직진하는 A 차량과 교차도로에서 황색신호에 진입하여 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

좌회전차량인 B차량이 직진차량인 A차량의 오른쪽차량이든 왼쪽차량이든 모두 본 도표를 적용한다.

basic_fault_explanation

B차량은 황색신호에 진입하였지만 좌회전차량이라는 점을 감안하여 양 차량의 기본 과실비율을 60:40으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n② 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 제1항에 따른 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 교통정리를 하는 경찰공무원 또는 경찰보조자(이하 경찰공무원등이라 한다)의 신호 또는 지시가 서로 다른 경우에는 경찰공무원등의 신호 또는 지시에 따라야 한다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n〉② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라서 행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도 경찰청장이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n⑤ 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 신호기로 교통정리를 하고 있는 교차로에 들어가려는 경우에는 진행하려는 진로의 앞쪽에 있는 차 또는 노면전차의 상황에 따라 교차로(정지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 정지하게 되어 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방해가 될 우려가 있는 경우에는 그 교차로에 들어가서는 아니 된다.\n닫기"
 }
]

collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": true,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": false
}

16. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 측면 방향에서 진입 - 녹색화살표 또는 황색에 좌회전 진입 대 녹색직진

도표 번호

차3-5

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A83-5&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "80",
"B": "20"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 녹색화살표(황색) 신호에 교차로에 진입하여 좌회전을 하였으나 아직 교차로를 벗어나지 못한 A차량과 녹색신호에 교차로에 진입하여 직진 중인 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

(가) A차량이 녹색화살표 신호에 정상적으로 선진입하였고, 신호변경시까지 교차로를 미처 벗어나지 못한 상황임을 교차로에 후진입하는 B차량이 충분히 인식할 수 있었다는 점을 감안하여 양 차량의 기본 과실비율을 30:70으로 정한다.
(나) A차량이 황색신호에 진입하여 신호위반을 하였다는 점에서 과실이 매우 중하다고 할 것이지만, 교차로에 후진입하는 B차량 역시 전방 좌우에서 이미 교차로에 진입하여 진행 중인 차량이 있는지 여부를 살펴보고 그러한 차량이 있는 경우 그 동태를 살피면서 서행하는 등 사고를 방지할 태세를 갖추고 운전해야 할 주의의무가 있음에도 이러한 전방주시의무 및 안전운전의무를 위반하였다는 점에서 과실이 인정되므로 양 차량의 기본 과실비율을 80:20으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 정상신호에 교차로에 진입하였다고 하더라도 앞의 도로상황이 정체중임이 확인됨에도 도로교통법 제5조를 위반하여 무리하게 진입(꼬리물기)한 경우에는 과실을 가산할 수 있다.(이 경우 경찰 교통사고사실확인원, 사고동영상 등에 교차로 꼬리물기 위반임이 명확히 확인되어야 한다.)
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라

야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령 령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n② 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 제1항에 따 른 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 교통정리를 하는 경찰공무원 또는 경찰보조자(이하 경찰공무원등이라 한 다)의 신호 또는 지시가 서로 다른 경우에는 경찰공무원등의 신호 또는 지시에 따라야 한다.\n도로교통법 제25조(교차 로 통행방법)\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라서 행하면서 교 차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도 경찰청장이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하 여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n⑤ 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 신호기로 교통정리 를 하고 있는 교차로에 들어가려는 경우에는 진행하려는 진로의 앞쪽에 있는 차 또는 노면전차의 상황에 따라 교차로(정 지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 정지하게 되어 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방 해가 될 우려가 있는 경우에는 그 교차로에 들어가서는 아니 된다."
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "대법원 2002. 9. 6. 선고 2002다38767 판결\n신호등에 의하여 교통정리가 행하여지고 있는 교차로를 진행신호에 따라 진행하는 차량의 운전자는 특별한 사정이 없는 한 다른 차량들도 교통법규를 준수하고 충돌을 피하기 위하여 적절한 조치를 취할 것으로 믿고 운전하면 충분하고, 다른 차량이 신호를 위반하고 자신의 진로를 가로질러 진행하여 오거나 자신의 차량을 들이받을 경우까지 예상하여 그에 따른 사고발생을 미리 방지할 특별한 조치까지 강구할 주의의무는 없다. 다만 신호를 준수하여 진행하는 차량의 운전자라고 하더라도 이미 교차로에 진입하고 있는 다른 차량이 있다거나 다른 차량이 그 진행방향의 신호가 진행신호에서 정지신호로 바뀐 직후에 교차로를 진입하여 계속 진행하고 있는 것을 발견하였다거나 또는 그밖에 신호를 위반하여 교차로를 진입할 것이 예상되는 특별한 경우라면 그러한 차량의 동태를 두루 살피면서 서행하는 등으로 사고를 방지할 태세를 갖추고 운전하여야 할 주의의무는 있다 할 것이지만, 그와 같은 주의의무는 어디까지나 신호가 바뀌기 전이나 그 직후에 교차로에 진입하여 진행하고 있는 차량에 대한 관계에서 인정되는 것이고, 신호가 바뀐 후 다른 차량이 신호를 위반하여 교차로에 새로 진입하여 진행하여 올 경우까지를 예상하여 그에 따른 사고발생을 방지하기 위한 조치까지 강구할 주의의무는 없다. 이러한 법리는 교차로에서 자신의 진행방향에 대한 별도의 진행신호가 없다고 하여도, 다른 차량들의 진행방향이 정지신호일 경우를 이용하여 교통법규에 위배되지 않게 진행하는 경우도 마찬가지라고 할 것이다.\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

17. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 측면 방향에서 진입 - 녹색직진 대 적색좌회전

도표 번호

차3-6

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A83-6&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "0",
"B": "100"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 녹색신호에 직진하는 A차와 적색신호에 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

신호기가 있는 교차로에서 적색신호에 좌회전을 한 것은 도로교통법 제5조의 신호에 따를 의무를 위반한 것이므로 이처럼 신호위반을 한 좌회전차량의 일방 과실비율로 정한다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n② 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 제1항에 따른 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 교통정리를 하는 경찰공무원 또는 경찰보조자(이하 경찰공무원등이라 한다)의 신호 또는 지시가 서로 다른 경우에는 경찰공무원등의 신호 또는 지시에 따라야 한다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라서행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도 경찰청장이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n⑤ 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 신호기로 교통정리를 하고 있는 교차로에 들어가려는 경우에는 진행하려는 진로의 앞쪽에 있는 차 또는 노면전차의 상황에 따라 교차로(정지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 정지하게 되어 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방해가 될 우려가 있는 경우에는 그 교차로에 들어가서는 아니 된다.\n닫기"
}
]

collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": false,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": false,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": false
}

18. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 측면 방향에서 진입 - 적색점멸좌회전 대 황색점멸직진

도표 번호

차3-7

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A83-7&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "80",
"B": "20"
}

accident_situation

적색점멸신호가 작동하는 도로에서 교차로에 진입하여 좌회전하는 A차량과 황색점멸신호가 작동하는 도로에서 교차로에 진입하여 직진하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

도로교통법은 좌회전하는 차량은 직진하려는 다른 차가 있을 때에는 진로를 양보하여야 한다고 규정하고, 적색등화가 점멸하는 신호등이 설치된 도로에서 교차로에 진입하려는 차량은 교차로 진입 전 일시정지 한 후 다른 교통에 주의하여 진행할 수 있다고 규정하고 있으며 황색등화가 점멸하는 신호등이 설치된 도로에서 진행하는 차량은 다른 교통 또는 안전표지의 표시에 주의하면서 진행할 수 있다고 규정하고 있다. 따라서 일시정지 및 양보 의무가 부과된 적색점멸신호에 좌회전하려는 A차량은 교차로에 접근하고 있는 다른 차량에게 진로를 양보할 높은 주의의무를 부담하므로 양 차량의 기본과실을 80:20으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
소좌회전·대좌회전은 교차로통행방법을 위반하고 사고위험을 가중하는 행위이므로 이를 위반한 경우 A차량의 과실을 가산할 수 있다.
교차로에 명백히 선진입한 차량의 경우 과실을 감산할 수 있다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제2조(정의)\n28. 서행(徐行)이란 운전자가 차 또는 노면전차를 즉시 정지시킬 수 있는 정도의 느린 속도로 진행하는 것을 말한다.\n도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n② 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 화는 자의 은전자는 그 자가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에는 서행하여야 하며, 폭이 넓은도로로부터 교차로에 들어가려고 하는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야한다.\n③ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 우측도로의 차에 진로를 양보하여야 한다.\n④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는 그 교차로에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n제31조(서행 또는 일시정지할 장소)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로\n② 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 일시정지하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하고 좌우를 확인할 수 없거나 교통이 빈번한 교차로\n②. 시·도경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 안전표지로 지정한 곳"
}
]

precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "서울중앙지방법원 2019. 6. 21. 선고 2018나59832 판결\n원고 차량이 적색점멸신호가 작동하는 도로에서 좌회전하던 중 좌측 황색점멸신호가 작동하는 도로에서 제한속도를 시속 약 40㎞ 초과한 상태로 직진하던 피고 차량과 충돌한 사고에 대하여 원고 차량이 일시정지 없이 교차로에 진입하였고 명백히 교차로에 선진입하였다고 보기 어려운 점, 다만 피고 차량 또한 황색점멸신호에 따라 다른 차량에 주의하면서 진행할 의무가 있음에도 제한속도를 현저히 초과하여 과속한 과실이 있다고 할 것인 점을 고려하여 판단함. 원고 차량 과실 60%, 피고차량과 과실 40%.\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}
```


19. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 측면 방향에서 진입 - 적색점멸직진 대 황색점멸좌회전

도표 번호

차3-8

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A83-8&chartType=1

fault_ratio


```
{
 "A": "60",
 "B": "40"
}
```


accident_situation

적색점멸신호가 작동하는 도로에서 교차로에 진입하여 직진하는 A차량과 황색점멸신호가 작동하는 도로에서 교차로에 진입하여 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

적색등화가 점멸하는 신호등이 설치된 도로에서 교차로에 진입하려는 A차량은 교차로 진입 전 일시정지하여 교차로에 접근하는 다른 차량에게 진로를 양보할 주의의무를 부담하고 이 경우 황색등화가 점멸하는 신호등이 설치된 도로에서 진입하는 차량이 좌회전을 하고 있는 경우에도 A차량은 여전히 일시정지하여 진로를 양보할 주의의무를 부담한다고 할 것이어서 황색등화가 점멸하는 신호등이 설치된 도로에서 좌회전하기 위하여 진입하는 B차량 보다 A차량의 과실을 무겁게 평가하여 양 차량의 기본과실을 60:40으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
교차로에 명백히 선진입한 차량의 경우 과실을 감산할 수 있다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제2조(정의)\n28. 서행(徐行)이란 운전자가 차 또는 노면전차를 즉시 정지시킬 수 있는 정도의 느린 속도로 진행하는 것을 말한다.\n도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n② 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 화는 자의 은전자는 그 자가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에는 서행하여야 하며, 폭이 넓은 도로로부터 교차로에 들어가려고 하는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야한다.\n③ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 우측도로의 차에 진로를 양보하여야 한다.\n④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는 그 교차로에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n제31조(서행 또는 일시정지할 장소)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로\n② 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 일시정지 하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하고 좌우를 확인할 수 없거나 교통이 빈번한 교차로\n②. 시·도경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 안전표지로 지정한 곳\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": false
}

20. 좌회전 대 우회전 - 상대차량이 맞은편에서 진입 - 녹색화살표 좌회전 대 맞은편 우회전

도표 번호

차4-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A84-1&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "20",
 "B": "80"
}

accident_situation

교차로에서 정상신호에 따라 좌회전하는 A차량과 맞은편에서 교차로 적색신호에 우회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 A차량이 좌회전 신호에 따라 좌회전을 하고 B차량은 전방 적색신호에 우회전하는 경우에 본 도표를 적용한다. B차량의 전방 적색신호가 유지되고 있는 사이 우회전 삼색등이 녹색일 때 우회전하는 경우도 동일하다.
B차량이 전방 녹색신호에 우회전할 경우에는 맞은편에 A차량은 신호체계상 좌회전이 금지될 수 밖에 없는데 예외적으로 비보호좌회전이 가능할 수 있고 이 때에는 차4-2를 적용한다.

basic_fault_explanation

같은 방향의 차로를 향한 동시진로변경의 성격을 가지는 것이나 좌회전 차량은 좌회전 신호에 따라 진행하고 있어 통행우선권이 있고, 교차로 적색 신호에 우회전 차량은 신호에 따라 진행하는 차량의 교통을 방해하지 않으면서 우회전을 하여야 할 의무가 있다는 점을 감안하여 양 차량의 기본 과실비율을 20:80으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① A가 정상적인 좌회전 궤도로 좌회전하지 않고 정상 궤도를 이탈하여 크게 회전(대좌회전)하는 행위는 우회전 차량으로 하여금 회전반경을 예측하기 어렵게하여 사고위험을 가중하는 행위이므로, 이를 위반한 차량의 과실을 대좌회전한 위반차로수를 감안하여 중복해서 가산할 수 있다. B가 정상적인 우회전 궤도로 회전하지 않고 정상 궤도를 이탈하여 크게 회전(대우회전)하는 행위는 좌회전 차량으로 하여금 회전반경을 예측하기 어렵게 하여 사고위험을 가중하는 행위이므로, 이를 위반한 차량의 과실을 대우회전한 위반차로수를 감안하여 중복해서 가산할 수 있다
② 정상적인 궤도로 좌회전/우회전을 한 직후 차로 변경 역시 대좌회전/대우회전과 마찬가지로 사고위험을 가중하는 행위이므로, 이를 위반한 차량의 과실을 좌회전/우회전을 한 직후 차로변경수를 감안하여 중복해서 가산할 수 있다.
③ 우회전 차량인 B차량이 교차로에 명확하게 선진입한 경우에는 좌회전 차량인 A차량이 전방주시만 제대로 한다면 사고를 회피할 가능성이 있다는 점에서 A차량의 과실을 가산할 수 있다. 예를 들어 우회전 차량이 교차로 내에 진입 후 좌회전 차량의 서행 불이행과 속도위반과실로 사고가 발생한 경우 등을 들 수 있다.
④ 우회전 전방 교차로 신호가 적색인 경우 우회전 하기 전에 일시정지를 해야 하므로 이를 위반하여 일시정지를 하지 않고 우회전하면 과실을 가산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거에 주의하여야 한다.\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라 서행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도경찰청장이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다."
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "서울중앙지방법원 2018.4.6. 선고 2017나63155 판결\n원고차량은 사거리(十자) 교차로에서 좌회전하던 중 원고차량의 조수석 측면 부분이 맞은편 교차로에서 크게 우회전하던 피고차량의 앞 범퍼 부분과 충돌, 이때 피고차량은 교차로에 주차된 차량을 피해 2차로로 진입하여 우회전함, 원고 20% : 피고 80%\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

21. 좌회전 대 우회전 - 상대차량이 맞은편에서 진입 - 비보호 좌회전 대 맞은편 우회전

도표 번호

차4-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A84-2&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "60",
 "B": "40"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 한쪽 방향에 비보호좌회전 표지가 있는 교차로에서 녹색신호에 비보호좌회전을 하는 A차량과 맞은 편에서 우회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

도로교통법은 비보호좌회전 표지가 설치된 교차로에서 좌회전하려는 차량은 진행신호시반대방면에서 오는 차량에 방해가 되지 아니하도록 좌회전을 조심스럽게 할 수 있다고 규정하고 있고 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려는 차량은 그 교차로에서 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다고 규정하여 우회전 차량에게 진행의 우선권을 인정하고 있다. 다만 우회전하는 차량도 교차로에서 진행하는 다른 차량에 주의하여 진행하여야 하는 점을 고려하여 양 차량의 기본과실을 60:40으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
대좌회전·대우회전은 교차로통행방법을 위반하고 사고위험을 가중하는 행위이므로 이를 위반한 차량의 과실을 가산할 수 있다.

좌회전·우회전 직후 차로 변경은 진로변경방법을 위반하고 사고위험을 가중하는 행위이므로 이를 위반한 차량의 과실을 가산할 수 있다.
우회전 차량인 B차량이 교차로에 명확하게 선진입한 경우에는 좌회전 차량인 A차량이 전방주시만 제대로 한다면 사고를 회피할 가능성이 있다는 점에서 B차량의 과실을 감산할 수 있다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거 등에 주의하여야 한다.\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라 서행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도경찰청장이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는 그 교차로에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n도로교통법 제31조(서행 또는 일시정지할 장소)\n① 모든 차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다."
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "서울중앙지방법원 2018. 4. 27. 선고 2017나65373 판결\n비보호좌회전하는 구역에서 좌회전하는 차량의 운전자는 반대방향에서 진행신호에 따라 직진하는 차량에 방해가 되지 않도록 유의하여 조심스럽게 좌회전을 할 의무가 있는데, 비보호좌회전을 하던 피고 차량이 교차로 맞은편에서 우회전하여 이미 차로에 진입하고 있던 원고 차량을 충격한 사고인 점 고려하여 판단함. 원고 차량 과실 20%, 피고 차량 과실 80%\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}
```


22. 직진 대 우회전 사고 - 신호직진 대 우회전

도표 번호

차5-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A85-1&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "10",
"B": "90"
}

accident_situation

신호기에 의한 교통정리가 한쪽 방향에만 이루어지고 있는 교차로에서 신호기가 없는 도로를 이용하여 우회전하는 A차량과 신호기가 있는 교차도로를 이용하여 직진하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

(가)의 경우에 B차량이 녹색 신호에 직진하고 B차량의 우측에서 A차량이 전방 교차로 적색신호에 우회전(A차량의 우측에 우회전 삼색등이 녹색일 때 우회전 포함)하는 경우도 적용된다.

basic_fault_explanation

(가) B차량이 녹색신호에 직진한 경우에는 A차량에 대하여 통행우선권이 있으나, A차량이 진행한 방향에는 신호기가 없으므로 신호위반의 과실을 묻기 어렵고, B차량은 이러한 교차로를 통과함에 있어 전방좌우를 철저히 살피고 안전운전을 해야 할 주의의무가 있으므로 양 차량의 기본 과실비율을 80:20으로 정한다. A차량 전방 교차로 신호기가 있고 적색일 때 우회전하는 경우에도 마찬가지이다.
(나) B차량이 황색신호에 직진한 경우에는 신호위반에 해당하므로 B차량의 과실이 중하다고 볼 수 있지만, A차량은 교통정리가 이루어지고 있지 않는 교차로에 진입한 것과 같으므로 양 차량의 기본 과실비율을 40:60으로 정하였다.
(다) B차량이 적색신호에 직진한 경우에는 신호위반의 과실 정도가 (나)에 비해 중하지만, 이러한 경우라도 A차량의 교차로 진입이 절대적으로 보호받는 것은 아니므로 양 차량의기본 과실비율을 10:90으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
① A가 정상적인 우회전 궤도로 회전하지 않고 정상 궤도를 이탈하여 크게 회전(대우회전)하는 행위는 직진 차량의 통행을 방해하여 사고위험을 가중하는 행위이므로, 이를 위반한 차량의 과실을 대우회전한 위반차로수를 감안하여 중복해서 가산할 수 있다
② 우회전하기 전에 전방 교차로 신호기가 있는 경우에 신호가 적색이면 우회전 하기 전에 일시정지를 해야 하므로(도로교통법 시행규칙 별표2) 이를 위반하여 일시정지를 하지 않고 우회전하면 과실을 가산할 수 있다.
③ B차량이 신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 직진신호를 따라 직진하다가 교차로 내에서 진로변경을 하는 경우 B차량의 과실을 가산할 수 있다. 진로변경시 신호불이행·지연의 경우 추가로 가산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n⑤ 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 신호기로 교통정리를 하고 있는 교차로에 들어가려는 경우에는 진행하려는 진로의 앞쪽에 있는 차 또는 노면전차의 상황에 따라 교차로(정지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 정지하게 되어 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방해가 될 우려가 있는 경우에는 그 교차로에 들어가서는 아니 된다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는

그 교차로에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다."
}
]

precedents_and_mediation

[
{
"content": "춘천지방법원 2003. 1. 22. 선고 2001나4136 판결\n야간에 편도2차로(신호기 있음)의 도로와 편도1차로(신호기 없음)의 도로가 교차하는 사거리(十자) 교차로에서 A차량이 편도1차로의 소로를 진행하던 중 정지표지판이 있음에도 일시정지하지 아니한 채 우회전한 과실로, 전방 및 좌우주시의무를 태만한 채 왼쪽 편도2차로의 대로를 신호에 따라 직진하던 B차량과 충돌한 사고 : B직진차 과실 20%.\n대법원 1998. 2. 10. 선고 97다35894 판결\n도로를 운행하는 자동차의 운전자로서는 특별한 사정이 없는 한 다른 차량도 정상적으로 그 차선을 유지하면서 진행하리라고 신뢰하는 것이 보통이라고 할 것이므로 편도 4차선 도로의 1차선을 운행하는 자동차의 운전자에게 우측 골목길 소로에서 오토바이가 나와 우회전하지 아니하고 갑자기 4차선 도로를 바로 가로질러 1차선으로 돌진하리라는 것까지 예상하여 운전할 주의의무는 없다.\n대법원 2015.11.12 선고 2015도3107 판결\n이와 같은 관계 법령의 각 규정을 종합하여 볼 때, 교차로 진입 직전에 설치된 백색실선을 교차로에서의 진로변경을 금지하는 내용의 안전표지와 동일하게 볼 수 없으므로, 교차로에서의 진로변경을 금지하는 내용의 안전표지가 개별적으로 설치되어 있지 않다면 자동차 운전자가 그 교차로에서 진로변경을 시도하다가 교통사고를 야기하였다고 하더라도 이를 교통사고처리 특례법 제3조 제2항 단서 제1호가 정한 '도로교통법 제5조에 따른 통행금지를 내용으로 하는 안전표지가 표시하는 지시를 위반하여 운전한 경우'에 해당한다고 할 수 없다.\n서울중앙지방법원 2019. 10. 30. 선고 2019나50924 판결\n야간에 교차로 내 직진 신호에 따라 교차로에 진입하여 이 사건 교차로를 거의 통과하고 있던 B차량이 저녁시간 대에 주거 지역에 위치한 이 사건 교차로에 진입하여 통과하는 경우 교차로 부근 차량들의 움직임을 주의 깊게 살펴 안전하게 운행을 하였어야 한다는 취지로, 우측 도로에서 우회전하여 이 사건 교차로에 진입하던 A차량과 충돌한 사안에서 B차량 : A과실 10%\n서울중앙지방법원 2020. 2. 19. 선고 2019나52746 판결\n주간에 편도 3차로 신호등 있는 사거리(十자)에서 A차량이 크게 우회전을 하다가 직진 신호에 따라 정상 주행 중이던 B차량을 충격한 사고에서, B차량은 신호에 따라 진행하는 중에도 전방을 주시하고 안전운전을 할 의무를 부담하므로 양 차량의 과실이 경합하여 발생하였다는 취지에서 B과실 10%.\n닫기"
}
]

collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": true,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": true
}

23. 직진 대 우회전 사고 - 보행자신호 우회전 대 녹색신호직진

도표 번호

차5-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A85-2&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "100",
"B": "0"
}

accident_situation

양 방향 모두 신호기에 의한 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 횡단보도 보행자신호에 우회전하는 A차량과 녹색신호에 직진하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

신호기가 있는 교차로에서 신호는 양 차량 운전자가 신뢰하는 것으로, B차량은 A차량이 횡단보도 보행자신호에 신호를 위반하여 우회전할 것을 예상하고 주의해야 할 이유가 없으므로 A차량의 일방과실(100:0)로 정한다.

adjustment_explanation

1
회전차량이 대형차량인 경우 회전반경이 클 수 밖에 없고 속도가 느려 직진하는 차량과의 사고위험성이 크기 때문에 5%까지 과실을 가산할 수 있다.
회전차량이 우측단을 따라 우회전 하지 않고 크게 우회전하는 경우 도로교통법 제25조상 우회전 방법에 위반되고 나아가 직진차량과의 사고 위험성이 상당 부분 증가하므로 과실을 10%까지 가산할 수 있다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제2조(정의)\n13. 교차로란 '십(十)'자로, 'T'자로나 그 밖에 둘 이상의 도로(보도와 차도가 구분되어 있는 도로에서는 차도를 말한다)가 교차하는 부분을 말한다.\n도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거에 주의하여야 한다.\n⑤ 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 신호기로 교통정리를 하고 있는 교차로에 들어가려는 경우에는 진행하려는 진로의 앞쪽에 있는 차 또는 노면전차의 상황에 따라 교차로(정지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 정지하게 되어 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방해가 될 우려가 있는 경우에는 그 교차로에 들어가서는 아니 된다."
}
]

precedents_and_mediation

[
{
"content": "대법원 2011. 7. 28. 선고 2009도8222 판결\n교차로 직전의 횡단보도에 따로 차량보조등이 설치되어 있지 아니한 경우, 교차로 차량신호등이 적색이고 횡단보도 보행등이 녹색인 상태에서 횡단보도를 지나 우회전하다가 업무상과 실치상의 결과가 발생하면 교통사고처리 특례법 제3조 제1항, 제2항 단서 제1호의 '신호위반'에 해당하는지 여부(적극) ; 교차로와 횡단보도가 연접하여 설치되어 있고 차량용 신호기는 교차로에만 설치된 경우에 있어서는, 그 차량용 신호기는 차량에 대하여 교차로의 통행은 물론 교차로 직전의 횡단보도에 대한 통행까지도 아울러 지시하는 것이라고 보아야 할 것이고, 횡단보도의 보행등 측면에 차량보조등이 설치되어 있지 아니하다고 하여 횡단보도에 대한 차량용 신호등이 없는 상태라고는 볼 수 없다. 위와 같은 경우에 그러한 교차로의 차량용 적색등화는 교차로 및 횡단보도 앞에서의 정지의무를 아울러 명하고 있는 것으로 보아야 하므로, 그와 아울러 횡단보도의 보행등이 녹색인 경우에는 모든 차량이 횡단보도 정지선에서 정지하여야 하고, 나아가 우회전하여서는 아니되며, 다만 횡단보도의 보행등이 적색으로 바뀌어

횡단보도로서의 성격을 상실한 때에는 우회전 차량은 횡단보도를 통과하여 신호에 따라 진행하는 다른 차마의 교통을 방해하지 아니하고 우회전할 수 있다. 따라서 교차로의 차량신호등이 적색이고 교차로에 연접한 횡단보도 보행등이 녹색인 경우에 차량 운전자가 위 횡단보도 앞에서 정지하지 아니하고 횡단보도를 지나 우회전하던 중 업무상과실치상의 결과가 발생하면 교통사고처리 특례법 제3조 제1항, 제2항 단서 제1호의 '신호위반'에 해당하고, 이때 위 신호위반 행위가 교통사고 발생의 직접적인 원인이 된 이상 사고장소가 횡단보도를 벗어난 곳이라 하여도 위 신호위반으로 인한 업무상과실치상죄가 성립함에는 지장이 없다.\n대법원 2005. 5. 13. 선고 2005다7177 판결\n신호등에 의하여 교통정리가 행하여지고 있는 교차로의 통행 방법과 운전자의 주의의무 ; 신호등에 의하여 교통정리가 행하여지고 있는 교차로를 진행신호에 따라 진행하는 차량의 운전자는 특별한 사정이 없는 한 다른 차량들도 교통법규를 준수하고 충돌을 피하기 위하여 적절한 조치를 취할 것으로 믿고 운전하면 충분하고, 다른 차량이 신호를 위반하고 자신의 진로를 가로질러 진행하여 오거나 자신의 차량을 들이받을 경우까지 예상하여 그에 따른 사고발생을 미리 방지할 특별한 조치까지 강구할 주의의무는 없으며, 다만 신호를 준수하여 진행하는 차량의 운전자라고 하더라도 이미 교차로에 진입하고 있는 다른 차량이 있다거나 다른 차량이 그 진행방향의 신호가 진행신호에서 정지신호로 바뀐 직후에 교차로를 진입하여 계속 진행하고 있는 것을 발견하였다거나 또는 그 밖에 신호를 위반하여 교차로를 진입할 것이 예상되는 특별한 경우라면 그러한 차량의 동태를 두루 살피면서 서행하는 등으로 사고를 방지할 태세를 갖추고 운전하여야 할 주의의무는 있다 할 것이지만, 그와 같은 주의의무는 어디까지나 신호가 바뀌기 전이나 그 직후에 교차로에 진입하여 진행하고 있는 차량에 대한 관계에서 인정되는 것이고, 신호가 바뀐 후 다른 차량이 신호를 위반하여 교차로에 새로 진입하여 진행하여 올 경우까지를 예상하여 그에 따른 사고발생을 방지하기 위한 조치까지 강구할 주의의무는 없는 것이다(대법원 1995. 10. 13. 선고 95 다29369 판결, 1999. 8. 24. 선고 99다30428 판결, 2002. 9. 6. 선고 2002다38767 판결 등 참조).\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

24. 직진 대 직진(좌회전 포함) 사고 - 신호직진 대 직진(좌회전)

도표 번호

차6-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A86-1&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "10",
 "B": "90"
}

accident_situation

신호기에 의한 교통정리가 한쪽 방향에만 이루어지고 있는 교차로에서 신호기가 있는 도로를 이용하여 직진하는 B차량과 신호기가 없는 도로를 이용하여 직진(좌회전)하는 A차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

(가) B차량이 녹색신호에 직진한 경우에는 A차량에 대하여 통행우선권이 있으나, A차량이 진행한 방향에는 신호기가 없으므로 신호위반의 과실을 묻기 어렵고, B차량은 이러한 교차로를 통과함에 있어 전방좌우를 철저히 살피고 안전운전을 해야 할 주의의무가 있으므로 양 차량의 기본 과실비율을 80:20으로 정한다.
(나) B차량이 황색신호에 직진한 경우에는 신호위반에 해당하므로 B차량의 과실이 중하다고 볼 수 있지만, A차량은 교통정리가 이루어지고 있지 않는 교차로에 진입한 것과 같으므로 양 차량의 기본 과실비율을 40:60으로 정하였다.
(다) B차량이 적색신호에 직진한 경우에는 신호위반의 과실 정도가 (나)에 비해 중하지만, 이러한 경우라도 A차량의 교차로 진입이 절대적으로 보호받는 것은 아니므로 양 차량의 기본 과실비율을 10:90으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n⑤ 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 신호기로 교통정리를 하고 있는 교차로에 들어가려는 경우에는 진행하려는 진로의 앞쪽에 있는 차 또는 노면전차의 상황에 따라 교차로(정지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 정지하게 되어 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방해가 될 우려가 있는 경우에는 그 교차로에 들어가서는 아니 된다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는 그 교차로에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다."
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "인천지방법원 1993. 12. 24. 선고 93나5567 판결 (도표 (가) 관련)\n주간에 편도3차로 도로(신호기 있음)와 주택가 소로(신호기 없음)가 교차하는 사거리(十자) 교차로에서, A차량이 왼쪽 소로에서 도로를 가로질러 직진하기 위해 서서히 교차로를 진입하던 중 도로의 신호상태와 도로를 진행하는 다른 차량의 유무 및 동태를 잘 살피지 아니한 과실로, B이륜차가 오른쪽 도로에서 소로에서 나오는 A차량을 확인하지 아니한 채 신호기의 신호만을 믿고 직진하다가 충돌한 사고 . A 좌측에서 좌에서 우로 직진 95%, 우측에서 B이륜차 직진 과실 5%\n대법원 2002. 9. 6. 선고 2002다38767 판결(도표 (다) 관련)\n신호등에 의하여 교통정리가 행하여지는 교차로를 진행신호에 따라 진행하는 차량의 운전자는 특별한 사정이 없는 한 다른 차량들도 교통법규를 준수하고 충돌을 피하기 위하여 적절한 조치를 취할 것으로 믿고 운전하면 되고, 다른 차량이 신호를 위반하고 자신의 진로를 가로질러 진행하여 올 경우까지 예상하여 그에 따른 사고 발생을 미리 방지할 특별한 조치까지 강구할 주의의무는 없으며, 다만 신호를 준수하여 진행하는 차량의 운전자라고 하더라도 (i)이미 교차로에 진입하고 있는 다른 차량이 있다거나 (ii)다른 차량이 그 진행방향의 신호가 진행신호에서 정지신호로 바뀐 직후에 교차로를 진입하여 계속 진행하고 있는 것을 발견하였다거나 (iii)또는 그 밖에 신호를 위반하여 교차로를 진입할 것이 예상되는 특별한 경우라면 그러한 차량의 동태를 두루 살피면서 서행하는 등으로 사고를 방지할 태세를 갖추고 운전하여야 할 주의의무는 있다 할 것이지만, 그와 같은 주의의무는 어디까지나 신호가 바뀌기 전이나 그 직후에 교차로에 진입하여 진행하고 있는 차량에 대한 관계에서 인정되는 것이고, 신호가 바뀐 후 다른 차량이 신호를 위반하여 교차로에 새로 진입하여 진행하여 올 경우까지를 예상하여 그에 따른 사고발생을 방지하기 위한 조치까지 강구할 주의의무는 없는 것이다. 그리고 이러한 법리는 교차로에서 자신의 진행방향에 대한 별도의 진행신호가 없다고 하여도, 다른 차량들의 진행방향이 정지신호일 경우를 이용하여 교통법규에 위배되지 않게 진행하는 경우도 마찬가지라고 할 것이다. 직진 방향에만 차량신호기가 있는 삼거리(T자) 교차로에서, 직진방향 차량 정지신호가 들어오고 불상의 승용차가
```

교차로 정지선에 정차하는 것을 확인 후 A화물차가 9-〉12시 방향으로 좌회전을 시작하여 화물차 전면부는 거의 좌회전 을 완료하였고 후미 부분 일부만 교차로 중앙 부분에 머물러 있는 순간, B이륜차가 정지신호를 무시하고 불상의 승용차 옆을 과속으로 통과하여 뒤늦게 교차로 내로 진입하면서 위 A화물차 뒷부분을 충격한 사안에서, 좌회전 신호등 없으므로 교차로 진입 전 미리 속도 줄이고 다른 방향에서 교차로로 진행하여 오는 차량이 있는지를 주의 깊게 살펴 경음기를 적절히 사용하면서 교차로에 진입하여 사고를 예방하여야 할 주의의무가 있음에도 주변 차량 동태를 잘 살피지 아니한 채 좌회전하였다고 하여 A과실 20%로 본 원심을 파기. 좌측에서 좌회전한 A무과실.\n닫기"
}
]

collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}
```


25. 직진 대 직진 - 직진 대 일시정지위반 직진

도표 번호

차7-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A87-1&chartType=1

fault_ratio


```
{
 "A": "20",
 "B": "80"
}
```


accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않고 한쪽에 일시정지 표지가 있는 교차로에서 일시정지 표지가 없는 도로를 이용해 교차로에 진입하여 직진 중인 A차량과 일시정지
표지가 있는 도로를 이용해 교차로에 진입하여 직진 중인 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

'일시정지 표지가 있는 교차로'라 함은 도로교통법 제31조 제2항 제2호와 같이 도로에서 의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 시 · 도경찰청장이 안전 표지로 지정한 곳으로서, 도로교통법 시행규칙 제8조 별표 6에 따라 표지판 (2. 규제표지 227번) 또는 노면(5.노면표시 521번) 등에 일시정지를 표시하고 있는 것을 의미한다.
동일 폭의 교차로뿐만 아니라 대 · 소로가 교차하는 교차로에 대해서도 한쪽에 일시정지표 지가 있다면 본 도표를 적용한다.
한편, 일시정지의무를 준수하고 교차로에 진입한 경우에는 도로상황에 따라 차12를 적용한다.
정지선만 표시되어 있고 일시정지 노면표시 또는 표지판이 없는 경우에는 위의 도표를 적 용하지 않는다(대법원 2000. 2. 25. 선고 99다31704

basic_fault_explanation

도로교통법 제25조 제6항에 따라 일시정지 표지가 있는 곳에서는 일시정지를 할 의무가 있어 이를 위반한 B차량의 과실이 중하지만, 신호기 없는 교차로를 진행하는 A차량도 도로 교통법 제31조에 따라 서행 또는 일시정지를 준수하고 다른 차량의 유무와 동태를 살피면서 진행하여야 할 주의의무가 있다는 점을 고려하여 양 차량의 기본 과실비율을 20:80으로 정한다.

adjustment_explanation

1
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n⑥ 모든 차의 운전자는 교통정리를 하고 있지 아니하고 일시정지나 양보를 표시하는 안전표지가 설치되어 있는 교차로에 들어가려고 할 때에는 다른 차의 진행을 방해하지 아니하도록 일시정지하거나 양보하여야 한다.\n도로교통법 제31조(서행 또는 일시정지할 장소)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로\n② 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 일시정지 하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하고 좌우를 확인할 수 없거나 교통이 빈번한 교차로\n②. 시·도경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 안전표지로 지정한 곳"
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "대법원 2000. 2. 25. 선고 99다31704 판결\n도로교통법 제27조의2(현행 제31조 제2항)의 장소가 아니고, 도로교통법 시행규칙 〔별표1〕(현행 〔별표6〕)에 의한 일시정지표시인 노면표시 중 일련번호 614 (현행 521) 또는 규제표지 중 일련번호 224(현행 227) 가 없는 경우, 정지선표시인 노면표지 일련번호 706(현행 530)이 있다고 하더라도 그 표시는 차의 운행 중 법령이나 법령에서 정한 지시에 의하여 정지를 해야 할 경우 정지해야 할 지점을 표시하는 것으로서 그 표시 자체에 의하여 정지의무가 있음을 표시하는 것은 아니다. (노면 일시정지선 표시의 의미)\n춘천지방법원 2003. 1. 22. 선고 2001나4136 판결\n야간에 편도2차로(신호기 있음)의 도로와 편도1차로(신호기 없음)의 도로가 교차하는 사거리(十자) 교차로에서 A차량이 편도1차로의 소로를 진행하던 중 정지표지판이 있음에도 일시정지하지 아니한 채 우회전한 과실로, 전방 및 좌우주시의무를 태만한 채 왼쪽 편도2차로의 대로를 신호에 따라 직진하던 B차량과 충돌한 사고 : B과실 20%\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}
```

26. 직진 대 직진 - 직진 대 일방통행위반 직진 (측면 진입)

도표 번호

차7-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A87-2&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "20",
 "B": "80"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않고 한쪽 도로가 일방통행로인 교차로에서 일방통행로가 아닌 도로를 이용하여 교차로에 진입하여 직진 중인 A차량과 일방통행로를 역주행하여 교차로에 진입한 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

동일 폭의 교차로뿐만 아니라 대·소로가 교차하는 교차로에 대해서도 한쪽에 일방통행 표지가 있다면 본 도표를 적용한다.
교차로가 아닌 단일로에서 마주보며 교행하는 차량 간의 사고는 본 도표를 적용하지 아니하고 차32-1을 참조한다.

basic_fault_explanation

도로교통법 제5조 제1항 및 동법 시행규칙 별표 6에 따라 일방통행 표지가 있는 곳에서는 지시방향이 아닌 방향으로 주행한 B차량의 과실이 중하지만, 신호기 없는 교차로를 진행하는 A차량도 도로교통법 제31조에 따라 서행 또는 일시정지를 준수하고 다른 차량의 유무와 동태를 살피면서 진행하여야 할 주의의무가 있다는 점을 고려하여 양 차량의 기본 과실비율을 20:80으로 정한다.

adjustment_explanation

1
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제31조(서행 또는 일시정지할 장소)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로\n② 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 일시정지 하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하고 좌우를 확인할 수 없거나 교통이 빈번한 교차로\n②. 시도경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 안전표지로 지정한 곳"
 }
]

precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "대법원 1991. 8. 13. 선고 91다14499 판결\n차량일방통행로에서 B 원동기장치자전거(무면허)가 일방통행 위반하여 시속 10km의 속도로 진행하다가 시속 50km 속도로 정상 방향으로 직진하던 A차량과 충돌한 사고 : B 과실 60%\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}
```


27. 직진 대 좌회전 - 직진 대 일시정지위반 좌회전

도표 번호

차8-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A88-1&chartType=1

fault_ratio


```
{
 "A": "20",
 "B": "80"
}
```


accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않고 한쪽에 일시정지 표지가 있는 동일 폭의 교차로에서 직진하는 A차량과 교차도로에서 일시정지의무를 위반하여 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

'일시정지 표지가 있는 교차로'라 함은 도로교통법 제31조 제2항 제2호와 같이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 지방경찰청장이 도로교통법 시행규칙 별표 6에 따라 표지판 또는 노면 등에 일시정지를 표시하고 있는 것을 의미한다.
정지선만 표시되어 있고 일시정지 노면표시 또는 표지판이 없는 경우에는 위의 도표를 적용하지 않는다. (대법원 2000. 2. 25. 선고 99다31704 판결).

basic_fault_explanation

도로교통법 제25조 제6항에 따라 일시정지 표지가 있는 곳에서는 일시정지의무가 있고, 동법 제26조 제4항에 따라 직진차량이 좌회전차량보다 통행우선권이 있으므로 일시정지의무를 위반한 좌회전차량의 과실이 중하다고 보이지만, 직진차량도 동법 제31조에 따라 교차로 진입 전 서행 또는 일시정지를 준수하고 전방 및 좌우를 주의해야 하는 의무가 있

어 양 차량의 기본 과실비율을 20:80으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 도로교통법 제31조에 따라 A차량이 서행하지 않는 경우에는 A차량의 과실을 가산할 수 있다. 다만, 제한속도를 초과한 사실이 있는 경우에는 서행불이행과 속도위반 과실을 중복 적용하지 아니한다.
② 좌회전차량이 일시정지를 하였으나 좌우의 안전 확인이 불충분했던 경우이다. 좌회전차량이 일시 정지한 경우에는 직진차량과 충돌을 회피할 여지가 크므로 좌회전차량인 B차량의 과실을 감산할 수 있다.
④ 신호기에 의해 교통정리가 행하여지고 있지 않는 삼거리(T자) 교차로에서 직진 대 좌회전 사고의 경우에는 회전차량에 10%까지 과실을 가산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n⑥ 모든 차의 운전자는 교통정리를 하고 있지 아니하고 일시정지나 양보를 표시하는 안전표지가 설치되어 있는 교차로에 들어가려고 할 때에는 다른 차의 진행을 방해하지 아니하도록 일시정지하거나 양보하여야 한다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n③ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 오른쪽 도로의 차에 진로를 양보하여야 한다.\n④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는 그 교차로에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n도로교통법 제31조(서행 또는 일시정지할 장소)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로\n② 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 일시정지 하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하고 좌우를 확인할 수 없거나 교통이 빈번한 교차로\n②. 시·도 경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 안전표지로 지정한 곳"
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "대법원 2000. 2. 25. 선고 99다31704\n도로교통법 제27조의2(현행 제31조 제2항)의 장소가 아니고, 도로교통법 시행규칙 〔별표1〕(현행 〔별표6〕)에 의한 일시정지표시인 노면표시 중 일련번호 614 (현행 521) 또는 규제표지 중 일련번호 224(현행 227) 가 없는 경우, 정지선표시인 노면표지 일련번호 706(현행 530)이 있다고 하더라도 그 표시는 차의 운행 중 법령이나 법령에서 정한 지시에 의하여 정지를 해야 할 경우 정지해야 할 지점을 표시하는 것으로서 그 표시 자체에 의하여 정지의무가 있음을 표시하는 것은 아니다. (노면에 일시정지선 표시의 의미)\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
```

"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": true
}

28. 직진 대 좌회전 - 일시정지 위반 직진 대 오른쪽 좌회전

도표 번호

차8-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A88-2&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "70",
"B": "30"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않고 한쪽에 일시정지 표지가 있는 교차로에서 일시정지 의무를 위반하여 직진하는 A차량과 A차량의 진행방향 오른쪽 도로에서 진입하여 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

'일시정지 표지가 있는 교차로'라 함은 도로교통법 제31조 제2항 제2호와 같이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 지방경찰청장이 도로교통법 시행규칙 별표6에 따라 표지판 또는 노면 등에 일시정지를 표시하고 있는 것을 의미한다.
정지선만 표시되어 있고 일시정지 노면표시 또는 표지판이 없는 경우에는 위의 도표를 적용하지 않는다(대법원 2000. 2. 25. 선고 99다31704판결).

basic_fault_explanation

도로교통법 제25조 제6항에 따라 일시정지 표지가 있는 곳에서 일시정지의무가 있다는 점에서 A차량이 직진차량임에도 불구하고 일시정지의무를 위반한 과실이 크다고 보아 양 차량의 기본 과실비율을 70:30으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 직진차량이 일시정지를 하였으나 좌우의 안전 확인이 불충분했던 경우이다. 직진차량이 일시 정지한 경우에는 좌회전차량과 충돌을 회피할 여지가 크므로 직진차량인 A차량의 과실을 감산할 수 있다.
② 도로교통법 제31조에 따라 서행하지 않는 경우에는 B차량의 과실을 가산할 수 있다. 다만, 제한속도를 초과한 사실이 있는 경우에는 서행불이행과 속도위반 과실을 중복적용하지 아니한다.
③신호기에 의해 교통정리가 행하여지고 있지 않는 삼거리(T자) 교차로 직진 대 좌회전 사고의 경우에는 회전차량에 10%까지 과실을 가산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라

야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령 령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n⑥ 모든 차의 운전자는 교통정리를 하고 있지 아니하고 일시정지나 양보를 표시하는 안전표지가 설치되어 있는 교차로에 들어가려고 할 때에는 다른 차의 진행을 방해하지 아니하도록 일시정지하거나 양보하여야 한다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n③ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 우측도로의 차에 진로를 양보하여야 한다\n도로교통법 제31조(서행 또는 일시정지할 장소)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로\n② 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 일시정지 하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하고 좌우를 확인할 수 없거나 교통이 빈번한 교차로\n②. 시·도 경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 안전표지로 지정한 곳"
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "대법원 2000. 2. 25. 선고 99다31704\n도로교통법 제27조의2(현행 제31조 제2항)의 장소가 아니고, 도로교통법 시행규칙 〔별표1〕(현행 〔별표6〕)에 의한 일시정지표시인 노면표시 중 일련번호 614 (현행 521) 또는 규제표지 중 일련번호 224(현행 227) 가 없는 경우, 정지선표시인 노면표지 일련번호 706(현행 530)이 있다고 하더라도 그 표시는 차의 운행 중 법령이나 법령에서 정한 지시에 의하여 정지를 해야 할 경우 정지해야 할 지점을 표시하는 것으로서 그 표시 자체에 의하여 정지의무가 있음을 표시하는 것은 아니다. (노면에 일시정지선 표시의 의미)\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

29. 직진 대 좌회전 - 일시정지위반 직진 대 왼쪽 좌회전

도표 번호

차8-3

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A88-3&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "60",
 "B": "40"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않고 한쪽에 일시정지 표지가 있는 교차로에서 일시정지의무를 위반하여 직진하는 A차량과 A차량의 진행방향 왼쪽 도로에서 진입하여 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

'일시정지 표지가 있는 교차로'라 함은 도로교통법 제31조 제2항 제2호와 같이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 지방경찰청장이 도로교통법 시행규칙 별표6에 따라 표지판 또는 노면 등에 일시정지를 표시하고 있는 것을 의미한다.
정지선만 표시되어 있고 일시정지 노면표시 또는 표지판이 없는 경우에는 위의 도표를 적용하지 않는다(대법원 2000. 2. 25. 선고 99다31704판결).

basic_fault_explanation

일시정지의무를 위반한 직진차량이 오른쪽에서 진입한 경우에는 도로교통법 제 26조 제3항을 감안하여 직진차량인 A차량의 비율을 10% 낮추어 양 차량의 기본 과실비율을 60:40으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
① 직진차량이 일시정지를 하였으나 좌우의 안전 확인이 불충분했던 경우이다. 직진차량이 일시 정지한 경우에는 좌회전차량과 충돌을 회피할 여지가 크므로 직진차량인 A차량의 과실을 감산할 수 있다.
② 도로교통법 제31조에 따라 서행하지 않는 경우에는 B차량의 과실을 가산할 수 있다. 다만, 제한속도를 초과한 사실이 있는 경우에는 서행불이행과 속도위반 과실을 중복적용하지 아니한다.
③ 신호기에 의해 교통정리가 행하여지고 있지 않는 삼거리(T자) 교차로 직진 대 좌회전 사고의 경우에는 회전차량에 10% 과실을 가산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

〔
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n⑥ 모든 차의 운전자는 교통정리를 하고 있지 아니하고 일시정지나 양보를 표시하는 안전표지가 설치되어 있는 교차로에 들어가려고 할 때에는 다른 차의 진행을 방해하지 아니하도록 일시정지하거나 양보하여야 한다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n③ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 우측도로의 차에 진로를 양보하여야 한다\n도로교통법 제31조(서행 또는 일시정지할 장소)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.\n②. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로\n② 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 일시정지 하여야 한다.\n③. 교통정리를 하고 있지 아니하고 좌우를 확인할 수 없거나 교통이 빈번한 교차로\n④. 시·도 경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 안전표지로 지정한 곳"
 }
〕

precedents_and_mediation

〔
 {
 "content": "대법원 2000. 2. 25. 선고 99다31704\n도로교통법 제27조의2(현행 제31조 제2항)의 장소가 아니고, 도로교통법 시행규칙 〔별표1〕(현행 〔별표6〕)에 의한 일시정지표시인 노면표시 중 일련번호 614 (현행 521) 또는 규제표지 중 일련번호 224(현행 227) 가 없는 경우, 정지선표시인 노면표지 일련번호 706(현행 530)이 있다고 하더라

도 그 표시는 차의 운행 중 법령이나 법령에서 정한 지시에 의하여 정지를 해야 할 경우 정지해야 할 지점을 표시하는 것으로서 그 표시 자체에 의하여 정지의무가 있음을 표시하는 것은 아니다.(노면에 일시정지선 표시의 의미)\n닫기"
 }
}

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

30. 직진 대 우회전 - 일시정지위반 우회전 대 왼쪽 직진

도표 번호

차9-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A89-1&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "80",
 "B": "20"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않고 한쪽에 일시정지 표지가 있는 교차로에서 일시정지 표지를 위반하여 우회전하는 A차량과 일시정지 표지가 없는 도로에서 직진하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

'일시정지 표지가 있는 교차로'라 함은 도로교통법 제31조 제2항 제2호와 같이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 지방경찰청장이 도로교통법 시행규칙 별표6에 따라 표지판 또는 노면 등에 일시정지를 표시하고 있는 것을 의미한다.
정지선만 표시되어 있고 일시정지 노면표시 또는 표지판이 없는 경우에는 위의 도표를 적용하지 않는다(대법원 2000. 2. 25. 선고 99다31704판결).

basic_fault_explanation

도로교통법 제25조 제6항에 따라 일시정지 표지가 있는 곳에서는 일시정지 의무가 있으므로 이를 위반한 우회전 A차량의 과실이 중하지만, 동법 제31조에 따라 B차량도 교차로 진입시 서행 또는 일시정지하여 전방 및 좌우를 살피면서 진행하여야 할 주의의무가 있다는 점을 감안하여 양 차량의 기본 과실비율을 80:20으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 도로교통법 제31조에 따라 직진 B차량이 서행하지 않는 경우에는 B차량의 과실을 가산할 수 있다. 다만, 제한속도를

초과한 사실이 있는 경우에는 서행불이행과 속도위반 과실을 중복적용하지 아니한다.
② 신호기에 의해 교통정리가 행하여지고 있지 않는 삼거리(T자) 교차로 사고의 경우에는 회전차량에 10%까지 과실을 가산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n⑥ 모든 차의 운전자는 교통정리를 하고 있지 아니하고 일시정지나 양보를 표시하는 안전표지가 설치되어 있는 교차로에 들어가려고 할 때에는 다른 차의 진행을 방해하지 아니하도록 일시정지하거나 양보하여야 한다.\n도로교통법 제31조(서행 또는 일시정지할 장소)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.\n②. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로\n② 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 일시정지 하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하고 좌우를 확인할 수 없거나 교통이 빈번한 교차로\n②. 시·도 경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 안전표지로 지정한 곳"
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "대법원 2000. 2. 25. 선고 99다31704\n도로교통법 제27조의2(현행 제31조 제2항)의 장소가 아니고, 도로교통법 시행규칙 〔별표1〕(현행 〔별표6〕)에 의한 일시정지표시인 노면표시 중 일련번호 614 (현행 521) 또는 규제표지 중 일련번호 224(현행 227) 가 없는 경우, 정지선표시인 노면표지 일련번호 706(현행 530)이 있다고 하더라도 그 표시는 차의 운행 중 법령이나 법령에서 정한 지시에 의하여 정지를 해야 할 경우 정지해야 할 지점을 표시하는 것으로서 그 표시 자체에 의하여 정지의무가 있음을 표시하는 것은 아니다. (노면에 일시정지선 표시의 의미)\n춘천지방법원 2003. 1. 22. 선고 2001나4136 판결\n야간에 편도2차로의 도로와 편도1차로의 도로가 교차하는 사거리(十자) 교차로에서 A차량이 편도 1차로의 소로를 진행하던 중 정지표지판이 있음에도 일시정지하지 아니한 채 우회전한 과실로, 전방 및 좌우주시의무를 태만한 채 왼쪽 편도2차로의 대로를 신호에 따라 직진하던 B차량과 충돌한 사고 : B과실 20%\n서울남부지방법원 2016. 11. 11. 선고 2016나57456 판결\n주간 4차로 직진하던 B차량을 우측 소로에서 진입하던 A차량이 일시정지선에서 일시정지하여 통행우선권이 있는 직진 차량이 있는지 여부를 살펴본 다음 진입하여야 함에도 일시정지 없이 선행하는 우회전 차량을 따라 그대로 우회전하다 충격 : A과실 100%\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}
```

31. 직진 대 우회전 - 일시정지위반 직진 대 오른쪽 우회전

도표 번호

차9-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A89-2&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "80",
 "B": "20"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않고 한쪽에 일시정지 표지가 있는 교차로에서 일시정지 표지를 위반하여 직진하는 A차량과 일시정지 표지가 없는 교차로에서 우회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

'일시정지 표지가 있는 교차로'라 함은 도로교통법 제31조 제2항 제2호와 같이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 지방경찰청장이 도로교통법 시행규칙 별표6에 따라 표지판 또는 노면 등에 일시정지를 표시하고 있는 것을 의미한다.
정지선만 표시되어 있고 일시정지 노면표시 또는 표지판이 없는 경우에는 위의 도표를 적용하지 않는다(대법원 2000. 2. 25. 선고 99다31704판결).

basic_fault_explanation

도로교통법 제25조 제6항에 따라 일시정지 표지가 있는 곳에서는 일시정지 의무가 있으므로 이를 위반한 직진 A차량의 과실이 중하지만, 도로교통법 제25조 제1항, 동법 제31조에 따라 B차량도 교차로 진입시 서행 또는 일시정지하여 전방 및 좌우를 살피면서 진행하여야 할 주의의무가 있다는 점을 감안하여 양 차량의 기본 과실비율을 80:20으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 직진차량이 일시정지를 하였으나 좌우의 안전 확인이 불충분했던 경우이다. 직진차량이 일시 정지한 경우에는 좌회전차량과 충돌을 회피할 여지가 크므로 직진차량인 A차량의 과실을 감산할 수 있다.
② 도로교통법 제31조에 따라 서행하지 않는 경우에는 B차량의 과실을 가산할 수 있다. 다만, 제한속도를 초과한 사실이 있는 경우에는 서행불이행과 속도위반 과실을 중복적용하지 아니한다.
③ 신호기에 의해 교통정리가 행하여지고 있지 않는 삼거리(T자) 교차로 사고의 경우에는 회전차량에 10%까지 과실을 가산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n⑥ 모든 차의 운전자는 교통정리를 하고 있지 아니하고 일시정지나 양보를 표시하는 안전표지가 설치되어 있는 교차로에 들어가려고 할 때에는 다른

차의 진행을 방해하지 아니하도록 일시정지하거나 양보하여야 한다.\n도로교통법 제31조(서행 또는 일시정지할 장소)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.\n③. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로\n② 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 일시정지 하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하고 좌우를 확인할 수 없거나 교통이 빈번한 교차로\n②. 시·도 경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 안전표지로 지정한 곳"
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "대법원 2000. 2. 25. 선고 99다31704\n도로교통법 제27조의2(현행 제31조 제2항)의 장소가 아니고, 도로교통법 시행규칙 〔별표1〕(현행 〔별표6〕)에 의한 일시정지표시인 노면표시 중 일련번호 614 (현행 521) 또는 규제표지 중 일련번호 224(현행 227) 가 없는 경우, 정지선표시인 노면표지 일련번호 706(현행 530)이 있다고 하더라도 그 표시는 차의 운행 중 법령이나 법령에서 정한 지시에 의하여 정지를 해야 할 경우 정지해야 할 지점을 표시하는 것으로서 그 표시 자체에 의하여 정지의무가 있음을 표시하는 것은 아니다. (노면에 일시정지선 표시의 의미)\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

32. 좌회전 대 일시정지위반좌회전 - 일시정지 위반 좌회전 대 좌회전

도표 번호

차10-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A810-1&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "80",
 "B": "20"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않고 한쪽에 일시정지 표지가 있는 교차로에서 일시정지 표지를 위반하여 좌회전하는 A차량과 일시정지 표지가 없는 도로를 이용하여 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

‘일시정지 표지가 있는 교차로’라 함은 도로교통법 제31조 제2항 제2호와 같이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 지방경찰청장이 도로교통법 시행규칙 별표6에 따라 표지판 또는 노면 등에 일시정지를 표시하고 있는 것을 의미한다.
정지선만 표시되어 있고 일시정지 노면표시 또는 표지판이 없는 경우에는 위의 도표를 적용하지 않는다(대법원 2000. 2. 25. 선고 99다31704판결).

basic_fault_explanation

도로교통법 제25조 제6항에 따라 일시정지 표지가 있는 곳에서는 일시정지를 할 의무가 있어 이를 위반한 A차량의 과실이 중하지만, 신호기 없는 교차로를 진행하는 B차량도 도로교통법 제25조 제2항 및 제31조에 따라 서행 또는 일시정지를 준수하고 전방좌우를 주시해야 한다는 점을 고려하여 기본 과실비율을 80:20으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① A차량이 일시정지를 하였으나 좌우의 안전 확인이 불충분했던 경우이다. A차량이 일시정지 후 출발을 하였다면 상대편인 B차량이 이를 충분히 인식하여 사고를 회피할 가능성이 크므로 A차량의 과실을 감산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라 서행 하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도경찰청장은 이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n⑥ 모든 차의 운전자는 교통정리를 하고 있지 아니하고 일시정지나 양보를 표시하는 표지가 설치되어 있는 교차로에 들어가려고 할 때에는 다른 차의 진행을 방해하지 아니하도록 일시정지하거나 양보하여야 한다.\n도로교통법 제31조(서행 또는 일시정지할 장소)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.\n④. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로\n② 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 일시정지 하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하고 좌우를 확인할 수 없거나 교통이 빈번한 교차로\n②. 시·도 경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 안전표지로 지정한 곳"
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "대법원 2000. 2. 25. 선고 99다31704\n도로교통법 제27조의2(현행 제31조 제2항)의 장소가 아니고, 도로교통법 시행규칙 〔별표1〕(현행 〔별표6〕)에 의한 일시정지표시인 노면표시 중 일련번호 614 (현행 521) 또는 규제표지중 일련번호 224(현행 227) 가 없는 경우, 정지선표시인 노면표지 일련번호 706(현행 530)이 있다고 하더라도 그 표시는 차의 운행 중 법령이나 법령에서 정한 지시에 의하여 정지를 해야 할 경우 정지해야 할 지점을 표시하는 것으로서 그 표시 자체에 의하여 정지의무가 있음을 표시하는 것은 아니다. (노면에 일시정지선 표시의 의미)\n닫기"
 }
]
```


collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": true,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": true
}

33. 교차로 노면 표시 위반 사고 - 좌회전 노면표시 차로에서 직진 사고(신호 있음) - 좌회전차로위반 직진 대 직진좌회전차로에서 좌회전

도표 번호

차11-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A811-1&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "100",
"B": "0"
}

accident_situation

(가) 신호기에 의하여 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 좌회전 신호에 따라 좌회전 노면표시가 된 1차로에서 직진하는 A차량과 직진 및 좌회전 노면표시가 된 2차로에서 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.
(나) 신호기에 의하여 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 직진 및 좌회전 신호에 따라 좌회전 노면표시가 된 1차로에서 후행 직진하는 A차량과 직진 및 좌회전 노면표시가 된 2차로에서 선행 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

방향을 표시하는 노면표시와 함께 특정행위를 금지하는 노면표시가 없는 경우 도로교통법상 규정되어 있지 않은 한 그 특정행위가 금지된 것이 아니다.
본 도표는 1차로에 좌회전 노면표시, 2차로에 직진 및 좌회전 노면표시가 있는 교차로에서 발생한 사고에 적용된다.
A차량이 좌회전 유도선을 침범한 것이 아니어서 직진 여부가 불분명하거나, B차량이 소좌회전을 하여 사고가 발생한 경우 또는 (나)의 경우에 있어 A차량이 선행 직진을 한 경우에는 본 도표를 적용하지 아니한다.

basic_fault_explanation

(가) A차량이 도로교통법 제5조 제1항에 따른 직진금지 신호를 위반하였고, 좌회전 노면표시차로에서 직진하였다는 점에서 A차량의 일방과실로 보아 양 차량의 기본 과실비율을 100:0 으로 정한다.
(나) A차량이 전방 직진 및 좌회전 신호에 따라 좌회전 노면표시 차로에서 직진하여 중대한 안전운전 불이행의 과실이 있는 점, B차량이 선행하고 있었으므로 전방주시의무를 태만한 점 등을 감안하여 양 차량의 기본 과실비율을 100:0으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 도로교통법 제38조에 따라 좌회전이나 진로변경 신호는 후방에서 진행하는 차량의 전방 주시의무 위반의 기초로서 중요한 의미를 가지기 때문에 진로변경 신호 불이행 또는 지연을 한 B차량의 과실을 10%까지 가산할 수 있다.

제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라 서행 하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도경찰청장은 이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 우회전이나 좌회전을 하기 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우에 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.\n도로교통법 제48조(안전운전 및 친환경 경제운전의 의무)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 차 또는 노면전차의 조향장치와 제동장치, 그 밖의 장치를 정확하게 조작하여야하며, 도로의 교통상황과 차 또는 노면전차의 구조 및 성능에 따라 다른 사람에게 위험과 장해를 주는 속도나 방법으로 운전하여서는 아니 된다.\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": false
}
```


34. 교차로 노면 표시 위반 사고 - 직진 노면표시 차로에서 좌회전 사고(신호 있음) - 직진좌회전차로 직진 대 직진차로위반 좌회전

도표 번호

차11-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A811-2&chartType=1

fault_ratio


```
{
 "A": "100",
 "B": "0"
}
```


accident_situation

신호기에 의하여 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 직진 및 좌회전 신호에 따라 직진 및 좌회전 노면표시가 된 차로에서 직진하는 A차량과 직진 노면표시가 된 오른쪽 차로에서 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

방향을 표시하는 노면표시와 함께 특정행위를 금지하는 노면표시가 없는 경우 도로교통법상 규정되어 있지 않은 한 그 특정행위가 금지된 것이 아니다.
본 도표는 신호기가 있는 교차로에서 직진 및 좌회전 신호에 양 차량 모두 직진 노면표시가 있는 차로에서 직진하던 A차량과 오른쪽 차로에서 좌회전하는 B차량이 충돌한 경우에 적용되고, 양 차량의 선후행 여부나 충돌부위 등을 고려하지 않고 적용된다.
본 도표는 B차량의 회전반경과 주행경로 등에 비추어 B차량의 교차로 내에서 좌회전이 명확한 경우에 적용되고, B차량의 좌회전이 명확하지 않은 경우 또는 B차량이 교차로 내 진로변경을 한 경우에는 적용되지 아니한다.

basic_fault_explanation

B차량은 도로교통법 제25조 제2항의 교차로 통행방법을 위반하였고 직진 노면표시차로에서 좌회전하여 중대한 안전운전 불이행의 과실이 있는 점, 신호에 따라 정상 직진 중인 A차량으로서는 오른쪽 차로에서 좌회전을 할 것으로 예측하기 어렵다는 점 등을 고려하여 B차량의 일방과실로 보아 양 차량의 기본 과실비율을 0:100으로 정한다.

adjustment_explanation

1
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라 서행 하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도경찰청장은 이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 우회전이나 좌회전을 하기 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우에 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.\n도로교통법 제48조(안전운전 및 친환경 경제운전의 의무)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 차 또는 노면전차의 조향장치와 제동장치, 그 밖의 장치를 정확하게 조작하여야 하며, 도로의 교통상황과 차 또는 노면전차의 구조 및 성능에 따라 다른 사람에게 위험과 장해를 주는 속도나 방법으로 운전하여서는 아니 된다."
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "서울중앙지방법원 2017.5.24. 선고 2016나76772 판결\n편도 4차로에서 교차로로 진입하는 상황에서 원고차량은 1차로에서 정상 직진하고 있었고 피고차량은 좌회전이 금지된 3차로에서 좌회전하다가 사고 발생(피고차량은 혈중알코올농도 0.082% 음주운전을 하였음), 원고 0% 피고 100%\n닫기"
 }
```

}

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

35. 교차로 노면 표시 위반 사고 - 좌측 동시노면표시 위반(신호 없음) - 좌회전 차로에서 직진 대 직진차로에서 좌회전 사고(신호 없음)

도표 번호

차11-3

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A811-3&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "40",
 "B": "60"
}

accident_situation

신호기에 의하여 교통정리가 이루어지고 있지 않은 교차로에서 좌회전 노면표시가 된 1차로에서 직진하는 A차량과 직진 노면표시가 된 2차로에서 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.
신호기에 의하여 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 직진 및 좌회전 신호가 등화된상태에서 발생한 사고의 경우에도 준용할 수 있다.

basic_fault_explanation

노면에 진행방향표시가 설치된 차로의 경우 차량의 운전자는 지정한 통행방법에 따라 통행하여야 할 주의의무를 부담하므로 좌회전표지가 설치된 1차로에서 직진한 A차량과 직진표지가 설치된 2차로에서 좌회전한 B차량은 모두 지정된 통행방법에 따라 진행하지 아니한 과실이 인정된다. 다만 직진표지가 설치된 2차로에서 좌회전한 B차량은 교차로 안쪽을 따라 좌회전하여야 하는 교차로통행방법을 위반한 채 2차로에서 1차로를 가로지르는 방식으로 급회전한 과실이 인정되는 점을 고려하여 양 차량의 기본 과실비율을 40:60으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
A차량의 건너편에 차로가 없어서 A차량이 우측으로 진로변경하여 진행하는 경우 A차량의 과실을 가산할 수 있다.
B차량이 A차량 보다 충분히 선행한 상태에서 서서히 좌회전하여 A차량이 B차량의 좌회전을 미리 인지할 수 있었던 경우 A차량의 과실을 가산할 수 있다.
B차량이 서서히 좌회전하지 아니하고 급좌회전하는 경우 A차량이 B차량의 좌회전을 미리 발견하여 대처하기 어려우므로 B차량의 과실을 가산할 수 있다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n도로교통법 제14조(차로의 설치 등)\n② 차마의 운전자는 차로가 설치되어 있는 도로에서는 이 법이나 이법에 따른 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 차로를 따라 통행하여야 한다. 다만, 지방경찰청장이 통행방법을 따로 지정한 경우에는 그 방법에 따라 통행하여야 한다.\n도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라 서행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도경찰청장이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.\n② 제1항의 신호를 하는 시기와 방법은 대통령령으로 정한다.\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": false
}
```


36. 교차로 노면 표시 위반 사고 - 직진 노면표시 차로에서 우회전 사고(신호 있음) - 직진차로위반 추월우회전 대 직진우회전차로 직진

도표 번호

차11-4

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A811-4&chartType=1

fault_ratio


```
{
 "A": "100",
 "B": "0"
}
```


accident_situation

신호기 등에 의하여 교통정리가 이루어지는 교차로에서 직진 녹색신호에 후행하던 A차량이 직진노면표시 차로에서 추월하여 우회전 하던 중 직진 및 우회전 노면표시가 된 오른쪽 차로에서 직진하던 B차량과 충돌한 사고이다.

application_criteria

방향을 표시하는 노면표시와 함께 특정행위를 금지하는 노면표시가 없는 경우 도로교통법상 규정되어 있지 않은 한 그 특정행위가 금지된 것이 아니다.
교차로 통과 전과 통과 후의 차로 개수가 동일하거나 많은 경우에 적용한다.
B차량이 직진 녹색신호에 따라 직진한 경우에 적용되고, B차량이 황색 내지 적색신호에 직진한 경우에는 본 도표를 적용하지 아니한다.
B차량이 주·정차 후 출발하면서 사고가 발생한 경우에는 본 도표를 적용하지 아니한다.

basic_fault_explanation

A차량은 도로교통법 제25조 제1항의 교차로 통행방법을 위반하였고, 직진 노면표시 차로에서 우회전하여 중대한 안전운전 불이행의 과실이 있으며, 도로교통법 제22조의 앞지르기 금지의 시기 및 장소를 위반한 점을 고려 기본 과실비율을 100:0으로 본다.

adjustment_explanation

1
① 도로교통법 제20조 진로양보의무에 따라 피추월차량은 추월차량보다 계속하여 느리게 진행하고자 할 때에는 도로 오른쪽으로 피하여 진로를 양보하여야 할 의무가 있으므로, 만약 B차량이 이를 위반하거나 기타 이에 준하는 과실이 인정되면 10%까지 가산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제22조(앞지르기 금지의 시기 및 장소)\n② 모든 차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 다른 차를 앞지르지 못한다.\n1. 이 법이나 이 법에 따른 명령에 따라 정지하거나 서행하고 있는 차\n③ 모든 차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 다른 차를 앞지르지 못한다.\n1. 교차로\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거에 주의하여야 한다.\n④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 우회전이나 좌회전을 하기 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우에 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.\n도로교통법 제48조(안전운전 및 친환경 경제운전의 의무)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 차 또는 노면전차의 조향장치와 제동장치, 그 밖의 장치를 정확하게 조작하여야 하며, 도로의 교통상황과 차 또는 노면전차의 구조 및 성능에 따라 다른 사람에게 위험과 장해를 주는 속도나 방법으로 운전하여서는 아니 된다.\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": false
```

}

37. 교차로 노면 표시 위반 사고 - 우회전전용 노면표시차로 직진사고 (신호있음)-직진우회전차로 선행 우회전 대 우회전 전용차로 후행직진

도표 번호

차11-5

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A811-5&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "0",
"B": "100"
}

accident_situation

신호기에 의하여 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 직진 신호에 따라 직진 및 우회전 노면표시가 된 차로에서 선행 우회전을 하는 A차량과 우회전 노면표시가 된 오른쪽 차로에서 후행 직진하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

방향을 표시하는 노면표시와 함께 특정행위를 금지하는 노면표시가 없는 경우 도로교통법상 규정되어 있지 않은 한 그 특정행위가 금지된 것이 아니다.
본 도표는 직진 차량인 B차량의 주행차로가 교차로 통과 후에는 없어져 차로가 감소한 경우에 적용된다.
본 도표는 B차량의 직진 진행이 명확한 경우에 적용되고, 우회전으로 진행한 경우에는 본 도표를 적용되지 아니한다.

basic_fault_explanation

B차량이 우회전 노면표시 차로에서 직진하여 중대한 안전운전 불이행의 과실이 있으며, B차량의 주행차로가 교차로 이후 차로가 감소하여 교차로 내 차로변경 없이 직진이 현실적으로 불가능한 점 등을 고려할 때, 교차로 내에서 무리하게 직진한 B차량의 일방과실로 보아 기본 과실비율을 0 : 100으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 도로교통법 제38조 제1항 및 동법 시행령 제21조 별표 2에 따라 우회전이나 진로변경을 하고자 할 때 그 행위를 하고자 하는 지점에 이르기 전 30m(고속도로에서는 100m) 이상의 지점에 이르렀을 때 우회전이나 진로변경 신호를 해야 하므로 이러한 신호 불이행 또는 지연을 한 A차량의 과실을 10%까지 가산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측

가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거에 주의하여야 한다.\n④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 우회전이나 좌회전을 하기 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우에 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.\n도로교통법 제48조(안전운전 및 친환경 경제운전의 의무)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 차 또는 노면전차의 조향장치와 제동장치, 그 밖의 장치를 정확하게 조작하여야 하며, 도로의 교통상황과 차 또는 노면전차의 구조 및 성능에 따라 다른 사람에게 위험과 장해를 주는 속도나 방법으로 운전하여서는 아니 된다.\n닫기"
 }
}

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": false
}

38. 교차로 노면 표시 위반 사고 - 우회전차로 직진 대 직진차로 우회전(신호 없음)

도표 번호

차11-6

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A811-6&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "40",
 "B": "60"
}

accident_situation

신호기에 의하여 교통정리가 이루어지고 있지 않은 교차로에서 직진 노면표시가 된 2차로에서 우회전하는 B차량과 우회전 노면표시가 된 3차로에서 직진하는 A차량이 충돌한 사고이다.
신호기에 의하여 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 직진 신호가 등화된 상태에서 발생한 사고의 경우에도 준용할 수 있다.

basic_fault_explanation

노면에 진행방향표시가 설치된 차로의 경우 차량의 운전자는 지정한 통행방법에 따라 통행하여야 할 주의의무를 부담하므로 우회전표지가 설치된 차로에서 직진한 A차량과 직진 표지가 설치된 차로에서 우회전한 B차량은 모두 지정된 통행방법에 따라 진행하지 아니한 과실이 인정된다. 다만 직진표지가 설치된 차로에서 우회전한 B차량은 도로의 우측 가장자리를 따라 우회전하여야 하는 교차로통행방법을 위반한 채 우측차로를 가로지르는 방식으로 급회전한 과실이 인정되는 점을 고려하여 양 차량의 기본 과실비율을 40:60으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
A차량의 건너편에 차로가 없어서 A차량이 좌측으로 진로변경하여 진행하는 경우 A차량의 과실을 가산할 수 있다.
B차량이 A차량 보다 충분히 선행한 상태에서 서서히 우회전하여 A차량이 B차량의 우회전을 미리 인지할 수 있었던 경우 A차량의 과실을 가산할 수 있다.
B차량이 서서히 우회전하지 아니하고 급우회전하는 경우 A차량이 B차량의 우회전을 미리 발견하여 대처하기 어려우므로 B차량의 과실을 가산할 수 있다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n도로교통법 제14조(차로의 설치 등)\n② 차마의 운전자는 차로가 설치되어 있는 도로에서는 이 법이나 이법에 따른 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 차로를 따라 통행하여야 한다. 다만, 시·도경찰청장이 통행방법을 따로 지정한 경우에는 그 방법에 따라 통행하여야 한다.\n도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거 등에 주의하여야 한다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.\n② 제1항의 신호를 하는 시기와 방법은 대통령령으로 정한다.\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": false
}
```


39. 직진 대 직진 사고 - 우측도로 직진 대 좌측도로 직진(동일폭)

도표 번호

차12-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A812-1&chartType=1

fault_ratio


```
{
 "A": "70",
 "B": "30"
```

}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않는 동일 폭의 교차로에서 오른쪽 도로에서 진입하여 직진하는 A차량과 왼쪽 도로에서 진입하여 직진하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

본 도표의 적용대상이 되는 「동일 폭의 교차로」라 함은 한쪽 도로의 "폭이 명확하게 넓은" 경우 이외의 교차로이고, 엄격히 말하면 한쪽이 명확하게 넓다고 말할 수 없는 두 개의 도로가 교차하는 교차로를 말한다.(자세한 내용은 이 장의 3. 수정요소해설을 참조한다.) 한 쪽에 일시정지 표지나 일방통행의 표지가 있는 경우(차7-1, 차7-2 기준)에 대하여는 본 도표를 적용하지 아니한다.

basic_fault_explanation

신호기가 없는 동일 폭의 교차로에서 동시 진입한 (가) 경우 도로교통법 제26조 제3항에따라 오른쪽 도로에서 진입하여 진행한 A차량에게 통행우선권이 있으나, A차량도 동법 제31조에 따라 교차로 진입 전 서행 또는 일시정지를 준수하여야 할 주의의무가 있으므로 양 차량의 기본 과실비율을 40:60으로 정한다.
도로교통법 제26조 제1항에 따라 교차로에 먼저 진입(선진입)한 차량에게 통행우선권이 있으므로 나중에 진입(후진입)한 차량의 과실을 중하게 보아 (나), (다)의 경우 오른쪽차량과 왼쪽차량의 구별 없이 선진입 차량과 후진입 차량의 기본 과실비율을 각각 30:70으로 정하였다. 이는 어느 차량의 선진입 사실이 명확하게 확인되는 경우에만 해당되고, 그렇지 않은 경우에는 동시진입으로 본다.

adjustment_explanation

1
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n③ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 우측도로의 차에 진로를 양보하여야 한다.\n도로교통법 제31조(서행 또는 일시정지할 장소)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로\n② 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 일시정지 하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하고 좌우를 확인할 수 없거나 교통이 빈번한 교차로"
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "서울중앙지방법원 2008. 9. 3. 선고 2007가단290391 판결\n주간에 신호기 없는 사거리(十자) 교차로에서 B차량이 직진하던 중 전방 및 좌우주시의무를 태만히 한 과실로, 오른쪽 교차도로에서 서행 또는 일시정지 하지 아니한 채 빠른 속도로 교차로를 통과 하려던 A차량을 충돌한 사고 : B과실 60%\n대전고등법원 2003. 1. 29. 선고 2002나5536 판결\n신호기가 없는 사거리(十자) 교차로에서 B차량이 제한속도를 초과하여 진입한 과실로, 마침 진행방향 오른쪽에서 교차로에 먼저 진입하여 직진하던 A차량을 충돌한 사고 : B과실 90%\n춘천지방법원 강릉지원 1993. 8. 26. 선고 92가합1264 판결\n주간에 신호기 없는 사거리(十자) 교차로에서 B차량이 좌측 교차도로에서 직진하던 중 전방 및 좌우 주시의무를 태만한 과실로, 우측 교차도로에서 교차로 주변 진행차량의 움직임을 잘 살피지 아니한 채 직진하던 A이륜차를 충격한 사고 : B과실 70%\n닫기"
 }
```

}

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

40. 직진 대 직진 사고 - 대로 직진 대 소로 직진

도표 번호

차12-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A812-2&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "60",
 "B": "40"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않는 다른 폭의 교차로에서 폭이 넓은 도로(대로)를 이용하여 직진하는 A차량과 상대적으로 폭이 좁은 도로(소로)를 이용하여 직진하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

본 도표의 적용대상이 되는 「대로」라 함은 도로교통법 제26조 제2항의 「폭이 넓은 도로」를 의미하며, 한쪽 도로의 폭이 다른 쪽보다 명확하게 넓은 도로를 말한다(참고 판례에 상세히 기재)
만일 도로의 폭이 동일한 경우라도 한쪽은 중앙선이 설치된 도로이고 한쪽은 골목길 이면도로라면, 중앙선이 설치된 도로를 대로로 골목길 이면도로를 소로로 볼 수 있는 등 우선도로(예를 들면, 차로 수 많은 도로, 중앙선이 설치된 도로, 중앙분리대가 설치된 도로 등) 개념을 포함하는 것으로 본다(법원 손해배상(과실상계) 재판실무편람 2019 참조})

basic_fault_explanation

신호기가 없는 다른 폭의 교차로의 경우 도로교통법 제26조 제2항에 따라 대로를 진행하는 A차량에게 통행우선권이 있으나, A차량도 동법 제31조에 따라 교차로 진입 전 서행 또는 일시정지를 준수하여야 하는 주의의무가 있어, 동시 진입한 (가)의 경우 양 차량의 기본
과실비율을 30:70으로 정하였다.
소로를 진행하는 B차량이 후진입한 (나)의 경우에는 동조 제1항에 따라 (가)보다 과실을 가중하여 양 차량의 기본 과실비율을 20:80으로 정하였다.
소로를 진행하는 B차량이라도 명확하게 선진입한 (다)의 경우에는 도로교통법 제26조 제1항에 따라 통행우선권이 있으나, 소로를 진행한 점을 감안하여 양 차량의 기본 과실비율을 60:40으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n② 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에는 서행하여야 하며, 폭이 넓은 도로로부터 교차로에 들어가려고 하는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n도로교통법 제31조(서행 또는 일시정지할 장소)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로\n② 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 일시정지 하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하고 좌우를 확인할 수 없거나 교통이 빈번한 교차로"
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "서울중앙지방법원 2018.11.14. 선고 2018다44045 판결\n신호등이 없고 대·소로가 구별되는 교차로에서 대로를 이용한 A차량과 소로를 이용한 B차량이 동시에 교차로에 진입하다가 발생한 사고 : B과실 70%\n부산지방법원 울산지원 1994. 5. 26. 선고 93가단23533 판결\n야간에 신호기 없는 사거리(十자) 교차로에서 B차량이 편도1차로의 도로(대로)에서 직진하던 중, 차선표시가 없는 이면도로(소로)에서 일단 정지하거나 서행하면서 대로에서 진입하는 차량의 유무 및 동태를 주의 깊게 살피는 등으로 안전을 도모했어야 함에도 이를 게을리한 채 직진하던 A이륜차를 충격한 사고 : B과실 40%\n서울고등법원 1987. 4. 23. 선고 86나4880 판결\n주간에 신호등 없는 사거리(十자) 교차로에서 폭이 넓은 도로에서 주행하던 B차량(트럭)이 교차로 진입시 일시정지 하여 교차로에 먼저 진입한 차량이 있는지 여부를 확인한 다음 안전하게 교차로를 통행하여야 할 주의의무가 있음에도 이러한 주의의무를 위반하여 직진한 과실로, 진행방향 우측 소로에서 먼저 진입하여 직진하던 A(이륜차)의 좌측 중앙 부분을 B차량의 앞 범퍼부분으로 충격한 사고 : B과실 60%\n대법원 1997. 6. 27. 선고 97다14187 판결\n자기 차량이 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은지 여부는 통행 우선순위를 결정하는 중요한 기준이 되므로 이를 엄격히 해석·적용할 것이 요구되는 한편, 차량이 교차로를 통행하는 경우 그 통행하고 있는 도로와 교차하는 도로 폭의 차가 근소한 때에는 눈의 착각 등에 의하여 그 어느 쪽이 넓은지를 곧바로 식별하기 어려운 경우가 적지 않아 단순히 정지 상태에서의 양 도로폭의 계측상의 비교에 의하여 일률적으로 결정할 것은 아니고, 여기서 도로교통법 제22조 제6항(현행 제26조 제2항을 의미함)의 '그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우'라고 함은 자동차를 운전 중에 있는 통상의 운전자가 그 판단에 의하여 자기가 통행하고 있는 도로의 폭이 교차하는 도로의 폭보다도 객관적으로 상당히 넓다고 일견하여 분별할 수 있는 경우를 의미한다고 해석함이 상당하므로, 실측상의 노폭(차도 부분)이 9.5m와 11m로 1.5m의 근소한 노폭의 차이가 있는 것만으로 통행우선권을 인정하는 것은 위법하다고 판시(도로폭 구분 기준)\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}
```

41. 직진 대 우회전 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 오른쪽 우회전 대 왼쪽 직진

도표 번호

차13-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A813-1&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "60",
 "B": "40"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않는 동일 폭의 교차로에서 우회전하는 A차량과 A차량의 진행방향 왼쪽 도로에서 직진 진입하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

동일 폭의 교차로에서는 도로교통법 제26조 제3항에 따라 오른쪽에서 진입한 차량에게 통행 우선권이 있으나, 우회전을 하는 경우에는 직진하는 차량의 진로상에 진로를 변경하여 들어가기 때문에 직진보다 주의의무가 크므로 이를 감안하여 양 차량의 기본 과실비율을 60:40으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 도로교통법 제25조 제1항에 따라 우회전차량은 도로 오른쪽 가장자리로 우회전하여야 하나 이를 위반하여 중앙선 쪽으로 크게 우회전한 경우에는 우회전차량인 A차량의 과실을 10%까지 가산할 수 있다.
② 우회전하는 A차량이 교차로 내 명확히 선진입한 경우, 도로교통법 제26조 제1항에 따라후진입하는 B차량의 양보의무가 가중되어 후진입하는 B차량의 과실을 20%까지 가산할 수 있다.
③ 신호기에 의해 교통정리가 행하여지고 있지 않는 삼거리(T자) 교차로 직진 대 좌회전 사고의 경우에는 회전차량에 10% 과실을 가산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거에 주의하여야 한다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n③ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 오른쪽 도로의 차에 진로를 양보하여야 한다."
 }
]

precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "대구지방법원 2012. 9. 13. 선고 2010가단4991 판결\n야간에 신호등 없는 교차로에서 A차량이 오른쪽 진입로에서 우회전을 하던 중 전방좌우를 잘 살피지 아니한 채 편도2차로의 직진차로 중 1차로까지 진입해 진행한 과실로, 편도2차로의 직진차로 중 1차로에서 전방주시의무를 해태한 채 직진하던 B차량의 전면부를 A차량의 후면부로 충돌하여 상해에 이르게 한 사고 : B과실 30%\n서울중앙지방법원 2019. 1. 25. 선고 2018나50637 판결\n교통정리를 하고 있지 아니하는 삼거리(T자) 교차로에서 우회전하던 A차량이 좌측에서 우측으로 직진하던 B차량을 충격한 사고 : B과실 30%\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}
```


42. 직진 대 우회전 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 왼쪽직진 교차로 내 진로변경 대 오른쪽 우회전

도표 번호

차13-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A813-2&chartType=1

fault_ratio


```
{
 "A": "60",
 "B": "40"
}
```


accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않은 교차로에서 1차로를 따라 직진하다가 교차로 내에서 2차로로 진로변경을 하는 A차량과 A차량의 진행방향 우측도로에서 우회전을 하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

본 도표는 기본적으로 양 차량이 진행하는 도로의 폭이 동일한 경우에 적용한다.
교차로의 형태가 사거리(十자)인지 삼거리(T자)인지는 구별하지 아니하며 교차로의 차로가 2개를 초과하는 경우에도 적용한다.

basic_fault_explanation

A차량은 전방 신호에 의하여 보호받지 못한 채 교차로에 진입하여 직진하다가 진로변경을 하였다는 점, 직진차량이 모든 차로를 우회전차량보다 우선적으로 통행할 수 있다고 볼 근거는 없으며 B차량으로서는 좌측 도로에서 1차로를 따라 직진 중인 A차량이 2차로로 진로변경을 할 것까지 대비하기는 어렵다는 점, 도로교통법 제26조 제3항의 해석상 B차량이 A차량의 우측도로에서 교차로에 진입하고 있으므로 B차량에게 통행우선권이 있다고 볼 수 있는 점을 종합하면, A차량의 과실이 B차량보다 더 크다고 보아야 할 것이다. 다만, B차량도 교차로 진입 전에 전방 좌측에서 직진중인 A차량을 발견하고 그 진로를 계속 예의주시하면서 안전하게 우회전을 하여야 할 주의의무가 있다는 점을 고려할 때, 양 차량의 기본 과실비율을 60:40으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
① 우회전차량은 교차로에서 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하면서 우회전을 해야 하므로, B 차량이 급하게 우회전을 하였을 경우 B차량의 과실을 10%까지 가산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제19조 (안전거리 확보 등)\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제25조 (교차로 통행방법)\n① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n③ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 우측도로의 차에 진로를 양보하여야 한다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다."
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "대법원 2015.11.12 선고 2015도3107 판결\n이와 같은 관계 법령의 각 규정을 종합하여 볼 때, 교차로 진입 직전에 설치된 백색실선을 교차로에서의 진로변경을 금지하는 내용의 안전표지와 동일하게 볼 수 없으므로, 교차로에서의 진로변경을 금지하는 내용의 안전표지가 개별적으로 설치되어 있지 않다면 자동차 운전자가 그 교차로에서 진로변경을 시도하다가 교통사고를 야기하였다고 하더라도 이를 교통사고처리 특례법 제3조 제2항 단서 제1호가 정한 '도로교통법 제5조에 따른 통행금지를 내용으로 하는 안전표지가 표시하는 지시를 위반하여 운전한 경우'에 해당한다고 할 수 없다.\n서울중앙지방법원 2021. 2. 5. 선고 2020나59927 판결\n주간에 편도 3차로 중 교차로에서 2차로 진행하다가 3차로로 진입하던 A차량을 일시정지선에 정지함이 없이 그대로 우측에서 우회전하여 3차로로 진입하던 B차량이 충격한 사고 : B과실 80%\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}
```

43. 직진 대 우회전 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 오른쪽소로 우회전 대 왼쪽대로 직진

도표 번호

차13-3

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A813-3&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "70",
 "B": "30"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않는 다른 폭의 교차로에서 소로에서 대로로 우회전하는 A차량과 A차량의 진행방향 왼쪽 대로에서 직진하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

우회전 A차량이 소로에서 진행하고 직진 B차량이 대로에서 진행한 점을 감안하여 양 차량의 기본 과실비율을 70:30으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 신호기 없는 교차로이므로 도로교통법 제31조에 따라 모든 차량은 서행을 하여야 할 것이나 서행하지 않는 경우에는 과실을 가산할 수 있다.
② 도로교통법 제25조 제1항에 따라 우회전차량은 도로 오른쪽 가장자리로 우회전하여야하나 이를 위반하여 중앙선 쪽으로 크게 우회전한 경우에는 과실을 가산할 수 있다.
③ 신호기에 의해 교통정리가 행하여지고 있지 않는 삼거리(T자) 교차로 사고의 경우에는 회전차량에 10%까지 과실을 가산할 수 있다.
④ 소로 진행 우회전 A차량이 선진입한 경우에는 소로 선진입과 대로 후진입 사이의 그 주의 의무 정도를 달리하기 어려우므로 A차량과 B차량 과실을 대등하게 본다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거에 주의하여야 한다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n② 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에는 서행하여야 하며, 폭이 넓은 도로로부터 교차로에 들어가려고 하는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n제31조(서행 또는 일시정지할 장소)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로\n② 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 일시

정지 하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하고 좌우를 확인할 수 없거나 교통이 빈번한 교차로"
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "대법원 1997. 6. 27. 선고 97다14187 판결\n자기 차량이 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은지 여부는 통행 우선순위를 결정하는 중요한 기준이 되므로 이를 엄격히 해석·적용할 것이 요구되는 한편, 차량이 교차로를 통행하는 경우 그 통행하고 있는 도로와 교차하는 도로 폭의 차가 근소한 때에는 눈의 착각 등에 의하여 그 어느 쪽이 넓은지를 곧바로 식별하기 어려운 경우가 적지 않아 단순히 정지 상태에서의 양 도로폭의 계측상의 비교에 의하여 일률적으로 결정할 것은 아니고, 여기서 도로교통법 제22조 제6항(현행 제26조 제2항을 의미함)의 '그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우'라고 함은 자동차를 운전 중에 있는 통상의 운전자가 그 판단에 의하여 자기가 통행하고 있는 도로의 폭이 교차하는 도로의 폭보다도 객관적으로 상당히 넓다고 일견하여 분별할 수 있는 경우를 의미한다고 해석함이 상당하므로, 실측상의 노폭(차도 부분)이 9.5m와 11m로 1.5m의 근소한 노폭의 차이가 있으나 위 두 도로 모두 대전직할시(현재 대전광역시) 둔산신시가지의 중심도로로서 모두 편도 3차로의 차도와 보도의 구별이 있는 사실을 알 수 있는바 11m 도로가 폭이 넓은 도로에 해당하여 통행우선권을 인정하는 것은 위법하다(도로폭 구분 기준)\n대법원 1999. 8. 24. 선고 99다21264 판결\n교통정리가 행하여지고 있지 아니하는 교차로에 들어가려는 모든 차는 그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에는 먼저 서행하면서 폭이 넓은 도로에서 그 교차로에 들어가려고 하는 차가 있는지 여부를 잘 살펴 만약 그러한 차가 있는 경우에는 그 차에게 진로를 양보하여야 하는 것이고, 소로에서 진행한 차량이 시간적으로 교차로에 먼저 도착하여 교차로에 먼저 진입할 수 있다고 하더라도 폭이 넓은 도로에서 교차로에 들어가려고 하는 차보다 우선하여 통행할 수 없다.(통행 우선순위 기준)\n광주지방법원 목포지원 1993. 7. 29. 선고 93가단1716 판결\n주간에 비가 온 후 미끄러운 신호등 없는 삼거리(T자) 교차로에서 A차량이 오른쪽 소로(편도 1차로)에서 대로(편도 2차로)로 우회전하던 중, 대로에서 직진하는 B차량(화물차)을 발견했음에도 불구하고 진로를 양보하지 않고 그대로 먼저 진입한 과실로, 왼쪽 대로에서 서행 및 전방좌우 주시의무를 게을리 한 채 과속으로 질주하던 B차량으로 하여금 충돌을 피하기 위해 조향장치를 왼쪽으로 급히 조작케 하여 B차량이 반대차선으로 진입하여 반대차선에서 진행하던 차량들과 충돌한 사고 : 소로우회전 A과실 40%, 대로직진 60%\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

44. 직진 대 우회전 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 오른쪽대로 우회전 대 왼쪽소로 직진

도표 번호

차13-4

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A813-4&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "30",
"B": "70"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않는 다른 폭의 교차로에서 대로를 진행하다가 소로로 우회전하는 A차량과 A차량의 진행방향 왼쪽 소로에서 직진하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

우회전 A차량이 대로를 진행하고 직진 B차량이 소로에서 진행한 점을 감안하여 양 차량의 기본 과실비율을 30:70으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 신호기 없는 교차로이므로 도로교통법 제31조에 따라 모든 차량은 서행을 하여야 할 것이나 서행하지 않는 경우에는 과실을 가산할 수 있다.
② 도로교통법 제25조 제1항에 따라 우회전차량은 도로 오른쪽 가장자리로 우회전하여야 하나 이를 위반하여 중앙선 쪽으로 크게 우회전한 경우에는 과실을 가산할 수 있다.
③ 신호기에 의해 교통정리가 행하여지고 있지 않는 삼거리(T자) 교차로 사고의 경우에는 회전차량에 10%까지 과실을 가산할 수 있다.
④ 소로에서 직진한 B차량이 명확히 선진입하여 교차로를 상당한 거리로 통과하여 왔음을 대로에서 우회전하는 A차량이 확인할 수 있는 경우, 소로 직진 B차량의 통행우선권을 고려하여 30%까지 감산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거에 주의하여야 한다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n② 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에는 서행하여야 하며, 폭이 넓은 도로로부터 교차로에 들어가려고 하는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n제31조(서행 또는 일시정지할 장소)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여 야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로\n② 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 일시정지 하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하고 좌우를 확인할 수 없거나 교통이 빈번한 교차로"
}
]

precedents_and_mediation

[
{
"content": "대법원 1997. 6. 27. 선고 97다14187 판결\n자기 차량이 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은지 여부는 통행 우선순위를 결정하는 중요한 기준이 되므로 이를 엄격히 해석·적용할 것이 요구되는 한편, 차량이 교차로를 통행하는 경우 그 통행하고 있는 도로와 교차하는 도로 폭의 차가 근소한 때에는 눈의 착각 등에 의하여

그 어느 쪽이 넓은지를 곧바로 식별하기 어려운 경우가 적지 않아 단순히 정지 상태에서의 양 도로폭의 계측상의 비교에 의하여 일률적으로 결정할 것은 아니고, 여기서 도로교통법 제22조 제6항(현행 제26조 제2항을 의미함)의 '그 차가 통 행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우'라고 함은 자동차를 운전 중에 있는 통상의 운전자가 그 판 단에 의하여 자기가 통행하고 있는 도로의 폭이 교차하는 도로의 폭보다도 객관적으로 상당히 넓다고 일견하여 분별할 수 있는 경우를 의미한다고 해석함이 상당하므로, 실측상의 노폭(차도 부분)이 9.5m와 11m로 1.5m의 근소한 노폭의 차이가 있으나 위 두 도로 모두 대전직할시 (현재 대전광역시) 둔산신시가지의 중심도로로서 모두 편도 3차로의 차도와 보도의 구별이 있는 사실을 알 수 있는 바 11m 도로가 폭이 넓은 도로에 해당하여 통행우선권을 인정하는 것은 위법하 다(도로폭 구분 기준)\n대법원 1999. 8. 24. 선고 99다21264 판결\n교통정리가 행하여지고 있지 아니하는 교차로 에 들어가려는 모든 차는 그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에는 먼저 서행하면서 폭 이 넓은 도로에서 그 교차로에 들어가려고 하는 차가 있는지 여부를 잘 살펴 만약 그러한 차가 있는 경우에는 그 차에게 진로를 양보하여야 하는 것이고, 소로에서 진행한 차량이 시간적으로 교차로에 먼저 도착하여 교차로에 먼저 진입할 수 있다고 하더라도 폭이 넓은 도로에서 교차로에 들어가려고 하는 차보다 우선하여 통행할 수 없다.(통행 우선순위 기준) \n서울중앙지방법원 2018. 5. 2. 선고 2017나76793 판결\nA차량이 통행하고 있던 도로의 폭이 10.4m이고 B차량 이 우회전하고 있던 도로의 폭이 7.3m인 상황에서 도로 양 측에 다수의 차량들이 주차되어 있던 관계로 A차량이 통행하 고 있던 도로의 폭이 B차량이 통행하고 있던 도로의 폭보다 객관적으로 상당히 넓다고 일견하여 분별할 수 있는 경우에 해당하지 않는다고 판단한 사례\n닫기"
}
]

collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": false,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": true
}

45. 직진 대 우회전 사고 - 상대차량이 맞은편에서 진입 - 동일폭 이면도로 사거리(十자)에서 우회전 대 우-〉좌 직진

도표 번호

차14-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A814-1&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "70",
"B": "30"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않는 동일폭의 이면도로 사거리(삼거리) 교차로에서 우회전하는 A차량과 A차량의 진행방향 우측 도로에서 우→좌 방향으로 직진하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

동일 폭의 교차로에서는 도로교통법 제26조 제3항에 따라 우측도로에서 진입한 B차량에게 통행우선권이 있고, 또한 우회전을 하는 경우에는 직진하는 B차량의 진로상에 진로를 변경하여 들어가기 때문에 직진보다 주의의무가 크므로, 이를 감안하여 양 차량의 기본 과실을 70:30으로 정한다.
삼거리 교차로의 경우도 B차량에게 우측도로 및 직진 통행우선권 요소를 모두 반영하였고, 사거리 교차로와 비교하여 볼 때, 우회전 차량에 대한 주의의무는 크게 다르지 않으므로, 삼거리 교차로 요소를 추가로 반영하지 않고 사거리 교차로의 경우와 동일하게 양 차량의 기본과실을 70:30으로 정한다.

adjustment_explanation

1
대형차인 경우 회전시 주의의무가 가중되는 바, 과실을 5%까지 가산할 수 있다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리 를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하 거나 진행하는 보행자 또는 자전거 등에 주의하여야 한다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로 에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n② 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 그 차가 통행 하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에는 서행하여야 하며, 폭이 넓 은 도로로부터 교차로에 들어가려고 하는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여 야 한다.\n③ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 우측도 로의 차에 진로를 양보하여야 한다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으 로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위 가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다."
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "서울중앙지법 2020. 2. 14. 선고 2019나51699 판결 (직진 차량 우측통행 불이행)\n창원시 진해구 이면도로 사거리 교차로에서 원고 차량이 (十)자형인 이 사건 교차로에 이르러 우측 방향으로 우회전하던 중, 원고 차량의 우측 방향에서 좌측 방향으로 직진 주행하려던 피고 차량과 충돌한 사고로 인하여 원고 차량의 앞범퍼 우측 전조등 부분과 피고 차량의 앞범퍼 좌측 모서리 부분이 파손되었는바, ① 이 사건 교차로가 위치한 도로는 주택가 부근의 이면도로로서, 중앙선이 그어져 있지 아니한 점, ② 원고 차량 내부의 블랙박스 영상에 의하면 원고차량이 이 사건 교차로에 진입할 당시 피고 차량 역시 원고 차량의 우측 도로에서 이 사건 교차로로 진입하는 모습이 촬영되어 있는 점, ③ 이 사건 교차로에는 신호등이 설치되어 있지 않았고, 도로 양측에 주차되어 있는 차량들로 인하여 원고 차량 운전자의 시야가 제한을 받을 수 밖에 없는 상황이었던 점, ④ 그런데 원고 차량 운전자는 이 사건 교차로에 진입하기 전에 직진 차량의 유무 등 도로 상황을 살피가 위하여 일시 정지하지 아니한 채 서행하면서 그대로 우회전을 시도하였던 점 등에 비추어 보면, 이 사건 사고 당시 원고 차량 운전자는 전방 및 좌우를 잘 살피고 우측 도로에 차량이 있는 경우 도로교통법 제26조 제3항에 따라 그 차량에게 진로를 양보하여야 할 의무가 있음에도 불구하고 그러한 주의의무를 게을리하였다고 할 것이어서, 이 사건 사고는 원고 차량 운전자의 주된 과실로 인하여 발생하였다고 봄이 상당하기는 하 다. 다만, 앞서 든 각 증거에 의하여 인정되는 이 사건 사고의 경위 및 사고 당시 피고 차량의 주행 상태(피고 차량은 도로의 중앙으로 주행하면서 이 사건 교차로에 진입한 것으로 보인다), 원고 차량과 피고 차량의 각 파손 부위 등 변론에 나타난 제반 사정을 고려해 보면, 피고 차량 운전자로서도 원고 차량이 이 사건 교차로에 진입하여 우회전하려는 것을 미리 발견하고 잠시 정차하는 등의 조치를 취하거나 도로의 우측으로 주행함으로써, 이 사건 사고의 발생을 방지하거나 적어도 손해가 확대되는 것을 회피할 가능성이 있었다고 보이므로, 결국 이 사건 사고는 원고 차량 운전자와 피고 차량 운전자의 과실이 경합하여 발생하였다고 판단되고, 위에서 언급한 여러 사정을 종합하면 원고 차량과 피고 차량의 과실비율은 60:40으로 봄이 상당하다.\n닫기"
 }
]
```

collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": false,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": true
}

46. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 맞은편에서 진입 - 직진 대 맞은편 좌회전

도표 번호

차15-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A815-1&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "30",
"B": "70"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않는 교차로에서 직진하는 A차량과 맞은편 주행방향에서 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

신호기가 설치되어 있더라도 양 방향 모두 황색점멸신호 또는 적색점멸신호로 되어있는 경우 등은 「교통정리가 이루어지고 있지 않는 교차로」에 해당하여 본 도표를 준용한다.

basic_fault_explanation

도로교통법 제26조 제4항에 따라 좌회전 차량은 직진차량에게 양보할 의무가 있으므로 좌회전차량인 B차량의 과실이 중하다고 할 것이지만, A차량도 동법 제31조에 따라 교차로 진입 전 서행 또는 일시정지를 준수하고 전방 및 좌우를 주의해야 하는 의무가 있어 양 차량의 기본 과실비율을 30:70으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
① 도로교통법 제26조 제1항 및 동조 제4항의 해석상 통행 후순위인 좌회전 차량이라 하더라도 좌회전을 완료한 경우에는 통행 우선권이 있으므로, B차량이 명확히 선진입하여 좌회전을 완료한 경우에는 과실을 감산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
{

"content": "도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라서 행하 면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도 경찰청장이 교차로의 상황 에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는 그 교차로 에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n도로교통법 제31조(서행 또는 일시정지할 장소)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여 야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로\n② 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 일시정지 하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하고 좌우를 확인할 수 없거나 교통이 빈번한 교차로"
}
]

precedents_and_mediation

[
{
"content": "서울민사지방법원 1994. 10. 14. 선고 94나11995 판결\n야간에 신호기 없는 삼거리(T자) 교차로에서 B차량이 좌회전 하던 중 차량의 속도를 줄이고 교행 하는 자동차의 동태를 잘 살피면서 위 교차로를 직진하는 차량의 진행을 방해해서는 아니 됨에도 불구하고 이를 게을리 한 채 만연히 좌회전 진행한 과실로, 반대방향에서 전방좌우 주시의무를 태만히 한 채 직진하여 B차량과 동시에 교차로에 진입한 A차량을 충돌하여 사망 및 상해에 이르게 한 사고 : B과실 70%\n서울지방법원 동부지원 1993. 8. 19. 선고 93가합6742 판결\n주간에 편도3차로의 사거리(十자) 교차로에서 B차량이 1차로를 따라 진행하다가 교차로에 이르러 주변을 제대로 살피지 아니한 채 좌회전 한 과실로, 진행방향 맞은편에서 B차량이 먼 저 진입 하고 있었는데도 차량의 동태를 잘 살피지 아니한 채 직진하던 A차량을 충돌하여 사 망에 이르게 한 사고 : B과실 70%\n서울지방법원북부지원 1993. 2. 12. 선고 92가합10474 판결\n주간에 황색점멸등이 설치된 삼거리(T자) 교차로에서 B차량이 좌회전하던 중 진로 전방 좌우 를 주시하여 안전함을 확인하고 좌회전하여 사고발생을 방지하여야 함에도 이를 게을리 한 채 만연히 좌회전한 과실로, 마침 반대방향에서 B차량이 일시정지 한 채 좌측 방향표시기를 작 동한 것을 발견하고도 자신에게 진로를 양보할 것으로만 생각하고 계속 같은 속도로 직진해 오던 A 이륜차를 충격하여 상해를 입힌 사고 : B과실 80%\n닫기"
}
]

collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": true,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": true
}

47. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 왼쪽 직진 대 오른쪽 좌회전

도표 번호

차16-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A816-1&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "40",
"B": "60"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않는 동일 폭의 교차로에서 직진하는 A차량과 A차량의 진행방향 오른쪽 도로에서 좌회전 진입하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

도로교통법 제26조 제4항에 따라 직진차량이 좌회전차량보다 통행우선권이 있지만, 좌회전차량이 오른쪽 도로에서 진입한 차량인 점을 감안하여 직진차량인 A차량과 좌회전차량인 B차량의 기본 과실비율을 40:60으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 도로교통법 제26조 제1항 및 동조 제4항의 합리적인 해석상 통행 후순위인 좌회전 차량이라 하더라도 좌회전을 완료한 경우에는 통행 우선권이 있으므로, B차량이 명확히 선진입하여 좌회전을 완료한 경우에는 과실을 감산할 수 있다.
② 신호기에 의해 교통정리가 행하여지고 있지 않는 삼거리(T자) 교차로 직진 대 좌회전 사고의 경우에는 회전차량에 10%까지 과실을 가산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제2조(정의)\n28. 서행(徐行)이란 운전자가 차 또는 노면전차를 즉시 정지시킬 수 있는 정도의 느린 속도 로 진행하는 것을 말한다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라서 행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도 경찰청장이 교 차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.
\n③ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 오른쪽 도로의 차에 진로를 양보하여야 한다.\n④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는 그 교차로 에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n도로교통법 제31조(서행 또는 일시정지할 장소)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여 야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로\n② 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 일시정지 하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하고 좌우를 확인할 수 없거나 교통이 빈번한 교차로"
}
]

precedents_and_mediation

[
{
"content": "서울지방법원 북부지원 1993. 8. 2. 선고 92가단2008 판결 (차16-1)\n야간에 신호기 없는 교차로에서 B차량(덤프트럭)이 시속 약 10km의 속도로 좌회전 하던 중, 전방좌우에서 진행하는 차량의 동태를 주시하지 아니한 채 진행방향 왼쪽에서 오른쪽으로 직 진하던 A차량의 앞부분과 B차량의 왼쪽 중간부위가 충돌한 사고 : B 좌회전 과실 65%\n수원지방법원 1994. 1. 13. 선고 93나8778 판결 : (차16-1)\n주간에 신호기 없는 사거리(十자) 교차로에서 B차량(11톤 카고트럭)이 교차로에 먼저 진입하여 좌회전하던 중 전방 및 좌우주시의무를 태만한 과실로, 왼쪽 교차도

로에서 이미 교차로에 진입하여 진행 중인 B차량이 있음에도 일시정지 및 전방좌우주시의무를 태만한 채 직진하던 A차량(버스)의 앞부분과 B차량의 왼쪽 옆부분이 충돌한 사고 : B 좌회전 과실 40%\n서울중앙지방법원 2016. 8. 11. 선고 16나22119 판결 : (차16-1)\n주간에 신호등이 없는 교차로에서 좌회전을 하는 B차량과 B차량 진행방향 왼쪽에서 오른쪽 으로 직진하는 A차량이 충돌한 사고 : B 좌회전 과실 70%\n닫기"
 }
]

collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}
```


48. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 오른쪽 직진 대 왼쪽 좌회전

도표 번호

차16-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A816-2&chartType=1

fault_ratio


```
{
 "A": "30",
 "B": "70"
}
```


accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않은 교차로에서 직진하는 A차량과 A차량의 진행방향 왼쪽 도로에서 좌회전 진입하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

직진차량인 A차량이 오른쪽차량인 경우에는 도로교통법 제26조 제3항(교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 오른쪽도로의 차에 진로를 양보하여야 한다.)에 따라 좌회전차량인 B차량의 과실을 10% 높여 양 차량의 기본 과실비율을 30:70으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
① 도로교통법 제26조 제1항 및 동조 제4항의 합리적인 해석상 통행 후순위인 좌회전 차량이라 하더라도 좌회전을 완료한 경우에는 통행 우선권이 있으므로, B차량이 명확히 선진입하여 좌회전을 완료한 경우에는 과실을 감산할 수 있다.
② 신호기에 의해 교통정리가 행하여지고 있지 않는 삼거리(T자) 교차로 직진 대 좌회전 사고의 경우에는 회전차량에 10%까지 과실을 가산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제2조(정의)\n28. 서행(徐行)이란 운전자가 차 또는 노면전차를 즉시 정지시킬 수 있는 정도의 느린 속도 로 진행하는 것을 말한다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라서 행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도 경찰청장이 교 차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n③ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 오른쪽 도로의 차에 진로를 양보하여야 한다.\n④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는 그 교차로 에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n도로교통법 제31조(서행 또는 일시정지할 장소)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여 야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로\n② 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 일시정지 하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하고 좌우를 확인할 수 없거나 교통이 빈번한 교차로"
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "서울고등법원 2003. 10. 24. 선고 2003나16681 판결 : (차16-2)\n야간에 신호등 없는 사거리(十자) 교차로에서 B차량이 좌측 교차도로에서 좌회전하던 중 교 차하는 직진차로의 중앙선을 침범하여 진행한 과실로, 혈중알콜농도 0.349%의 주취상태로 직진하던 A(이륜차)와 충돌하여 상해를 입게 한 사고 : B 좌회전 과실 60%\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}
```


49. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 대로 직진 대 좌/우 소로 좌회전

도표 번호

차16-3

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A816-3&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "20",
"B": "80"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않는 다른 폭의 교차로에서 대로를 이용하여 직진하는 A차량과 소로를 이용하여 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

도로교통법 제26조 제2항 및 동조 제4항에 따라 대로에서 직진한 A차량에게 통행 우선권이 있지만, A차량도 동법 31조에 따라 교차로 진입 전 서행 또는 일시정지를 준수하고 전방 및 좌우를 주의해야 하는 의무가 있어 기본 과실비율을 20:80으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① B차량이 명확히 선진입하여 좌회전을 완료한 직후 상황 임을 감안하여 B차량 과실을 20% 범위 내에서 감산할 수 있다.
② 신호기에 의해 교통정리가 행하여지고 있지 않는 삼거리(T자) 교차로 직진 대 좌회전 사고의 경우에는 회전차량에 10%까지 과실을 가산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제2조(정의)\n28. 서행(徐行)이란 운전자가 차 또는 노면전차를 즉시 정지시킬 수 있는 정도의 느린 속도 로 진행하는 것을 말한다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라서 행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도 경찰청장이 교 차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로 에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n② 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 그 차가 통행 하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에는 서행하여야 하며, 폭이 넓은 도로로부터 교차로에 들어가려고 하는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보 하여야 한다.\n③ 교통정리를 하고있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 오른 쪽 도로의 차에 진로를 양보하여야 한다.\n④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는 그 교차로 에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다."
}
]

precedents_and_mediation

[
{
"content": "서울지방법원 서부지원 1993. 7. 29. 선고 92가단30538 판결\n주간에 신호기 없는 삼거리(T자) 교차로에서 B차량이 왼쪽 골목길(소로)에서 왕복 6차로 도로 로 좌회전하던 중 주위를 잘 살피지 아니한 과실로, 오른쪽 편도3차로의 대로를 1차로로 주행 하면서 주변을 살피지 아니한 채 직진하던 A차량을 충돌하여 상해를 입힌 사고 : B과실 80%\n대법원 1997. 6. 27. 선고 97다14187 판결\n자기 차량이 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은지 여부는 통행 우선순 위를 결정하는 중요한 기준이 되므로 이를 엄격히 해석·적용할 것이 요구되는 한편, 차량이 교 차로를 통행하는 경우 그 통행하고 있는 도로와 교차하는 도로 폭의 차가 근소한 때에는 눈의 착각 등에 의하여 그 어느 쪽이 넓은지를 곧바로 식별하기 어려운 경우가 적지 않아 단순히 정 지 상태에서의 양 도로폭의 계측상의 비교에 의하여 일률적으로 결정할 것은 아니고, 여기서 도로교통법 제22조 제6항(현행 제26조 제2항을 의미함)의 '그 차가 통행

하고 있는 도로의 폭 보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우'라고 함은 자동차를 운전 중에 있는 통상의 운전자가 그 판단에 의하여 자기가 통행하고 있는 도로의 폭이 교차하는 도로의 폭보다도 객관적으로 상당 히 넓다고 일견하여 분별할 수 있는 경우를 의미한다고 해석함이 상당하므로, 실측상의 노폭 (차도 부분)이 9.5m와 11m로 1.5m의 근소한 노폭의 차 이가 있으나 위 두 도로 모두 대전직 할시 (현재 대전광역시) 둔산신시가지의 중심도로로서 모두 편도 3차로의 차도와 보도의 구별 이 있는 사실을 알 수 있는바, 11m 도로가 폭이 넓은 도로에 해당하여 통행우선권을 인정하 는 것은 위법하 다(도로폭 구분 기준)\n대법원 1996. 5. 10. 선고 96다7564 판결\n차가 폭이 좁은 도로에서 교통정리가 행하여지고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 경 우에는 먼저 서행하면서 폭이 넓은 도로에서 그 교차로에 들어가려고 하는 차가 있는지 여부 를 잘 살펴 만약 그러한 차가 있는 경우에는 그 차에게 진로를 양보하여야 하는 것이고, 시간 적으로 교 차로에 먼저 진입할 수 있다고 하더라도 폭이 넓은 도로에서 교차로에 들어가려고 하는 차보다 우선하여 통행할 수는 없 다.\n대전지방법원 홍성지원 1993. 8. 27. 선고 92가합1589 판결(차16-3)\n야간에 신호등 없는 편도 1차로의 삼거 리(T자) 교차로에서 B(이륜차, 무면허)가 좌측 농로에 서 나와 전방 우측에서 진행해오는 차량의 상태를 잘 살피지 아니 한 채 좌회전으로 진입하여 20미터 가량 앞서 가던 중(좌회전 완료 직후), 전방주시의무를 태만히 한 채 만연히 직진하 던 A차량이 우측 앞 범퍼 부분과 B의 좌측 뒷바퀴부분이 충돌한 사고 : B 좌회전 과실 30%\n서울중앙지방법원 2018. 5. 2. 선고 2017나76793 판결\nA차량이 통행하고 있던 도로의 폭이 10.4m이고 B차량이 우회전하고 있던 도로의 폭 이 7.3m인 상황에서 도로 양 측에 다수의 차량들이 주차되어 있던 관계로 A차량이 통행하고 있 던 도로의 폭이 B차량이 통행하고 있던 도로의 폭보다 객관적으로 상당히 넓다고 일견하여 분 별할 수 있는 경우에 해당하지 않는다고 판단\n닫 기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

50. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 소로 직진 대 오른쪽 대로 좌회전

도표 번호

차16-4

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A816-4&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "50",
 "B": "50"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않는 다른 폭의 교차로에서 소로를 이용하여 직진하는 A차량과 A차량의 진행방향 오른쪽 대로를 이용하여 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

대로 좌회전차량과 소로 직진차량 간의 사고에서는 도로교통법 제26조 제2항과 제4항이 경합되고 있고, 소로 직진과 좌회전 진입간의 그 주의의무 정도를 달리하기 어려우므로 양 차량의 기본 과실비율을 50:50으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
① B차량이 명확히 선진입하여 좌회전을 완료한 직후 상황 임을 감안하여 B차량 과실을 20% 범위 내에서 감산할 수 있다.
② 신호기에 의해 교통정리가 행하여지고 있지 않는 삼거리(T자) 교차로 직진 대 좌회전 사고의 경우에는 회전차량에 10%까지 과실을 가산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제2조(정의)\n28. 서행(徐行)이란 운전자가 차 또는 노면전차를 즉시 정지시킬 수 있는 정도의 느린 속도 로 진행하는 것을 말한다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라서 행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도 경찰청장이 교 차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로 에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n② 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 그 차가 통행 하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에는 서행하여야 하며, 폭이 넓은 도로로부터 교차로에 들어가려고 하는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보 하여야 한다.\n③ 교통정리를 하고있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 오른 쪽 도로의 차에 진로를 양보하여야 한다.\n④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는 그 교차로 에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다."
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "서울지방법원 서부지원 1993. 7. 29. 선고 92가단30538 판결\n주간에 신호기 없는 삼거리(T자) 교차로에서 B차량이 왼쪽 골목길(소로)에서 왕복 6차로 도로 로 좌회전하던 중 주위를 잘 살피지 아니한 과실로, 오른쪽 편도3차로의 대로를 1차로로 주행 하면서 주변을 살피지 아니한 채 직진하던 A차량을 충돌하여 상해를 입힌 사고 : B과실 80%\n대법원 1997. 6. 27. 선고 97다14187 판결\n자기 차량이 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은지 여부는 통행 우선순 위를 결정하는 중요한 기준이 되므로 이를 엄격히 해석·적용할 것이 요구되는 한편, 차량이 교 차로를 통행하는 경우 그 통행하고 있는 도로와 교차하는 도로 폭의 차가 근소한 때에는 눈의 착각 등에 의하여 그 어느 쪽이 넓은지를 곧바로 식별하기 어려운 경우가 적지 않아 단순히 정 지 상태에서의 양 도로폭의 계측상의 비교에 의하여 일률적으로 결정할 것은 아니고, 여기서 도로교통법 제22조 제6항(현행 제26조 제2항을 의미함)의 '그 차가 통행하고 있는 도로의 폭 보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우'라고 함은 자동차를 운전 중에 있는 통상의 운전자가 그 판단에 의하여 자기가 통행하고 있는 도로의 폭이 교차하는 도로의 폭보다도 객관적으로 상당 히 넓다고 일견하여 분별할 수 있는 경우를 의미한다고 해석함이 상당하므로, 실측상의 노폭 (차도 부분)이 9.5m와 11m로 1.5m의 근소한 노폭의 차이가 있으나 위 두 도로 모두 대전직 할시 (현재 대전광역시) 둔산신시가지의 중심도로로서 모두 편도 3차로의 차도와 보도의 구별 이 있는 사실을 알 수 있는바, 11m 도로가 폭이 넓은 도로에 해당하여 통행우선권을 인정하 는 것은 위법하다(도로폭 구분 기준)\n대법원 1996. 5. 10. 선고 96다7564 판결\n차가 폭이 좁은 도로에서 교통정리가 행하여지고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 경 우에는 먼저 서행하면서 폭이 넓은 도로에서 그 교차로에 들어가려고 하는 차가 있는지 여부 를 잘 살펴 만약 그러한 차가 있는 경우에는 그 차에게 진로를 양보하여야 하는 것이고, 시간 적으로 교차로에 먼저 진입할 수 있다고 하더라도 폭이 넓은 도로에서 교차로에 들어가려고 하는 차보다 우선하여 통행할 수는 없다.\n대전지방법원 홍성지원 1993. 8. 27. 선고 92가합1589 판결(차16-3)\n야간에 신호등 없는 편도 1차로의 삼거
```

리(T자) 교차로에서 B(이륜차, 무면허)가 좌측 농로에 서 나와 전방 우측에서 진행해오는 차량의 상태를 잘 살피지 아니 한 채 좌회전으로 진입하여 20미터 가량 앞서 가던 중(좌회전 완료 직후), 전방주시의무를 태만히 한 채 만연히 직진하던 A차량이 우측 앞 범퍼 부분과 B의 좌측 뒷바퀴부분이 충돌한 사고 : B 좌회전 과실 30%\n서울중앙지방법원 2018. 5. 2. 선고 2017나76793 판결\nA차량이 통행하고 있던 도로의 폭이 10.4m이고 B차량이 우회전하고 있던 도로의 폭 이 7.3m인 상황에서 도로 양 측에 다수의 차량들이 주차되어 있던 관계로 A차량이 통행하고 있 던 도로의 폭이 B차량이 통행하고 있던 도로의 폭보다 객관적으로 상당히 넓다고 일견하여 분 별할 수 있는 경우에 해당하지 않는다고 판단\n닫 기"
}
]

collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": false,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": true
}

51. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 소로 직진 대 왼쪽 대로 좌회전

도표 번호

차16-5

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A816-5&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "45",
"B": "55"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않는 다른 폭의 교차로에서 소로를 이용하여 직진하는 A차량과 A차량의 진행방향 왼쪽 대로에서 소로로 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

소로 직진차량인 A차량이 오른쪽 도로에서 진입한 차량이므로, 도로교통법 제26조 제3항을 감안하여 왼쪽 도로에서 진입한 B차량의 과실이 약간 크다고 보아 양 차량의 기본 과실비율을 45:55로 정하였다.

adjustment_explanation

1
① B차량이 명확히 선진입하여 좌회전 완료한 직후 상황 임을 감안하여 B차량 과실을 20% 범위 내에서 감산할 수 있다.
② 신호기에 의해 교통정리가 행하여지고 있지 않는 삼거리(T자) 교차로 직진 대 좌회전 사고의 경우에는 회전차량에 10% 과실을 가산할 수 있다.

제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제2조(정의)\n28. 서행(徐行)이란 운전자가 차 또는 노면전차를 즉시 정지시킬 수 있는 정도의 느린 속도 로 진행하는 것을 말한다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라서 행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도 경찰청장이 교 차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n② 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 그 차가 통행하 고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에는 서행하여야 하며, 폭이 넓은 도로로부터 교차로에 들어가려고 하는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n③ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 오른쪽 도로의 차에 진로를 양보하여야 한다.\n④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는 그 교차로 에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다."
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "대법원 1995. 7. 11. 선고 95다11832 판결\n도로교통법 제22조 제6항에 의하면 교통정리가 행하여지고 있지 아니하는 교차로에 들어가 려는 모든 차는 그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에는 서 행하여야 하며, 폭이 넓은 도로로부터 교차로에 들어가려고 하는 다른 차량이 있는 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다고 규정하고 있고, 이 사건의 경우는 피고 운전차량이 진행하여 온 도로가 폭이 넓어 피고에게 우선 통행권이 있을 뿐만 아니라, 피고차량이 교차로에 훨씬 먼 저 진입하고 있었다고 보여지는 바, 피고로서는 교통법규를 위배한 것이 아닐 뿐더러 특별한 사정이 없는 한 상대방이 도로교통법을 위배하여 피고 운전차량의 진행을 방해하리라고 예상하고, 이에 대비하여야 할 주의의무까지 있다고 할 수 없다.\n대법원 1998. 2. 27. 선고 97다48241 판결\n도로교통법 제22조 제4항 및 제6항에서 교통정리가 행하여지고 있지 아니하는 교차로에 들 어가려는 모든 차는 그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에 는 서행하여야 하며, 폭이 넓은 도로로부터 교차로에 들어가려고 하는 다른 차가 있는 때에는 그 차에게 진로를 양보하도록 규정하고 있는 점에 비추어 볼 때, 교통정리가 행하여지고 있지 아니하는 교차로의 넓은 도로를 운행하여 통행의 우선순위를 가진 차량의 운전사는 이와 교차 하는 좁은 도로의 차량이 교통법규에 따라 적절한 행동을 취하리라고 신뢰하고 운전한다고 할 것이므로, 넓은 도로를 따라 교차로에 이미 진입한 운전자로서는 특별한 사정이 없는 한 다른 운전자가 뒤늦게 교통법규를 무시하고 자신의 진행속도보다 빠른 속도로 무모하게 교차로에 진입하여 자신이 운전하는 차량과 충돌할지 모른다는 것까지 예상하고 대비하여 운전하여야 할 주의의무는 없다.\n대법원 1999. 8. 24. 선고 99다21264 판결\n교통정리가 행하여지고 있지 아니하는 교차로에 들어가려는 모든 차는 그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에는 먼저 서행하면서 폭이 넓은 도로에서 그 교차로에 들어가려고 하는 차가 있는지 여부를 잘 살펴 만약 그러한 차가 있는 경우에는 그 차 에게 진로를 양보하여야 하는 것이고, 시간적으로 교차로에 먼저 도착하여 교차로에 먼저 진 입할 수 있다고 하더라도 폭이 넓은 도로에서 교차로에 들어가려고 하는 차보다 우선하여 통 행할 수는 없다.\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
```

"precedents_and_mediation": true
}

52. 좌회전 대 좌회전 - 오른쪽 도로 좌회전 대 왼쪽 도로 좌회전 사고(동일폭 도로)

도표 번호

차17-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A817-1&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "40",
"B": "60"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않는 동일 폭의 교차로에서 좌회전하는 A차량과 A차량의 진행방향 왼쪽 도로에서 좌회전 진입하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

신호기가 없는 동일 폭의 교차로에서 동시 좌회전 진입한 경우 도로교통법 제26조 제3항에 따라 오른쪽 도로에서 진입한 A차량에게 통행우선권이 있으나 A차량도 동법 제25조 제2항 및 제31조에 따라 교차로 진입 전 서행 또는 일시정지를 준수하고 전방·좌·우를 주의해야 하는 의무가 있어 이를 고려 양 차량의 기본 과실비율을 40:60으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 도로교통법 제25조 제2항에 따라 좌회전차량은 미리 도로의 중앙선을 따라 서행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 하고, 동법 제38조 제1항에 따라 좌회전을 할 때에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 하므로, 이를 위반한 행위(서행불이행, 신호불이행 또는 지연, 소(대)좌회전)를 한 차량의 과실을 가산할 수 있다.
② 도로교통법 제6조에 따라 시·도경찰청장이 차마의 통행을 금지하거나 제한한 장소에서 좌회전 한 경우에는 과실이 더 중하므로 이를 위반한 차량의 과실을 가산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제6조(통행의 금지 및 제한)\n① 시·도경찰청장은 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 구간(區間)을 정하여 보행자, 차마 또는 노면전차의 통행을 금지하거나 제한할 수 있다. 이 경우 시·도경찰청장은 보행자, 차마 또는 노면전차의 통행을 금지하거나 제한한 도로의 관리청에 그 사실을 알려야 한다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라 서행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도경찰청장이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n③ 교

통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 우측도로의 차에 진로를 양보하여야 한다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야한다.\n닫기"
 }
}

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": false
}

53. 좌회전 대 좌회전 - 소로 좌회전 대 대로 좌회전

도표 번호

차17-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A817-2&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "70",
 "B": "30"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않는 다른 폭의 교차로에서 소로를 이용하여 대로로 좌회전하는 A차량과 대로에서 소로로 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

양 차량 모두 좌회전하던 중의 사고이지만, 도로교통법 제26조 제2항에 따라 대로에서 진입한 B차량에게 통행우선권이 있으나 B차량도 동법 제25조 제2항 및 제31조에 따라 교차로 진입 전 서행 또는 일시정지를 준수하고 전방 및 좌우를 주의해야 하는 의무가 있어 양차량의 기본 과실비율을 70:30으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 도로교통법 제25조 제2항에 따라 좌회전차량은 미리 도로의 중앙선을 따라 서행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 하고, 동법 제38조 제1항에 따라 좌회전을 할 때에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 하므로, 이를 위반한 행위(서행불이행, 신호불이행 또는 지연, 소(대)좌회전)를 한 차량의 과실을 가산할 수 있다.
② 도로교통법 제6조에 따라 시·도경찰청장이 차마의 통행을 금지하거나 제한한 장소에서 좌회전한 경우에는 과실이 더 중하므로 이를 위반한 차량의 과실을 20%까지 가산할 수 있다.

제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제6조(통행의 금지 및 제한)\n① 시·도경찰청장은 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위 하여 필요하다고 인정할 때에는 구간(區間)을 정하여 보행자, 차마 또는 노면전차의 통행 을 금지하거나 제한할 수 있다. 이 경우 시·도경찰청장은 보행자, 차마 또는 노면전차의 통 행을 금지하거나 제한한 도로의 관리청에 그 사실을 알려야 한다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라 서 행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도경찰청장이 교차 로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통 과할 수 있다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n③ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 오른쪽 도로의 차에 진로를 양보하여야 한다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으 로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진 출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다."
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "대법원 1997. 6. 27. 선고 97다14187 판결 도로폭 구분 기준\n자기 차량이 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은지 여부는 통행 우선순 위를 결정하는 중요한 기준이 되므로 이를 엄격히 해석·적용할 것이 요구되는 한편, 차량이 교 차로를 통행하는 경우 그 통행하고 있는 도로와 교차하는 도로 폭의 차가 근소한 때에는 눈의 착각 등에 의하여 그 어느 쪽이 넓은지를 곧바로 식별하기 어려운 경우가 적지 않아 단순히 정 지 상태에서의 양 도로폭의 계측상의 비교에 의하여 일률적으로 결정할 것은 아니고, 여기서 도로교통법 제22조 제6항(현행 제26조 제2항을 의미함)의 '그 차가 통행하고 있는 도로의 폭 보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우'라고 함은 자동차를 운전 중에 있는 통상의 운전자가 그 판단에 의하여 자기가 통행하고 있는 도로의 폭이 교차하는 도로의 폭보다도 객관적으로 상당 히 넓다고 일견하여 분별할 수 있는 경우를 의미한다고 해석함이 상당하므로, 실측상의 노폭 (차도 부분)이 9.5m와 11m로 1.5m의 근소한 노폭의 차이가 있으나 위 두 도로 모두 대전직 할시 (현재 대전광역시) 둔산신시가지의 중심도로로서 모두 편도 3차로의 차도와 보도의 구별 이 있는 사실을 알 수 있는 바, 11m 도로가 폭이 넓은 도로에 해당하여 통행우선권을 인정하는 것은 위법하다(도로폭 구분 기준)\n대법원 1996. 5. 10. 선고 96다7564 판결\n차가 폭이 좁은 도로에서 교통정리가 행하여지고 있지 아니 하는 교차로에 들어가려고 하는 경우에는 먼저 서행하면서 폭이 넓은 도로에서 그 교차로에 들어가려고 하는 차가 있는지 여 부를 잘 살펴 만약 그러한 차가 있는 경우에는 그 차에게 진로를 양보하여야 하는 것이고, 시 간적으로 교차로에 먼저 진입할 수 있다고 하더라도 폭이 넓은 도로에서 교차로에 들어가려고 하는 차보다 우선하여 통행할 수는 없다.\n서울중앙지방법원 2018. 5. 2. 선고 2017나76793 판결\nA차량이 통행하고 있던 도로의 폭이 10.4m이고 B차량이 우회전하고 있던 도로의 폭이 7.3m인 상황에서 도로 양 측에 다수의 차량들이 주차되어 있던 관계로 A차량이 통행하고 있 던 도로의 폭이 B차량이 통행하고 있던 도로의 폭보다 객관적으로 상당히 넓다고 일견하여 분 별할 수 있는 경우에 해당하지 않는다\n서울중앙지방법원 2015. 10. 16. 선고 14나66115 판결\n신호등이 없는 교차로에서 주간에 소로를 이용하여 좌회전을 한 A차량과 대로를 이용하여 좌 회전을 한 B차량 간의 사고 : B 과실 40%\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
```

"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": true
}

54. 좌회전 대 우회전 - 중앙선 없는 이면도로에서 우회전 대 우측 좌회전

도표 번호

차18-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A818-1&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "50",
"B": "50"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않는 동일폭의 교차로에서 우회전하는 A차량과 A차량의 진행방향 우측 도로에서 좌회전 진입하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

신호기가 없는 동일 폭의 교차로에서 우회전하는 A차량과 A차량의 진행방향 우측 도로에서 좌회전 진입하는 B차량이 충돌한 경우, A차량은 도로교통법 제26조 제4항에 따라 우회전 통행우선권이 있으나, 한편 B차량은 도로교통법 제26조 제3항에 따라 우측 도로 통행 우선권이 인정되는 점을 고려하면 양 차량의 통행우선권은 거의 대등한 수준인 것으로 판단되어, 양 차량의 기본과실을 50:50으로 정한다.

adjustment_explanation

1

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거에 주의하여야 한다.\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라 서행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도경찰청장이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n② 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에는 서행하여야 하며, 폭이 넓은도로로부터 교차로에 들어가려고 하는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야한다.\n③ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 우측도로의 차에 진로를 양보하여야 한다.\n④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는 그 교차로에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경

우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때 까지 신호를 하여야한다.\n닫기"
 }
}

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": false
}

55. 좌회전 대 우회전 - 신호 없는 사거리(十자) 교차로에서 좌회전 대 맞은편 우회전

도표 번호

차18-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A818-2&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "60",
 "B": "40"
}

accident_situation

교통정리가 없는 사거리 교차로에서 좌회전하는 A차량과 맞은편에서 우회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

도로교통법 제26조 제4항은 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려는 차량은 그 교차로에서 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다고 규정하여 우회전 차량에게 진행의 우선권을 인정하고 있다. 다만 우회전하는 차량도 교차로에서 진행하는 다른 차량에 주의하여 진행하여야 하는 점을 고려하여 양 차량의 기본과실을 60:40으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
대좌회전·대우회전은 교차로통행방법을 위반하고 사고위험을 가중하는 행위이므로 이를 위반한 차량의 과실을 가산할 수 있다.
좌회전·우회전 직후 차로 변경은 진로변경방법을 위반하고 사고위험을 가중하는 행위이므로 이를 위반한 차량의 과실을 가산할 수 있다.
우회전 차량인 B차량이 교차로에 명확하게 선진입한 경우에는 좌회전 차량인 A차량이 전방주시만 제대로 한다면 사고를 회피할 가능성이 있다는 점에서 B차량의 과실을 감산할 수 있다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거에 주의하여야 한다.\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라 서행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도경찰청장이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는 그 교차로에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n도로교통법 제31조(서행 또는 일시정지할 장소)\n① 모든 차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.\n1. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": false
}

56. 2개 차량이 나란히 통행 가능한 차로폭에서의 사고 - 후행 직진 대 선행 좌(우)회전

도표 번호

차19-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A819-1&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "20",
 "B": "80"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않는 교차로에서 좌(우)회전을 하기 위해 중앙(오른쪽단)으로 다가서는데 지장이 없는 도로임에도 미리 중앙(오른쪽단)에 붙지 않고 좌(우)회전을 하는 B차량과 같은 도로 동일방향에서 B차량의 좌(우)측으로 후행 직진하는 A차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

본 도표는 도로의 폭이 충분하여 양 차량이 하나의 차로를 나란히 통행할 수 있는 상황에서 발생된 사고에 대하여 적용된다. 직진차량인 A차량이 도로 중앙을 넘은 경우에는 본 도표를 적용하지 아니한다.

basic_fault_explanation

도로교통법 제25조 제1항에 따라 우회전차량은 미리 도로의 오른쪽 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 하고, 같은 조 제2항에 따라 좌회전차량은 미리 도로의 중앙선을 따라 서행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 하는데, 좌(우)회전을 하려는 B차량이 미리 도로의 중앙 또는 오른쪽단에 붙지 않고 진행하다가 크게 좌(우)회전을 한 과실이 중하지만, A차량이 후행차량으로서 선행차량인 B차량의 오른쪽 또는 왼쪽 공간으로 먼저 진행하려고 한 점을 감안하여 양 차량의 기본 과실비율을 20:80으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
① 서행은 운전자가 자동차를 즉시 정지시킬 수 있는 정도의 느린 속도로 진행하는 것을 의미한다. 이를 불이행하여 좌(우)회전 한 경우 도로교통법 제25조의 제1항 및 동조 제2항의 주의의무를 감안, 과실을 10%까지 가산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제2조(정의)\n이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.\n②8. 서행(徐行)이란 운전자가 차 또는 노면전차를 즉시 정지시킬 수 있는 정도의 느린 속도로 진행하는 것을 말한다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거에 주의하여야 한다.\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라 서행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도 경찰청장이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": false
}
```


57. 동시 우회전 사고 - 우측 우회전 대 좌측 우회전

도표 번호

차20-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A820-1&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "40",
"B": "60"
}

accident_situation

양 차량이 교차로에서 동일방향으로 동시 또는 유사한 시각에 진행함에 있어, 크게 또는 작게 우회전을 하다가 오른쪽에서 진행하는 A차량과 왼쪽에서 진행하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

B차량이 앞에 나아가 먼저(선행하여) 우회전 대기 중인데, 그 우측 빈 공간이 매우 좁은데도 A차량이 무리하게 나중에 진입하였다가 B차량이 우회전 출발하면서 그 회전반경으로 발생한 사고는 차20-2를 적용한다.

basic_fault_explanation

동시 우회전 중 사고인 경우에는 도로교통법 제14조 제2항(차로 따라 통행), 제25조 제1항(도로의 오른쪽 가장자리 서행 우회전) 등에 따라 오른쪽 가장자리로 우회전하는 A차량의 과실을 작게 보아 양 차량의 기본 과실비율을 40:60으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
① 우·좌회전차량이 우·좌회전을 하려는 경우에는 도로교통법 제25조 제1항에 따라 미리 도로의 오른쪽 가장자리나 중앙선을 따라 서행하여야 하고, 도로교통법 제38조 제 1항에 따라 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 하므로, 이를 위반한 행위(서행불이행, 신호불이행 또는 지연, 차로 침범 포함)를 차량의 과실을 가산할 수 있다.
② 우회전의 경우 B왼쪽차량(바깥 차량)이 회전반경을 좁게 소우회전을 하거나 A오른쪽차량(안쪽 차량)이 회전반경을 넓게 대우회전을 하게 되면, 상대 차량의 정상적인 회전반경을 침해하게 되어 충돌에 이르게 되므로 이와 같은 좁거나 넓게 회전을 한 차량의 과실을 10%까지 가산할 수 있다
③ 양 차량의 각자의 우회전 폭은 그리 좁지 않으나 정체 상황에서 왼쪽차량(바깥 차량)이 무리하게 오른쪽차량(안쪽 차량)의 앞쪽으로 끼어들어 진로를 방해한다거나 오른쪽차량(안쪽 차량)이 도로 가장자리와 왼쪽차량(바깥 차량) 사이로 끼어드는 경우에는 상대 차량의 정상적인 회전반경을 침해하게 되어 충돌에 이르게 되므로 이를 위반한 차량의 과실을 가산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제14조(차로의 설치 등)\n② 차마의 운전자는 차로가 설치되어 있는 도로에서는 이 법이나 이 법에 따른 명령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 차로를 따라 통행하여야 한다. 다만, 시·도경찰청장이 통행방법을 따로 지정한 경우에는 그 방법으로 통행하여야 한다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 오른쪽 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거에 주의하여야 한다.\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라 서행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도경찰청장이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n② 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에는 서행하여야 하며, 폭이 넓은 도로로부터 교차로에 들어가려고 하는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야한다.\n③ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 오른쪽도로의 차에 진로를 양보하여야 한다.\n④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌

회전하려고 하는 차의 운전자는 그 교차로에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다."
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "서울중앙지방법원 2020. 2. 19. 선고 2019나53916 판결\nA 및 B 모두 주유소 전방의 도로로 우회전하여 진입하려다가 이 사건 사고가 발생되었고, 동 시 우회전하는 과정에서 B가 바깥 차량, A가 안쪽 차량인 점, B가 먼저 위 우측 도로에 우회전 을 위해 대기 중이었고, A가 그 우측 빈 공간으로 끼어들어 추월하여 우회전하려고 한 점, 다 만 B는 대형차로서 회전할 때 다른 차량이 있는지 살필 주의의무가 있고, 양 차량 모두 대기하 였다가 대로로 진입하는 순간에는 A가 다소 선행한 상태였음에도 B가 다시 추월하여 우회전 하려 하다가 A의 전면부를 충격한 점, A는 B의 진행 정도를 보고 아주 서서히 우회전을 시도 한 것에 반하여 B는 큰 각도로 급격히 우회전을 시도하는 과정에서 A를 충격한 점에서 그 비 율은 A40 : B60으로 봄이 상당함\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

58. 동시 우회전 사고 - 후행 우측 좁은 공간 끼어들기 대 선행 좌측 일시정지 대기 후 출발

도표 번호

차20-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A820-2&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "70",
 "B": "30"
}

accident_situation

선행 B차량이 우회전 대기 중인 상태에서 후행 A차량이 우측 공간으로 끼어들기하여 우회전(대기)하다가 선행 B차량이 우회전하면서 접촉한 사고이다(우측 공간이 좁은 경우).

application_criteria

이면도로에서 대로로 진입하는 동일차로 선후행차량 간 사고의 경우(선·후관계)에 적용하고, 양 차량이 차로를 달리하여 동시에 우회전하는 경우 또는 동일차로라고 하여도 우측 공간의 넓이 및 우회전 대기 시간 등을 감안하여 좌·우관계로 평가할 수 있는 경우에는 본 도표를 적용하지 않고 차20-1을 적용할 수 있다.

basic_fault_explanation

도로교통법 제14조 제2항(차로 따라 통행), 제25조 제1항(도로의 우측 가장자리 서행), 제25조 제4항(우회전신호 선행차량 진행 방해 금지), 제26조 제1항(선진입차량에 양보)에 따라 차량이 단일차로에서 선·후행으로 진행하다가 후행 A차량이 먼저 빠져나가기 위해 우측으로 끼어들기 하여 우회전하던 중 접촉한 경우(선·후관계, 끼어들기 유사 사고), 후방에서 우측으로 끼어들기한 A차량의 과실이 더 많은 것으로 판단하여, 선행 위치에서 우회전한 B차량 30%, 후행 위치에서 끼어들기하면서 우회전한 A차량 70%로 기본과실을 정하였다.

adjustment_explanation

1
후행차량이 우측공간이 좁아 갓길 경계선을 침범하거나 인도를 침범하는 등 무리하게 끼어드는 경우 10%까지 가산할 수 있다.
선행차량이 차량 한 대가 넉넉히 지나갈 정도로 충분한 우측 공간을 남겨 둔 경우 10%까지 가산할 수 있다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제14조(차로의 설치 등)\n② 차마의 운전자는 차로가 설치되어 있는 도로에서는 이 법이나 이 법에 따른 명령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 차로를 따라 통행하여야 한다. 다만, 시·도경찰청장이 통행방법을 따로 지정한 경우에는 그 방법으로 통행하여야 한다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거에 주의하여야 한다.\n④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 우회전이나 좌회전을 하기 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우에 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다."
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "서울중앙지방법원 2018. 7. 6. 선고 2018나1130 판결\n피고 차량은 인천 중구 C에 있는 D대여소 앞 교차로에 이르러 월미도 방면으로 우회전을 하 던 중, 피고 차량 우측에서 같은 방향으로 우회전하던 원고 차량의 좌측 앞 휀더 부분을 피고 차량의 우측 뒷바퀴 부분으로 충격하였다. 살피건대, 앞서 인정한 사실관계 및 원·피고 차량 의 충격 부위, 이 사건 사고 지점의 도로 상황 등을 종합하여 보면, 이 사건 사고는 전방에서 우 회전을 하던 대형 트레일러인 피고 차량을 발견하였음에도 피고 차량의 회전반경 등을 고려하 지 아니하고 피고 차량의 우측 공간으로 무리하게 진입한 원고 차량의 주된 과실로 발생한 것 으로 보인다. 다만, 피고 차량의 운전자도 대형트레일러인 피고 차량이 우회전을 하는 경우 그 회전반경이 큼에도 불구하고 우측에서 진행하는 차량의 동태를 살피지 않은 과실이 인정된다 고 할 것이고, 사고 발생의 경위, 원·피고 차량의 파손 부위 및 정도 등을 종합하면, 이 사건 사 고에 관한 원고 차량과 피고 차량의 과실비율은 70%:30%로 봄이 상당하다.\n서울중앙지방법원 2018. 8. 10. 선고 2018나11632 판결\n원고차량은 대로와 이면도로가 T자 형태로 만나는 도로의 이면도로에서 대로로 진입하기 위하여 우회전 대기 중이었다. 원고차량은 잠시 후 우회전하면서 대기 중인 원고차량 우측 공간 으로 진입하여 마찬가지로 대기 중이던 피고차량의 앞범퍼와 좌측면을 충격하였다. 원고차 량이 대기 중이던 이면도로는 대로와 T자 형태로 만나는 형태의 도로이므로 피고차량 운전자 로서는 원고차량이 우회전할 것임을 충분히 예상할 수 있었을 것인 점, 그러함에도 피고차량 은 선행차량인 원고차량의 우회전을 기다리지 아니하고 원고차량 우측 공간에 진입하여 우회 전하려고 하였던 점, 피고차량이 우측에 정차한 후 원고차량

이 출발하면서 피고차량을 충격 한 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 사고는 피고차량이 원고차량 우측으로 진입하 였음에도 만연히 우회전한 원고차량의 과실과, 대기 중인 선행차량이 있음에도 무리하게 선 행차량의 옆 공간으로 진입하여 우회전하려던 피고차량의 과실이 경합하여 발생한 사고이고, 그 과실비율은 원고차량 20%, 피고차량 80% 라고 봄이 타당하다.\n닫기"
 }
}

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

59. 동시 좌회전 사고 - 좌측 좌회전 대 우측 좌회전

도표 번호

차21-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A821-1&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "40",
 "B": "60"
}

accident_situation

양 차량이 교차로에서 동일방향으로 동시 또는 유사한 시각에 진행함에 있어, 크게 또는 작게 좌회전을 하다가 왼쪽에서 진행하는 A차량과 오른쪽에서 진 행하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

본 도표는 양 차량이 좌회전신호에 따라 좌회전차로에서 좌회전하는 경우에도 적용된다.

basic_fault_explanation

동시 좌회전 중 사고인 경우에는 도로교통법 제14조 제2항(차로 따라 통행), 제25조 제2항(교차로 중심 안쪽 서행 좌회전) 등에 따라 왼쪽의 안쪽 차량인 A차량에게 통행우선권을 주되 B차량이 좌회전시 왼쪽 A차량에 주의해야 하므로 양 차량의 기본 과실비율을 40:60으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
① 좌회전차량이 좌회전을 하려는 경우에는 도로교통법 제25조 제2항에 따라 미리 도로의 오른쪽 가장자리나 중앙선을 따라 서행하여야 하고, 도로교통법 제38조 제1항에 따라 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 하므로, 이를 위반한 행위(서행불이행, 신호불이행 또는 지연, 차로침범 포함)를 차량의 과실을 가산할 수 있

다.
② 좌회전의 경우 오른쪽차량(바깥쪽 차량)이 회전반경을 좁게 소좌회전을 하거나 왼쪽차량(안쪽 차량)이 회전반경을 넓게 대좌회전을 하게 되면, 상대 차량의 정상적인 회전반경을 침해하게 되어 충돌에 이르게 되므로 이와 같은 좁거나 넓게 회전을 한 차량의 과실을 가산 할 수 있다.
③ 정체 상황에서 왼쪽차량(안쪽 차량)이 무리하게 오른쪽차량(바깥쪽 차량)의 진로를 방해한다거나 오른쪽차량(안쪽 차량)이 왼쪽차량(안쪽 차량) 앞으로 끼어드는 경우에는 상대 차량의 정상적인 회전반경을 침해하게 되어 충돌에 이르게 되므로 이를 위반한 차량의 과실을 가산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제14조(차로의 설치 등)\n② 차마의 운전자는 차로가 설치되어 있는 도로에서는 이 법이나 이 법에 따른 명령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 차로를 따라 통행하여야 한다. 다만, 시·도경찰청장이 통행방법을 따로 지정한 경우에는 그 방법으로 통행하여야 한다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 오른쪽 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거 등에 주의하여야 한다.\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라 서행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도경찰청장이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n② 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에는 서행하여야 하며, 폭이 넓은 도로로부터 교차로에 들어가려고 하는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n③ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 오른쪽도로의 차에 진로를 양보하여야 한다.\n④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는 그 교차로에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다."
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "서울남부지방법원 2018. 11. 15. 선고 2018나56945 판결\n신호등이 있는 교차로 2차로에서 좁게 좌회전을 하던 B차량이 1차로에서 동일방향으로 좌회 전 중이던 A차량을 충돌한 사고 : B과실 70%\n서울중앙지방법원 2016. 6. 16.선고 2015나60480 판결\n야간에 신호등이 있는 교차로에서 직진전용차로인 2차로를 진행하던 B차량이 좌회전전용차 로인 1차로에서 같은 방향으로 좌회전을 하고 있던 A차량을 추월하여 1차로를 약간 침범한 채 좌회전을 하다가 발생한 사고 : B과실 80%\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
```

}

60. 직진 대 중앙선 침범 역주행

도표 번호

차31-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A831-1&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "0",
"B": "100"
}

accident_situation

중앙선이 설치되어 있는 도로에서 직진하는 A차량과 맞은편 주행방향에서 진행하다가 중앙선을 침범하여 역주행하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

맞은편 주행방향에서 진행하던 차량이 차도가 아닌 장소로 나가기 위하여 중앙선을 넘어 좌회전, 횡단 등을 한 경우에는 차31-3을 적용하고 본 도표를 적용하지 아니한다.
또한, 일방통행도로이거나 도로 오른쪽 부분의 폭이 차량통행에 충분하지 않은 경우, 도로 표지에 의해 통행방법이 지정되어 있는 경우 등 도로교통법 제13조 제4항에 따라 부득이하게 도로의 중앙이나 왼쪽 부분을 통행할 수 있는 경우에는 본 도표를 적용하지 아니한다.

basic_fault_explanation

맞은편 주행방향에서 직진하던 B차량이 중앙선을 침범하여 정상 직진 중인 A차량을 충돌한 사고로서, A차량에게는 사고에 관한 예측가능성과 회피가능성이 없으므로 중앙선 침범차량인 B차량의 일방과실로 보아 양 차량의 비율을 0:100으로 정하였다.

adjustment_explanation

1

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제13조(차마의 통행)\n① 차마의 운전자는 보도와 차도가 구분된 도로에서는 차도로 통행하여야 한다. 다만, 도로 외의 곳으로 출입할 때에는 보도를 횡단하여 통행할 수 있다.\n③ 차마의 운전자는 도로(보도와 차도가 구분된 도로에서는 차도를 말한다)의 중앙(중앙선이 설치되어 있는 경우에는 그 중앙선을 말한다. 이하 같다) 우측 부분을 통행하여야 한다.\n④ 차마의 운전자는 제3항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 도로의 중앙이나 좌측 부분을 통행할 수 있다.\n1. 도로가 일방통행인 경우\n②. 도로의 파손, 도로공사나 그 밖의 장애 등으로 도로의 우측 부분을 통행할 수 없는 경우\n③. 도로 우측 부분의 폭이\n⑥미터가 되지 아니하는 도로에서 다른 차를 앞지르려는 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.\n가. 도로의 좌측 부분을 확인할 수 없는 경우\n나. 반대 방향의 교통을 방해할 우려가 있는 경우다. 안전표지 등으로 앞지르기를 금지하거나 제한하고 있는 경우\n④. 도로 우측 부분의 폭이 차마의 통행에 충분하지 아니한 경우 5. 가파른 비탈길의 구부러진 곳에서 교통의 위험을 방지하기 위하여 시·도경찰청장이 필요하 다고 인정하여 구간 및 통행방법을 지정하고 있는 경우에 그 지정

에 따라 통행하는 경우\n도로교통법 제14조(차로의 설치 등)\n② 차마의 운전자는 차로가 설치되어 있는 도로에서는 이 법이나 이 법에 따른 명령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 차로를 따라 통행하여야 한다. 다만, 시·도경찰청장이 통행방법을 따로 지정한 경우에는 그 방법으로 통행하여야 한다."
}
]

precedents_and_mediation

[
{
"content": "대법원 2001.2.9.선고 2000다67464 판결\n일반적으로 중앙선이 설치된 도로를 자기 차로를 따라 운행하는 자동차 운전자로서는 마주오는 자동차도 자기 차로를 지켜 운행하리라고 신뢰하는 것이 보통이므로, 상대방 자동차의 비정상적인 운행을 예견할 수 있는 특별한 사정이 없다면, 상대방 자동차가 중앙선을 침범해 들어올 경우까지 예상하여 미리 2차로나 도로 오른쪽 가장자리로 붙여 운전하여야 할 주의의무는 없고, 또한 운전자가 제한속도를 초과하여 운전하는 등 교통법규를 위반하였다고 하더라 도 그와 같이 과속운행 등을 하지 아니하였다면 상대방 자동차의 중앙선 침범을 발견하는 즉시 감속하거나 피행함으로써 충돌을 피할 수 있었다는 사정이 있었던 경우에 한하여 과속운행을 과실로 볼 수 있다.\n대법원 1997.11.28.선고 97다31618 판결, 대법원 2001.3.9.선고 2000다70576 판결\n일반적으로 중앙선이 설치된 도로를 자기 차선을 따라 운행하는 자동차 운전자로서는 마주오는 자동차도 제 차선을 지켜 운행하리라고 신뢰하는 것이 보통이므로, 상대방 자동차가 도로의 중앙선을 침범하여 들어올 것까지 예상하여 특별한 조치를 강구하여야 할 주의의무는 없으나, 다만 마주오는 차가 이미 비정상적으로 중앙선을 침범하여 진행하여 오는 것을 미리 목격한 경우라면, 그 차가 그대로 비정상적으로 운행을 계속함으로써 진로를 방해할 것에 대비하 여 경음기나 전조등을 이용하여 경고 신호를 보내거나 감속하면서 도로 오른쪽단으로 피행하는 등으로 그 차와 자기 차와의 접촉 충돌에 의한 위험의 발생을 방지하기 위한 적절한 방어운전 조치를 취하여 이에 충분히 대처할 수 있는 상황이었음에도 불구하고 그러한 제반 조치를 게을리한 경우에 한하여 그에게 상대방 자동차와 자기 차의 충돌에 의한 사고의 발생에 대하여 과실이 있다고 인정할 수 있다.\n서울고등법원 2011.5.27.선고 2010나112433 판결 (서울중앙지방법원 2008가 단250918 판결)\n주간에 편도1차로의 도로에서 B차량이 중앙선을 침범하여 진행한 과실로, 마침 맞은 편에서 진행하던 A차량의 앞부분을 충격하여 상해를 입힌 사고 : B과실 100%\n대법원 2000.7.7. 선고 2000도2116 판결\n도로교통법 제12조 제3항에 의하여 차마는 차도의 중앙선으로부터 우측 부분을 통행하도록 의무 지워져 있으며, 차선이 설치된 도로상에 차량의 통행이 방향별로 명확하게 구분되게 하기 위하여 도로상에 황색실선으로 표시된 중앙선은 그 선을 경계로 서로 반대방향으로 운행하는 차선이 접하게 되는 것이어서 각 차선을 운행하는 운전자로서는 특단의 사정이 없는 한 반대 차선 내에 있는 차량이 그 경계선을 넘어 들어오지 않을 것으로 신뢰하여 운행하는 것이므로 부득이한 사유가 없음에도 고의로 경계인 그 중앙선을 넘어들어가 침범 당하는 차선의 차량운행자의 신뢰에 어긋나는 운행을 하였다면 그러한 침범운행의 동기가 무엇인가에 따라 책임의 유무가 달라질 수 없는 것이므로 좌회전 또는 유턴(U-turn)을 하려고 하였다 하더라도 중앙선 침범의 죄책을 면할 수 없다.\n대법원 2007.5.10. 선고 2006다3295 판결\n야간에 편도2차로 도로에서 A이륜차가 중앙선을 침범하여 역주행하다가 직진하던 B차량과 충돌한 사고 : B과실 0%\n닫기"
}
]

collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": true,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": true
}

61. 도로가 아닌 장소에서 도로로 좌회전 진입

도표 번호

차31-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A831-2&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "0",
 "B": "100"
}

accident_situation

중앙선이 설치되어 있는 도로(차도)를 진행하는 A차량과 도로(차도)가 아닌 장소에서 중앙선을 넘어 좌회전을 하여 A차량이 진행하는 도로(차도)로 진입하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

“차도가 아닌 장소” 정의 : 특정한 소수의 사람 또는 차량이 통행할 수 있는 비공개된 장소로써 도로가 아닌 곳이지만, 차량 등을 그 본래의 사용방법에 따라 사용할 수 있는 공간 (헌재 2016. 2. 25. 2015헌가11 참조)
* “차도가 아닌 장소” 예시 : 주유소, 건물 주차장, 식당, 아파트 출입구, 공사장, 학교 내 도로 등
차도가 아닌 장소에 있는 차량이 좌회전을 완료한 후 어느 정도 직진을 하다가 직진차량에 의하여 추돌당한 경우에는 A차량 방향 도로 진입 후 직진 진행 거리 및 진입 후 추돌시까지의 시간 등에 비추어 안전거리 미확보 추돌사고에 준하여 판단한다.

basic_fault_explanation

차도가 아닌 장소에 있는 차량이 중앙선을 넘어와 좌회전하다가 반대차선에서 진행중인 직진 차량과 충돌한 경우에는 중앙선 침범사고에 해당하므로, 차도가 아닌 장소에 있던 차량인 B차량의 일방과실로 보아 양 차량의 기본 과실비율을 0:100으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 차도가 아닌 장소에 있는 차량이 도로에 진입하기 위해서 좌회전을 완료하자마자 사고가 발생한 경우로서 차도가 아닌 장소에 있던 차량인 B차량의 과실을 10%까지 감산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제18조 (횡단 등의 금지)\n③ 차마의 운전자는 길가의 건물이나 주차장 등에서 도로에 들어갈 때에는 일단 정지한 후에 안전한지 확인하면서 서행하여야 한다."
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "서울동부지방법원 2007. 5. 4. 선고 2006가단44945 판결\n주간에 도로 외 주차장에서 B차량이 전방주시의무를 게을리 한 채 도로로 진입하기 위하여 좌회전 하던 중, 도로 오른쪽에서 왼쪽으로 직진하는 A차량의 앞문 부위를 충돌하여 상해를 입힌 사고 : B과실 100%\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

62. 직진 대 중앙선침범 좌회전(유턴)

도표 번호

차31-3

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A831-3&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "0",
 "B": "100"
}

accident_situation

중앙선이 설치되어 있는 도로에서 직진 중인 A차량과 맞은편에서 주행방향에서 진행하다가 중앙선을 넘어 유턴하거나 도로가 아닌 장소로 좌회전하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

도로가 아닌 장소 부분에 마을입구, 주유소, 음식점 등이 있어 중앙선을 넘어 도로가 아닌 장소로 나가는 경우에 본 도표를 적용하고, 양 차량이 교행하다가 그 이외의 사유로 중앙선을 침범한 경우에는 중앙선 침범사고인 차31-1을 적용하고 본 도표를 적용하지 아니한다.
중앙선의 의미는 추월을 위해 안전에 주의하여 침범할 수 있지만(실선은 원칙적으로 금지됨) 즉시 본래 차로로 복귀해야 한다는 것이므로 도로에 설치된 중앙선이 실선이든 점선이든 상관없이 적용된다.

basic_fault_explanation

신뢰의 원칙상 중앙선을 침범한 B차량의 과실이 매우 중하고, 차도가 아닌 장소에 마을 입구, 주유소, 음식점 등이 있다는 사유만으로 B차량의 중앙선 침범이 허용되는 것은 아니며, B차량의 중앙선 침범에 대한 A차량의 예측가능성과 회피가능성이 현저히 낮다는 점을 고려하여 B차량의 일방과실로 보아 양 차량의 기본 과실비율을 0:100으로 정한다.

adjustment_explanation

1
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
 {

"content": "도로교통법 제13조(차마의 통행)\n③ 차마의 운전자는 도로(보도와 차도가 구분된 도로에서는 차도를 말한다)의 중앙(중앙선이 설치되어 있는 경우에는 그 중앙선을 말한다. 이하 같다) 우측 부분을 통행하여야 한다.\n도로교통법 제18조(횡단 등의 금지)\n① 차마의 운전자는 보행자나 다른 차마의 정상적인 통행을 방해할 우려가 있는 경우에는 차마를 운전하여 도로를 횡단하거나 유턴 또는 후진하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.\n② 제1항의 신호를 하는 시기와 방법은 대통령령으로 정한다."
}
]

precedents_and_mediation

[
{
"content": "대법원 1999. 7. 23. 선고 99다19346 판결\n비록 자동차가 도로 양측으로 넘어가는 것이 허용된 황색 점선의 중앙선이라 하더라도 그 운전자가 중앙선을 넘을 당시의 객관적 여건으로 보아 장애물을 피하기 위하여 다른 적절한 조치를 취할 겨를이 없는 등의 급박한 사정 때문에 부득이 중앙선을 넘을 필요가 있는 경우나, 반대 방향의 교통에 특별한 주의를 기울이면서 중앙선을 침범하여 반대 차로로 넘어가는 경우 등 특별한 사정이 있는 경우에 한하여 중앙선을 넘는 것이 허용된다고 할 것이므로, 이와 같은 특별한 사정이 있음을 알았거나 알 수 있었던 경우가 아닌 한, 그 사고 장소가 점선의 구간이라 하여 반대 차로의 차량이 중앙선을 침범해 들어올 경우까지 예상하여 운전하여야 할 주의의무는 없다.\n대법원 2001. 2. 9. 선고 2000다58606 판결\n일반적으로 중앙선이 설치된 도로를 자기 차로를 따라 운행하는 자동차 운전자로서는 마주 오는 차량도 자기 차로를 지켜 운행하리라고 신뢰하는 것이 보통이므로, 상대방 차량의 비정상적인 운행을 예견할 수 있는 특별한 사정이 없다면 상대방 차량이 중앙선을 침범해 들어올 경우까지 예상하여 운전하여야 할 주의의무는 없다.\n대법원 2004. 10. 15. 선고 2004다39757 판결\n야간에 교통신호기에 의하여 교통정리가 행하여지는 교차로와 근접한 편도 2차로 도로에서, B차량의 운전자가 음주수치 0.21%의 주취상태에서 갑자기 황색실선의 중앙선을 침범하여 유턴을 하였고, 이에 반대차선의 1차로를 따라 진행하던 C차량은 유턴을 발견하고 우측으로 피하였으나, C차량의 15미터 정도 뒤에서 따라오던 A차량이 B차량과 충돌한 사고에서, A차량이 선행차량인 C차량과의 충분한 안전거리를 확보하지 못한 채 주행하였다고 하여도 그와 같은 잘못과 반대차선으로부터의 갑작스러운 중앙선 침범으로 인한 B차량과의 사고 사이에 인과관계가 없다. A차량 무과실.\n닫기"
}
]

collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": true,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": true
}

63. 정차 후 후진 대 맞은편 중앙선침범 좌회전(유턴)

도표 번호

차31-4

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A831-4&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "20",
"B": "80"
}

accident_situation

중앙선이 설치되어 있는 도로에서 정차 후 후진중인 A차량과 맞은편에서 주행방향으로 진행하다가 중앙선을 넘어 불법 좌회전(또는 유턴)하는 B차량이 충돌한 사고이다.
중앙선의 의미는 추월을 위해 안전에 주의하여 침범할 수 있지만(실선은 원칙적으로 금지됨) 즉시 본래차로로 복귀해야 한다는 것이므로, 도로에 설치된 중앙선이 실선이든 점선이든 상관없이 적용된다.

basic_fault_explanation

도로교통법 제18조 제1항에 따라 차마의 운전자는 다른 차마의 정상적인 통행을 방해할 우려가 있는 경우에는 차마를 운전하여 도로를 횡단하거나 유턴하여서는 아니 될 주의의무가 있고, 특히 맞은편에서 주행방향으로 진행하는 차량이 없다고 하더라도 B차량의 중앙선 침범이 허용되는 것은 아니므로 중앙선을 넘어 불법좌회전(유턴)을 한 B차량의 과실이 중하다고 할 것이지만, 또한 차마의 운전자는 다른 차마의 정상적인 통행을 방해할 우려가 있는 경우에는 차마를 운전하여 도로를 후진하여서는 아니 될 주의의무가 있고, B차량은 A차량의 정차 사실을 믿고 좌회전(유턴)을 시도한 점 등을 감안하여 양 차량의 기본과실을 20:80으로 정한다.

adjustment_explanation

1
'뚜렷한 후방주시태만'이란 A차량이 후진 중 B차량의 불법좌회전(유턴)을 충분히 미리 인지할 수 있었음에도 후방주시 의무를 현저히 게을리 한 경우를 의미한다. 이에 해당하는지 여부는 A차량의 후방 시야상태, A차량의 후진거리, B차량의 방향지시등 내지 비상등 점멸 여부 등을 종합하여 판단하고, 이러한 경우에 해당하면 A차량의 과실을 20%까지 가산할 수 있다.
편도2차로 이상 도로에서 설치되는 이중실선 중앙선의 경우 모든 차량이 차선을 준수하여 진행할 것으로 신뢰하기 쉽기 때문에 중앙선을 침범하여 불법좌회전(유턴)하는 차량을 미리 예견하거나 회피하는 것이 더 어렵다는 점을 감안하여 B차량의 과실을 10%까지 가산할 수 있다.
중앙선을 침범하여 불법좌회전(유턴)하는 차량이 서행하지 않고 급회전(유턴)하는 경우에는 B차량의 진행을 예견하기 어렵다는 점을 감안하여 B차량의 과실을 10%까지 가산할 수 있다.
도로교통법 제38조 제1항 및 동법 시행령 제21조 별표 2에 따라 좌회전·횡단·유턴 또는 진로변경을 하고자 할 때 그 행위를 하고자 하는 지점에 이르기 전 30m(고속도로에서는100m) 이상의 지점에 이르렀을 때 진로변경 신호를 해야 하므로 이러한 신호불이행·지연을 한 B차량의 과실을 10%까지 가산할 수 있다.
기 좌회전이란 충돌지점 직전에 좌회전(유턴)을 완료한 상태 또는 그에 가까운 경우로서, 후진차량에게 예견 및 회피가능성이 있다는 점을 감안하여 B차량의 과실을 10%까지 감산할 수 있다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제2조(정의)\n25. 정차란 운전자가 5분을 초과하지 아니하고 차를 정지시키는 것으로서 주차 외의 정지상태를 말한다.\n②8. 서행이란 운전자가 차를 즉시 정지시킬 수 있는 정도의 느린 속도로 진행하는 것을 말한다.\n도로교통법 제18조(횡단 등의 금지)\n① 차마의 운전자는 보행자나 다른 차마의 정상적인 통행을 방해할 우려가 있는 경우에는 차마를 운전하여 도로를 횡단하거나 유턴 또는 후진하여서는아니 된다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다."
}
]

precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "서울중앙지방법원 2020. 3. 18. 선고 2019나81003 판결\n피고 차량은 위 E시장 내 창고 건물들 사이의 통행로 중 원고 차량 진행 방향 좌측에 사선으로 주차하고 있다가 원고 차량 진행 방향의 반대 방향으로 진행하기 위하여 후진하고 있었는데, 위 통행로에서 직진하던 원고 차량이 반대편 차로 쪽에 위치한 창고에 가기 위하여 황색 점선의 중앙선을 넘어 피고 차량의 후미 쪽으로 접근하며 좌회전하다가 원고 차량의 좌측 뒷부분으로 피고 차량의 뒷부분 좌측 모서리 부분을 들이받았다. 앞서 인정한 사실, 앞서 든 증거에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 원고 차량 운전자와 피고 차량 운전자의 과실 비율은 70% : 30%로 보는 것이 타당하다.\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}
```


64. 직진 대 맞은편 직진(교행사고)

도표 번호

차32-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A832-1&chartType=1

fault_ratio


```
{
 "A": "50",
 "B": "50"
}
```


accident_situation

도로에 중앙선이 설치되어 있지 않고 좁은 도로폭 등으로 인해 양 차량이 계속 주행하기 위해 부득이 가상의 중앙선을 넘어가야 하는 골목길 또는 이면도로에서 서로 마주오던 A차량과 B차량이 교행하다가 충돌한 사고 이다.

application_criteria

중앙선이 설치된 도로라도 좌우 주차차량들이나 장애물 등으로 도로폭이 좁아 부득이 중앙선을 넘나들며 교행해야 하는 경우에도 적용한다.
주차장 진출입 통로 교행 및 통로 회전 구간에서 회전반경 등으로 부득이 중앙선을 넘어 진행하리라 예상되는 사고에도 준용한다.

basic_fault_explanation

좁은 도로 폭이나 도로 양쪽의 주차차량들로 인해 양 차량의 교행이 쉽지 않은 이면도로에서는 양 차량 모두 가상의 중앙선을 넘나들면서 주행하는 경우가 많고, 통상의 차량운전자라면 이러한 사정을 충분히 예상하면서 미리 교행이 원활한 지점에서 양보하는 등 교행에 대비하여 운전해야 하므로 양 차량 모두 양보운전의무를 위반한 과실은 동일하다는 점을 고려하여 양 차량의 기본 과실비율을 50:50으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 도로교통법 제20조 제2항에 따라 비탈진 좁은 도로에서 서로 마주보고 진행할 때에는 올라가는 차량이 오른쪽 가장자리로 피하여 진로를 양보할 의무가 있으므로 이를 이행하지 아니한 채 올라간 차량의 과실을 가산할 수 있다.
② 충돌 당시 중앙선(가상의 중앙선 포함)을 넘은 차량의 과실을 가산할 수 있으나, 도로 오른쪽에 주차된 차량 때문에 정상적으로 통행이 불가능하여 부득이하게 중앙선(가상의 중앙선 포함)을 넘어간 경우에는 가산하지 않는다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경 찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제13조(차마의 통행)\n③ 차마의 운전자는 도로(보도와 차도가 구분된 도로에서는 차도를 말한다)의 중앙(중앙선이 설치되어 있는 경우에는 그 중앙선을 말한다. 이하 같다) 우측 부분을 통행하여야 한다.\n④ 차마의 운전자는 제3항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 도로의 중앙이나 좌측 부분을 통행할 수 있다.\n1. 도로가 일방통행인 경우\n②. 도로의 파손, 도로공사나 그 밖의 장애 등으로 도로의 우측 부분을 통행할 수 없는 경우\n③. 도로 우측 부분의 폭이\n⑥미터가 되지 아니하는 도로에서 다른 차를 앞지르려는 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.\n가. 도로의 좌측 부분을 확인할 수 없는 경우\n나. 반대 방향의 교통을 방해할 우려가 있는 경우\n다. 안전표지 등으로 앞지르기를 금지하거나 제한하고 있는 경우\n④. 도로 우측 부분의 폭이 차마의 통행에 충분하지 아니한 경우\n5. 가파른 비탈길의 구부러진 곳에서 교통의 위험을 방지하기 위하여 시·도경찰청장이 필요하 다고 인정하여 구간 및 통행방법을 지정하고 있는 경우에 그 지정에 따라 통행하는 경우\n도로교통법 제20조(진로 양보의 의무)\n② 좁은 도로에서 긴급자동차 외의 자동차가 서로 마주보고 진행할 때에는 다음 각 호의 구분 에 따른 자동차가 도로의 우측 가장자리로 피하여 진로를 양보하여야 한다.\n1. 비탈진 좁은 도로에서 자동차가 서로 마주보고 진행하는 경우에는 올라가는 자동차"
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "대법원 1992. 7. 28. 선고 92도1137 판결"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}
```

65. 직진 대(對) 유턴

도표 번호

차33-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A833-1&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "100",
"B": "0"
}

accident_situation

(가) 교차로에서 녹색신호에 따라 직진하는 A차량과 상시유턴구역에서 유턴하는 B차량이 충돌한 사고이다.
(나) 교차로에서 적색신호에 직진하는 A차량과 유턴신호에 따라 유턴하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

(가) 상시유턴구역에서 유턴을 하던 중 발생한 사고에 대해서 본 도표를 적용하고, A차량이 신호위반을 하여 직진한 경우에도 본 도표를 적용한다. 여기서 '상시유턴구역'이라 함은 교차로 전방에 유턴을 허용하는 안전표지가 설치되어 있으나, 그 허용시기에 관하여 별도 표지가 부착되어 있지 않은 장소를 말한다.
(나) 전방에 횡단보도가 설치되어 있는 유턴구역에서 신호에 따라 유턴을 하던 중 발생한 사고에 대해서도 본 도표를 적용한다.

basic_fault_explanation

(가) 신호에 따라 직진하는 차량의 신뢰를 두텁게 보호해주어야 하지만, 유턴차량은 불법유턴을 한 것은 아니라 유턴이 허용되는 상시유턴구역에서 유턴하였으므로 유턴차량의 일방과실로는 볼 수 없고, 직진차량으로서도 전방에서 유턴 중인 차량이 있으면 사고 방지를
위하여 일시정지나 감속을 하는 등 안전운전의무가 있다는 점을 감안하여 양 차량의 기본과실비율을 20:80으로 정한다.

(나) 유턴차량이 신호에 따라 유턴을 하고 직진차량은 적색신호에 직진한 경우, 신호에 따라 유턴을 하는 차량으로서는 다른 차량이 신호위반을 하여 자 신의 진로로 진행하여 올 경우까지 예상하여 그에 따른 사고 발생을 미리 방지할 특별한 조치를 강구할 주의의무는 없으므로, 양 차량의 기본 과실비율을 100:0으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
① 직진차량인 A차량이 적색신호에 직진한 경우에는 유턴차량인 B차량이 직진차량의 이례적인 진행을 미리 발견하고 충돌을 피할 수 있는 경우가 아닌 한, 신호위반을 한 직진차량의 일방과실로 보는 전제에서 A차량의 과실을 80%까지 가산할 수 있다.
② 도로교통법 제38조 제1항 및 동법 시행령 제21조 별표 2에 따라 유턴을 하고자 할 때 그 행위를 하고자 하는 지점에 이르기 전 30m(고속도로에서는 100m) 이상의 지점에 이르렀을 때 유턴신호를 해야 하므로 이러한 신호 불이행 또는 지연을 한 B차량의 과실을 가산할 수 있다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전

자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제18조(횡단 등의 금지)\n① 차마의 운전자는 보행자나 다른 차마의 정상적인 통행을 방해할 우려가 있는 경우에는 차마를 운전하여 도로를 횡단하거나 유턴 또는 후진하여서는 아니 된다.\n② 시·도경찰청장은 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 도로의 구간을 지정하여 차마의 횡단이나 유턴 또는 후진을금지할 수 있다.\n③ 차마의 운전자는 길가의 건물이나 주차장 등에서 도로에 들어갈 때에는 일단 정지한 후에 안전한지 확인하면서 서행하여야 한다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다."
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "대법원 2005. 6. 10. 선고 2004다29934 판결\n신호기에 의하여 교통정리가 행하여지고 있는 교차로의 전방에 노면표지로서 유턴을 허용하는 안전표지가 설치되어 있으나, 전방의 교차로에 설치된 신호기에는 좌회전신호시 또는 보행신호시 유턴하라는 등의 별도 표지가 부착되어 있지 아니한 경우, 이와 같은 유턴 허용구역에서 유턴하려 하는 차량의 운전자는 도로교통법 제16조 제1항 의 규정에 따른 통행방법에 따라 보행자나 다른 차마의 정상적인 통행을 방해할 염려가 없을 때에는 유턴할 수 있다고 할 것이고, 반드시 전방의 신호기가 좌회전신호로 바뀐 후에야 유턴하여야 하는 것은 아니라 할 것이며, 따라서 이와 같은 교차로에 설치된 신호기의 신호가 적색등화로 바뀐 다음 유턴 허용 구역에서 다른 차마의 정상적인 통행을 방해할 염려가 없음을 확인하고 유턴하는 운전자로서는 특별한 사정이 없는 한 다른 차량들도 교통법규를 준수하고 충돌을 피하기 위하여 적절한 조치를 취할 것으로 믿고 운전하면 충분하고, 맞은편 반대차선에서 정지신호를 위반하고 교차로를 통과하여 직진하여 오거나 자신의 차량을 들이받을 경우까지 예상하여 그에 따른 사고발생을 미리 방지할 특별한 조치까지 강구할 주의의무는 없다.\n서울북부지방법원 2017. 9. 26. 선고 2017나31065 판결\nB차량이 유턴지점에서 유턴을 하면서 1차로에서 2차로로 진입을 하다가 B차량의 반대 방향에서 정상적으로 주행하고 있던 A차량과 충돌한 사고 (B차량은 유턴을 함에 있어 반대 방향에서 진행하는 차량이 있는지 여부와 그 통행을 방해할 우려가 있는지 여부에 대하여 일반적인 개활지에서 유턴하는 경우보다 강한 주의의무를 기울여야 하고, 유턴 이후에도 터널을 빠져나오는 차량의 통행에 장애를 줄 우려가 있는 경우에는 진로변경을 하여서는 안된다는 점을 고려) : B과실 100%\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

66. 우회전 대(對) 유턴

도표 번호

차33-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A833-2&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "80",
"B": "20"
}

accident_situation

(가) 교차로에서 우회전하는 A차량과 상시유턴구역에서 유턴하는 B차량이 충돌한 사고이다.
(나) 교차로에서 우회전하는 A차량과 유턴신호에 따라 유턴하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

(가) 상시유턴구역에서 유턴 중 발생된 사고에 대해서만 적용한다.
(나) 신호유턴구역에서 유턴 중 발생된 사고에 대해서만 적용한다.

basic_fault_explanation

(가) B차량은 신호에 의해 보호받지 못하는 상시유턴구역에서 유턴을 하여 반대차선으로 넘어갔다가 왼쪽 도로에서 우회전 중인 A차량과 충돌하였으므로 B차량의 과실이 더 크다
고 보아야 할 것이지만, A차량은 우회전 차량으로서 반대차선에서 유턴하는 차량이 있으면 이를 미리 발견하여 일시정지나 감속을 하는 등 사고를 회피하여야 할 의무가 있음에도 이를 소홀히 한 잘못이 인정되는 점을 감안하여 양 차량의 기본 과실비율을 30:70으로 정한다.
(나) 전방의 유턴 신호에 따라 유턴하는 차량은 우회전 차량보다 더욱 보호를 받아야 하므로 우회전 차량인 A차량의 과실이 훨씬 크다고 보아야 할 것이지만, B차량으로서도 유턴을 하는 중에 반대차선으로 우회전을 하는 차량이 있으면 사고 방지를 위하여 일시정지나 감속을 하는 등 안전운전의무를 준수했어야 한다는 점을 감안하여 양 차량의 기본 과실비율을 80:20으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 도로교통법 제38조 및 동법 시행령 제21조에 따라 우회전이나 좌회전, 유턴을 하고자 할때 그 행위를 하고자 하는 지점에 이르기 전30m(고속도로에서는 100m) 이상의 지점에이르렀을 때 우회전이나 좌회전 신호를 해야 하므로 이를 불이행하거나 지연한 차량의 과실을 가산할 수 있다.
② 우회전차량은 교차로에서 미리 도로의 오른쪽 가장자리를 서행하면서 우회전을 해야 하므로, A차량이 급우회전을 하였을 경우 A차량의 과실을 가산할 수 있다.
③ 우회전차량은 교차로에서 미리 도로의 오른쪽 가장자리를 서행하면서 우회전을 해야함에도 대우회전을 하게 되면 유턴 차량의 정상적인 회전반경을 침해하게 되어 충돌에 이르게 되므로, A차량이 대우회전을 하였을 경우 대우회전 차로수를 감안하여 A차량의 과실을 가산할 수 있다.
④ 유턴차량인 B차량이 상시유턴구역에서 정상적으로 유턴을 완료한 상태에서 우회전차량과충돌한 경우에는 우회전차량도 전방에서 진입을 완료하는 유턴차량의 동태나 상황을 충분히 인지하고 사고를 피할 가능성이 있었다고 보이므로, B차량의 과실을 감산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령

령으로 정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제18조(횡단 등의 금지)\n① 차마의 운전자는 보행자나 다른 차마의 정상적인 통행을 방해할 우려가 있는 경우에는 차마를 운전하여 도로를 횡단하거나 유턴 또는 후진하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거에 주의하여야한다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전 ·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하 거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다."
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "서울남부지방법원 2018. 8. 16. 선고 2017나66389 판결\nB차량은 신호에 따라 유턴을 거의 완료하였고, A차량의 왼쪽 앞부분과 B차량의 오른쪽 뒷부분이 충돌한 사고, B과실 0%\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

67. 양 차량 주행 중 후방 추돌(앞차량 정지 직후 포함)

도표 번호

차41-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A841-1&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "100",
 "B": "0"
}

accident_situation

도로(고속도로 및 자동차전용도로 포함)를 후행하여 진행하는 A차량(뒤차)이 동일방향에서 선행하는 B차량(앞차)을 추돌한 사고이다.

application_criteria

앞차가 도로를 진행 중이거나 도로에서 정지한 직후에 뒤차로부터 추돌당한 사고에 대하여 본 도표를 적용한다.
하지만 앞차가 이미 발생한 선행사고로 인하여 도로상에 주·정차하고 있다가 발생한 추돌사고에 대해서는 차42-1 기준이이 적용되고 본 도표를 적용하지 아니한다.

basic_fault_explanation

추돌사고의 경우 기본적으로 선행차량인 피추돌차량은 과실이 없고, 추돌차량의 전방주시태만 및 안전거리 미확보로 인하여 발생하므로 추돌차량의 일방과실로 보아 양 차량의 기본 과실비율을 100:0으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
① 내지 ③ 사유로 B차량에게 과실이 인정되어 A차량의 과실비율이 100% 미만인 경우에 한하여, A차량의 수정요소를 가산하여 최종 비율을 확정한다.
① 고속도로, 자동차전용도로 등 주행속도 하한이 정해진 도로에서 제한 속도 이하로 주행하는 것을 의미한다. 도로교통법 제17조 3항, 시행규칙 제19조 1항에 의하여 교통이 밀리거나 부득이한 사유로 최저속도보다 느리게 운전할 수 밖에 없는예외에 해당하는 경우는 제외된다. ③번과는 중복해서 적용하지 않는다. 편도 3차로 이상 도로의 주행차로에서는 차량의 흐름에 따라 주행하는 것이 통상적이고, 후행차량도 그러한 사정을 어느 정도 신뢰하고 운전하는 것이 통상적이므로 추돌을 당한 B차량이 편도 3차로 이상의 차로 수많은 도로의 주행차로에서 이유 없이 정지한 경우 과실을 가산할 수 있다.
② 제동등화에 고장이 생겨서 점등이 되지 않는 경우, 진흙이나 칠 등으로 더러워져서 법정 조명도가 불충분한 경우나 야간에 미등이 켜져 있지 아니한 경우 등이 이에 해당하며, 이러한 경우 피추돌차량인 B차량의 과실을 가산할 수 있다. 야간이라도 주변 가로등 환경 등 밝기에 비추어 앞차를 인식하는데 어려움이 없다면 가산하지 않을 수도 있다.
③ 도로교통법 제19조 제4항에 따라 앞차(선행차량)는 위험방지나 부득이한 사유가 없는 한 급정지나 급제동을 하여서는 아니 되는 바, 이에 위반하여 앞차가 이유 없는 급정지를 하는 예로는 (1) 택시 손님을 태우기 위한 급정지, (2) 운전미숙으로 가속기 대신 브레이크를 밟은 경우, (3) 후행차량을 놀려주기 위한 급정지 등이 있고, 이러한 경우에는 추돌을 당한 앞차(B차량)의 과실을 가산할 수 있다. 다만, 고의적인 급정거는 면부책 판단사항이므로 본 도표의 적용을 배제한다.
④ 주택·상점가 등 보행자의 통행이 많은 장소는 일반적으로 급제동이 필요한 경우가 많으므로 후행차량도 그러한 사정을 예측하고 운전하여야 한다는 점에서 뒤에서 추돌한 A차량의 과실을 가산할 수 있다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제17조(자동차등과 노면전차의 속도)\n① 자동차등(개인형 이동장치는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)과 노면전차의 도로 통행 속도는 행정안전부령으로 정한다.\n② 경찰청장이나 시·도경찰청장은 도로에서 일어나는 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 구역이나 구간을 지정하여 제1항에 따라 정한 속도를 제한할 수 있다.\n1. 경찰청장: 고속도로\n②. 시·도경찰청장: 고속도로를 제외한 도로\n③ 자동차등과 노면전차의 운전자는 제1항과 제2항에 따른 최고속도보다 빠르게 운전하거나 최저속도보다 느리게 운전하여서는 아니 된다. 다만, 교통이 밀리거나 그 밖의 부득이한 사유로 최저속도보다 느리게 운전할 수밖에 없는 경우에는 그러하지 아니하다.\n도로교통법 제19조(안전거리확보 등)\n① 모든 차의 운전자는 같은 방향으로 가고 있는 앞차의 뒤를 따르는 경우에는 앞차가 갑자기 정지하게 되는 경우 그 앞차와의 충돌을 피할 수 있는 필요한 거리를 확보하여야 한다.\n④ 모든 차의 운전자는 위험방지를 위한 경우와 그 밖의 부득이한 경우가 아니면 운전하는 차를 갑자기 정지시키거나 속도를 줄이는 등의 급제동을 하여서는 아니 된다."
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "대법원 1997. 11. 25. 선고 97다41639 판결\n도로교통법 제17조 제1항(현행 제19조 1항)은 “모든 차는 같은 방향으로 가고 있는 앞차의뒤를 따르는 때에는 앞차가 갑자기 정지하게 되는 경우에 그 앞차와의 충돌을 피할 만한 필요한 거리를 확보하여야 한다.”고 규정 하고 있는바, 이는 앞차가 제동기의 제동력에 의하여 정지한 경우뿐만 아니

라, 제동기 이외의 작용에 의하여 갑자기 정지한 경우도 포함한다.\n울산지방법원 2013.8.30. 선고 2011가단 34087, 41405 판결\n주간에 왕복1차로의 도로에서 A차량이 직진하던 중 전방주시를 태만히 하고 안전거리를 충분히 확보하지 아니한 과실로, 전방에서 같은 방향으로 진행하던 B차량이 정차하는 것을 뒤늦게 발견하고 제동장치를 제때 조작하지 못함으로써 B차량의 뒷부분을 추돌하여 상해를 입힌 사고 : B과실 0%.\n서울고등법원 2009.10.23. 선고 2008나110137 판결 - (서울중앙지방법원 2007가단371467 판결)\n주간에 편도4차로의 도로에서 A차량이 0.141%의 술에 취한 상태로 1차로를 진행하던 중, 같은 차로에서 앞서 진행하던 B차량을 추돌하여 B차량으로 하여금 신호대기를 위하여 정차 중이던 C차량을 충돌케 한 사고 : B과실 0%\n서울동부지방법원 2007. 1. 26. 선고 2005가단49363 판결\n주간에 고속도로에서 B차량이 선행하던 중, 마침 뒤에서 전방주시의무를 태만한 채 운행 중인 A차량에 추돌당한 사안: B과실 0%\n서울중앙지방법원 2018. 9. 5. 선고 2018나16484 판결\n새벽에 B차량(화물트럭)이 타이어 펑크로 갓길을 따라 최저속도(시속 50km)보다 다소 낮은 시속 40km로 주행 중이고 야간등 켜고 있었고 야간이지만 가로등이 켜져 있었는데, A차량이 추돌시까지 스키드마크가 전혀 없어 졸음운전이 추정되어 전방주시의무를 현저하게 태만히 한 것으로 보이므로 B차량의 저속 주행과 사고 발생 사이에 별다른 영향이 없다고 보아 A차량 100%. (고속도로 사고)\n서울남부지방법원 2021. 6. 25. 선고 2020나71619판결\n주간에, A이륜차가 앞서가던 B차량이 감속하자 피하면서 충돌한 사고에서, B차량이 전방에 횡단보도 및 과속단속카메라가 설치되어 있는 것을 발견하고 감속하며 주행 중이었고 감속 정도가 통상적인 운행 중 사고를 유발시킬 만한 급제동에 해당한다고 보기 부족하고 설령 속도 줄인 것이 다소 갑작스럽다고 하더라도 부득이 전방 횡단보도 상 보행자 동태를 파악하기 위한 조치이므로, 시야 확보에 전혀 지장이 없는 상황에서 전방주시의무와 안전거리미확보를 태만히 한 A차량 과실 100%.(이륜차 사고)\n닫기"
 }
}

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

68. 차로 주·정차 중 재추돌(2차) 사고(고속도로등 포함)

도표 번호

차42-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A842-1&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "80",
 "B": "20"
}

accident_situation

일반 도로 및 고속도로(자동차전용도로 포함)에서 A차량이 진행 중 전방에서 선행사고 후 사고처리가 완료되지 않아 도로상에 주·정차하고 있는 B차량을 추돌한 사고이다.

application_criteria

본 도표는 일반도로 뿐만 아니라 고속도로(자동차전용도로 포함)에서 발생한 경우도 적용
한다.
또한, 본 도표는 앞차인 B가 이미 발생한 선행사고로 인하여 도로상에 주·정차하고 있다가 뒤차 A에게 추돌당한 사고에 대해서 적용하며, 앞차 B가 도로를 진행 중이거나 도로에서 정지한 직후에 뒤차 A에게 추돌당한 사고에 대해서는 차 41-1를 적용하고 본 도표를 적용하지 아니한다.

basic_fault_explanation

일반 도로에서의 추돌사고는 추돌한 차량의 전방주시의무 위반과 안전거리 미확보(도로교통법 제19조 제1항)로 인하여 발생하는 것이 일반적이므로 뒤에서 추돌한 A(추돌차)와 앞에서 추돌을 당한 B(피추돌차)의 기본 과실비율을 80:20으로 정한다.

adjustment_explanation

1
수정요소는 아래 ① 내지 ④를 거쳐서 B의 과실이 인정되어 A의 비율이 100미만이 될 경우에 한하여 A의 과실 사유를 가산한 뒤 최종 비율을 확정한다. 유의할 점은 ② 또는 ③ 사유는 서로 양립 불가능한 사정이므로 둘 중 하나만 적용한다. 반면, ②,③ 사유와 ④ 사유는 서로 중복해서 적용이 가능하다.
① 고속도로(자동차전용도로 포함)에서의 추돌사고는 고속도로 등에서는 주정차가 원칙적으로 금지되어 있어 뒤차 입장에서 앞 차량이 도로 상에 주(정)차 중일 것이라고 예상하는 것이 더 어렵기 때문에 추돌 당한 앞차의 과실을 20%까지 가산할 수 있다.
② B차량이 앞에서 발생한 다른 사고를 보고 부득이하게 주·정차한 경우 또는 B차량이 선행사고의 당사자로서 선행사고를 낸 데에 B차량의 과실이 없는 경우 등 B차량이 주·정차하게 된 점에 과실이 없는 경우에는 B차량의 과실을 감산할 수 있다. 다만, 고속도로 및 자동차전용도로에서 B차량이 선행사고에 과실이 없어도 선행사고 발생 후 상당한 시간이 경과되었음에도 사고 후 안전조치 등을 제대로 취하지 않은 경우에는 감산하지 않는다.
③ 먼저 발생한 사고에 B의 과실이 있는 경우에 가산할 수 있으며, ② 사유와는 중복해서 적용하지 않는다.
- 야간, 악천후, 급회전지역 등 시야확보가 곤란한 곳에서는 뒤차인 A추돌차량이 앞차인 B피추돌차량을 발견하기가 쉽지 않으므로 피추돌차량인 B차량의 과실을 가산할 수 있다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)\n① 모든 차의 운전자는 같은 방향으로 가고 있는 앞차의 뒤를 따르는 경우에는 앞차가 갑자기 정지하게 되는 경우 그 앞차와의 충돌을 피할 수 있는 필요한 거리를 확보하여야 한다.\n도로교통법 제48조(안전운전 및 친환경 경제운전의 의무)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 차 또는 노면전차의 조향장치와 제동장치, 그 밖의 장치를 정확하게 조작하여야 하며, 도로의 교통상황과 차 또는 노면전차의 구조 및 성능에 따라 다른 사람에게 위험과 장해를 주는 속도나 방법으로 운전하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제64조 (고속도로등에서의 정차 및 주차의 금지)\n자동차의 운전자는 고속도로등에서 차를 정차하거나 주차시켜서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.\n1. 법령의 규정 또는 경찰공무원(자치경찰공무원은 제외한다)의 지시에 따르거나 위험을 방지하기 위하여 일시 정차 또는 주차시키는 경우\n②. 정차 또는 주차할 수 있도록 안전표지를 설치한 곳이나 정류장에서 정차 또는 주차시키는 경우\n③. 고장이나 그 밖의 부득이한 사유로 길가장자리구역(갓길을 포함한다)에 정차 또는 주차시키는 경우\n④. 통행료를 내기 위하여 통행료를 받는 곳에서 정차하는 경우 5. 도로의 관리자가 고속도로등을 보수·유지 또는 순회하기 위하여 정차 또는 주차시키는 경우\n⑥. 경찰용 긴급자동차가 고속도로등에서 범죄수사, 교통단속이나 그 밖의 경찰임무를 수행하기 위하여 정차 또는 주차시키는 경우\n⑥의\n②. 소방차가 고속도로등에서 화재진압 및 인명 구조·구급 등 소방활동, 소방지원활동 및 생활안전활동을 수행하기 위하여 정차 또는 주차시키는 경우\n⑥의\n③. 경찰용 긴급자동차 및 소방차를 제외한 긴급자동차가 사용 목적을 달성하기 위하여 정차 또는 주차시키는 경우\n7. 교통이 밀리거나 그 밖의 부득이한 사유로 움직일 수 없을 때에 고속도로등의 차로에 일시정차 또는 주차시키는 경우\n도로교통법 제66조(고장 등의 조치)\n자동차의 운전자는 고장이나 그 밖의 사유로 고속도로등에서 자동차를 운행할 수 없게 되었을 때에는 행정안전부령으로 정하는 표지(이하 고장자동차의 표지라 한다)를 설치하여야 하며, 그 자동차를 고속도로등이 아닌 다른 곳으로 옮겨 놓는 등의 필요한 조치를 하여야 한다."
 }
]

precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "대법원 2014. 3. 27. 선고 2013다215904 판결\n고속도로나 자동차전용도로에서 선행사고로 자동차를 운행할 수 없게 되었음에도 자동차를 안전한 장소로 이동시키거나 관계 법령이 정한 고장자동차의 표지를 설치하는 등의 안전조치를 취하지 아니한 채 주행차로에 정지해 있는 사이에 뒤따라온 후행차량에 의한 추돌사고가 발생한 경우, 선행차량 운전자에게 선행사고의 발생에 아무런 과실이 없고, 사고 후 안전조치 등을 취할 시간적 여유가 없거나 부상 등으로 그러한 조치를 기대하기 어려운 상황에 처해 있다가 후행사고를 당한 때에는 후행사고로 인한 손해배상액을 산정함에 있어 선행차량 B의 과실을 참작할 여지가 없다.\n대법원 2019. 6. 27. 선고 2018다226015판결\n고속도로에서 선행차량이 사고 등의 사유로 안전조치를 취하지 아니한 채 주행차로에 정지해있는 사이에 뒤따라온 자동차에 의하여 추돌사고가 발생한 경우에, 안전조치를 취하지 아니한 정차로 인하여 후행차량이 선행차량을 충돌하고 나아가 그 주변의 다른 차량이나 사람들을 충돌할 수도 있다는 것을 충분히 예상할 수 있으므로, 선행차량 운전자가 정지 후 안전조치를 취할 수 있었음에도 과실로 이를 게을리하였거나, 또는 정지 후 시간적 여유 부족이나 부상 등의 사유로 안전조치를 취할 수 없었다고 하더라도 그 정지가 선행차량 운전자의 과실로 발생된 선행사고로 인한 경우 등과 같이 그의 과실에 의하여 비롯된 것이라면, 안전조치 미이행 또는 선행사고의 발생 등으로 인한 정지와 후행 추돌사고 및 그로 인하여 연쇄적으로 발생된 사 고들 사이에는 특별한 사정이 없는 한 인과관계가 있고, 손해의 공평한 분담이라는 손해배상제도의 이념에 비추어 볼 때에 선행차량 운전자의 과실은 후행사고들로 인한 손해배상책임에 관한 분담범위를 정할 때에 참작되어야 한다.\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}
```


69. 일반 도로 가장자리(갓길포함) 주·정차

도표 번호

차42-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A842-2&chartType=1

fault_ratio


```
{
 "A": "0",
 "B": "100"
}
```


accident_situation

일반 도로의 가장자리(갓길 포함) 또는 도로와 보도의 가장자리에 동시에 걸치고 주·정차 중인 A차량을 동일방향에서 후행하여 진행하는 B차량이 추돌한 사고이다.

application_criteria

사고형태가 추돌이 아닌 충돌이나 접촉의 경우에도 본 도표를 적용한다. 다만, 피추돌차량인 A차량이 선행사고로 인하여 도로상에 주·정차하게 된 경우에는 도표 차42-1를 적용하고 본 도표를 적용하지 아니한다.
고속도로의 갓길에 주·정차중인 차량을 동일방향에서 후행하여 진행하는 차량이 추돌한 사고에는 차42-3을 적용하고 고속도로의 차로에 정차하고 있는 경우는 차42-1를 적용한다.

basic_fault_explanation

추돌사고의 경우 기본적으로 선행차량인 피추돌차량은 과실이 없고, 추돌차량의 전방주시태만 및 안전거리 미확보로 인하여 발생하므로 추돌차량의 일방과실로 보아 양 차량의 기본 과실비율을 0:100으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
A의 수정요소를 먼저 가감하고 B의 비율이 100미만이 될 경우에 한하여 B의 과실을 가산하여 최종 비율을 확정한다.
① 폭우, 진한 안개, 야간에 가로등이 없어서 어두운 곳에서는 추돌차량이 주·정차 중인 차량을 발견하기가 용이하지 않으므로 피추돌차량인 A차량의 과실을 가산할 수 있다.
② 도로교통법 제32조, 제33조를 위반하여 주·정차한 경우에는 피추돌차량인 A차량의 과실을 가산할 수 있다.
③ 도로교통법 제34조를 위반하여 주·정차한 경우에는 피추돌차량인 A차량의 과실을 가산할 수 있다.
④ 차량이 야간에 도로에 있는 경우에는 전조등, 차폭등, 미등, 비상등을 켜야 함에도 그렇지 아니한 경우나, 시야가 불량한 상황임에도 주·정차 차량이 비상등을 켜지 아니한 경우 등에는 추돌차량이 주·정차 차량을 발견하기가 용이하지 않으므로 피추돌차량인 A차량의 과실을 가산할 수 있다. 다만, 주정차 금지 구역이 아닌 곳은 위법하게 주정차한 과실은 없으므로 적용하지 않는다.
⑤ 고장 등의 이유로 부득이하게 주정차한 경우에는 도로 오른쪽에 주정차하여야 하고, 주행차로에서 운전하는 것이 불가능한 경우 지체 없이 차량을 주행차로 이외의 장소로 이동시켜야 하나 이러한 경우에 A의 고장 정도가 심하여 갓길로 옮길 수 없었거나 갓길로 옮기고 있던 경우, 갓길로 옮길 시간상 여유가 없는 경우에는 A차량의 과실을 감산할 수 있다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제32조(정차 또는 주차의 금지)\n모든 차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 차를 정차하거나 주차하여서는 아니 된다. 다만, 이 법이나 이 법에 따른 명령 또는 경찰공무원의 지시를 따르는 경우와 위험방지를 위하여 일시정지하는 경우에는 그러하지 아니하다.\n1. 교차로·횡단보도·건널목이나 보도와 차도가 구분된 도로의 보도(「주차장법에 따라 차도와 보도에 걸쳐서 설치된 노상주차장은 제외한다)\n②. 교차로의 가장자리나 도로의 모퉁이로부터 5미터 이내인 곳\n③. 안전지대가 설치된 도로에서는 그 안전지대의 사방으로부터 각각 10미터 이내인 곳\n④. 버스여객자동차의 정류지(停留地)임을 표시하는 기둥이나 표지판 또는 선이 설치된 곳으로부터 10미터 이내인 곳. 다만, 버스여객자동차의 운전자가 그 버스여객자동차의 운행시간 중에 운행노선에 따르는 정류장에서 승객을 태우거나 내리기 위하여 차를 정차하거나 주차하는 경우에는 그러하지 아니하다.\n⑤. 건널목의 가장자리 또는 횡단보도로부터 10미터 이내인 곳\n⑥. 다음 각 목의 곳으로부터 5미터 이내인 곳\n가. 「소방기본법」 제10조에 따른 소방용수시설 또는 비상소화장치가 설치된 곳\n나. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제2조 제1항 제1호에 따른 소방시설로서 대통령령으로 정하는 시설이 설치된 곳\n7. 시·도경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 지정한 곳\n도로교통법 제33조(주차금지의 장소)\n모든 차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에 차를 주차해서는 아니 된다.\n1. 터널 안 및 다리 위\n②. 다음 각 목의 곳으로부터 5미터 이내인 곳\n가. 도로공사를 하고 있는 경우에는 그 공사 구역의 양쪽 가장자리\n나. 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」에 따른 다중이용업소의 영업장이 속한 건축물로 소방본부장의 요청에 의하여 시·도경찰청장이 지정한 곳\n③. 시·도경찰청장 이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 지정한 곳\n도로교통법 제34조(정차 또는 주차의 방법 및 시간의 제한)\n도로 또는 노상주차장에 정차하거나 주차하려고 하는 차의 운전자는 차를 차도의 우측 가장자리에 정차하는 등 대통령령으로 정하는 정차 또는 주차의 방법·시간과 금지사항 등을 지켜야 한다."
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "대법원 1996. 2. 9. 선고 95다39359판결\n운전자의 후방조치의무는 고속도로 또는 자동차전용도로에서의 정차나 차량의 통행이 잦아 정차 사실을 후행 차량에게 사전에 쉽게 알릴 수 없는 경우에 필요한 것이고, 그렇지 않고 속도가 제한되어 있고 후행 차량에게 쉽게 정차 사실을 알릴 수 있는 곳이라면(일반도로) 굳이 운전자에게 이러한 안전의무 조치를 요구할 수는 없다. (운전자 후방조치의무)\n서울중앙지방법원 2019.04.17.선고 2018나62265 판결\n주간에, A차량이 매장 앞에서 물건을 하차하기 위해 삼거리(T자) 교차로의 모서리 부근에 있는 횡단보도를 걸쳐 주·정차 중이었는데, B차량이 후진하면서 A차량을 충격한 사고에서, 도로교통법 제32조에 따라 삼거리(T자) 교차로의 모서리 부근에 있는 횡단보도를 걸친 불법 주· 정차 과실 역시 사고 발생 및 손해 확대의 원인이 되었으므로 A 과실 20%.(불법 주정차)\n서울중앙지방법원 2019. 08. 21.선고 2019나23090 판결\n새벽에, B차량이 편도 2차로 도로 중 2차로에 주차되어 있는 A차량을 충격한 사고에서, 황색 실선 및 주정차금지표지판이 설치된 주차금지구역임에도 2차로 도로의 한 개 차로를 A대형 버스로 점유하여 불법 주차를 하였을 뿐 아니라 후행 차량 운전자들이 추돌하지 않도록 비상등, 전조등 및 차폭등 점등 등 안전조치를 취하지도 않은 점 등 A차량의 불법주차가 사고의 발 생 및 확대에 영향을 미쳤으므로 A과실 20%.(불법 주정차)\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

70. 고속도로(자동차전용도로 포함) 갓길 주·정차 중 추돌

도표 번호

차42-3

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A842-3&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "100",
 "B": "0"
}

accident_situation

고속도로(자동차전용도로 포함) 등에서 갓길에 주(정)차인 B차량을 동일방향에서 후행하여 주행하는 A차량이 추돌한 사고이다.

application_criteria

추돌을 당한 B차량이 갓길을 포함하여 차로 일부를 점유하고 있는 경우에는 본 도표를 적용하나, 차로 폭의 절반 이상을 점유한 경우에는 차로 주정차 중 추돌사고인 차42-1을 적용하고 본 도표를 적용하지 아니한다.

basic_fault_explanation

도로교통법 제60조 제1항에 따라 자동차의 고장 등 부득이한 사유가 있는 경우에만 갓길을 통행할 수 있으므로 갓길에 정차한 차량이 위와 같은 부득이한 사정이 있는 경우를 B차량 측이 입증했음을 전제로 피추돌차량이 사고에 관한 예견 및 회피가능성을 인정하기 어려우므로 추돌차량인 A차량의 일방과실로 보아 양 차량의 기본 과실비율을 100:0으로 정한다.

adjustment_explanation

1
B의 수정요소를 먼저 가산하고 A의 비율이 100미만이 될 경우에 한하여 A의 과실을 가산하여 최종 비율을 확정한다.
① 주정차 차량이 갓길을 포함하여 차로의 일부(차로 폭의 절반 이내)를 점유하고 있는 경우로서, 이는 추돌차량인 A차량의 정상적인 통행을 방해한 것이므로 주정차 차량인 B차량의 과실을 가산할 수 있다.
② '갓길에 주정차를 할 수밖에 없는 부득이한 사정'이란 차량고장, 연료소진, 타이어교환, 체인장착 등의 사정으로 불가피하게 주정차하게 된 것을 말하며, 이러한 부득이한 사정이 없는 경우(즉, B차량 측에서 부득이한 사정이 있다는 점을 입증하지 못한 경우)에는 도로교통법 제60조, 제64조를 위반한 것이므로 주정차차량인 B차량의 과실을 가산할 수 있다.

③ 고속도로 및 자동차전용도로(이하 고속도로등이라 함) 상에서 차량 고장 등을 이유로 부득이하게 주·정차하게 된 경우에는 도로교통법 제66조, 도로교통법 시행규칙 제40조에 따라 고장자동차의 표지를 설치하여야 하는 바, 이러한 표지를 설치하지 않은 경우에는 주정차 차량을 발견하기가 용이하지 않기 때문에 이러한 조치를 위반한 B의 과실을 가산할 수 있다.(종전에는 안전삼각대를 100미터 이상의 뒤쪽 도로상에 설치하여야 한다고 규정하였으나 2017. 6. 2.자 개정으로 거리제한을 폐지하고 후방에서 접근하는 자동차의 운전자가 확인할 수 있는 위치에 설치하도록 하였다.)

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제60조(갓길 통행금지 등)\n① 자동차의 운전자는 고속도로등에서 자동차의 고장 등 부득이한 사정이 있는 경우를 제외하고는 행정안전부령으로 정하는 차로에 따라 통행하여야 하며, 갓길(「도로법」에 따른 길 어깨를 말한다)로 통행하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.\n1. 긴급자동차와 고속도로등의 보수·유지 등의 작업을 하는 자동차를 운전하는 경우\n②. 차량정체시 신호기 또는 경찰공무원 등의 신호나 지시에 따라 갓길에서 자동차를 운전하는 경우\n도로교통법 제64조 (고속도로등에서의 정차 및 주차의 금지)\n자동차의 운전자는 고속도로등에서 차를 정차하거나 주차시켜서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.\n1. 법령의 규정 또는 경찰공무원(자치경찰공무원은 제외한다)의 지시에 따르거나 위험을 방지하기 위하여 일시 정차 또는 주차시키는 경우\n②. 정차 또는 주차할 수 있도록 안전표지를 설치한 곳이나 정류장에서 정차 또는 주차시키는 경우\n③. 고장이나 그 밖의 부득이한 사유로 길가장자리구역(갓길을 포함한다)에 정차 또는 주차시키는 경우\n④. 통행료를 내기 위하여 통행료를 받는 곳에서 정차하는 경우 5. 도로의 관리자가 고속도로등을 보수·유지 또는 순회하기 위하여 정차 또는 주차시키는 경우\n⑥. 경찰용 긴급자동차가 고속도로등에서 범죄수사, 교통단속이나 그 밖의 경찰임무를 수행하기 위하여 정차 또는 주차시키는 경우\n⑥의\n②. 소방차가 고속도로등에서 화재진압 및 인명 구조·구급 등 소방활동, 소방지원활동 및 생활안전활동을 수행하기 위하여 정차 또는 주차시키는 경우\n⑥의\n③. 경찰용 긴급자동차 및 소방차를 제외한 긴급자동차가 사용 목적을 달성하기 위하여 정차 또는 주차시키는 경우\n7. 교통이 밀리거나 그 밖의 부득이한 사유로 움직일 수 없을 때에 고속도로등의 차로에 일시정차 또는 주차시키는 경우\n도로교통법 제66조(고장 등의 조치)\n자동차의 운전자는 고장이나 그 밖의 사유로 고속도로등에서 자동차를 운행할 수 없게 되었을 때에는 행정안전부령으로 정하는 표지(이하 고장자동차의 표지라 한다)를 설치하여야 하며, 그 자동차를 고속도로등이 아닌 다른 곳으로 옮겨 놓는 등의 필요한 조치를 하여야 한다."
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {

"content": "대법원 1996. 4. 12 선고 96다716 판결\n도로교통법 제61조(현행 제66조를 의미함)에 따른 조치는 고장이나 그 밖의 사유로 자동차를 운행할 수 없어 고속도로나 자동차전용도로의 차로에 주차하는 경우뿐만 아니라 그 갓길에 주차하는 경우에도 취하여야 한다.\n대법원 1997. 3. 11. 선고 96다33808판결\n고속도로에서의 갓길의 기능이 긴급자동차, 도로보수차량 등의 통행을 위한 것만은 아니므로, 설령 갓길 중 주차한 자동차가 차지한 부분을 제외한 나머지 부분으로 긴급차량이나 도로 보수차량들이 통과할 수 있을 정도의 여유가 있다고 하더라도 그 주차가 허용되는 것은 아니고, 나아가 고속도로를 진행중이던 자동차가 돌발사태에 대피하기 위하여 갓길로 급우회전을 한 경우 그 갓길에 주차된 자동차가 없었더라면 충돌사고가 발생하지 아니하였을 상황이라면, 특별한 사정이 없는 한 갓길에서의 불법주차와 충돌사고 사이에 상당인과관계가 있다고 할 것이다.\n대법원 2004. 2. 27. 선고 2003다6873 판결\n견인차 운전자가 사고 지점에 도착하였을 때는 이미 다른 견인차에 의하여 선행 교통사고가 수습되어 사고 차량들이 갓길로 치워져 있었으므로 위 사고 지점에 견인차를 정차시켜놓을 부득이한 사유가 있는 경우에 해당한다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 그 정차 지점이 갓길과 2차로를 절반가량씩 차지한 상태로 다른 차량의 진행에 방해를 주고 있는데다가 단순히 경광등과 비상등만을 켜 놓았을 뿐 도로교통법 제61조 및 도로교통법 시행규칙 제23조에 규정한 '고장 등 경우의 표지'를 해태하였으므로, 견인차 운전자의 이러한 형태의 갓길 정차는 불법 정차에해당한다 할 것이고, 또한 견인차 운전자로서는 자동차전용도로를 진행하는 차량들이 긴급사태에 대피하거나 빙판에 미끄러지는 등의 돌발사태로 인하여 급하게 갓길 쪽으로 진입할 수 있고 이러한 경우 갓길에 정차된 위 견인차와 충돌할 수 있다는 것을 충분히 예상할 수 있었다고 할 것이어서 결국, 견인차 운전자의 불법 정차와 그로 인해 발생한 교통사고 사이에 상당인과관계가 있다.\n대법원 2004. 8. 20. 선고 2004다19562 판결\n야간에 편도 2차로 고속도로의 좌로 굽은 도로지점이 끝난 직선도로 약 150m 지점, 주행로에 접한 오른쪽 옆에 폭 3.6m의 안전지대가 있고, 그 안전지대에 접한 오른쪽 옆에 설치된 폭2.7m의 갓길에 별다른 조치 없이 주차가 되어 있던 B차량이, 졸음운전으로 주행로를 이탈하 여 안전지대를 통과한 후 갓길로 돌진한 A차량에게 충격당한 사고에서, 아무런 조치 없이 갓길에 주차한 B차량 과실과 사고와 상당인과관계가 있다고 보아 B차량 10% 인정\n서울중앙지방법원 2018. 3. 23. 선고 2017나69337 판결\n야간에 A차량이 자동차전용도로 편도 4차로 중 3차로를 진행하다가 졸음운전으로 인하여 3차로를 벗어나 4차로 우측 갓길에 도로교통법상 부득이한 사유 없이 정차하고 있던 B차량을 충격한 사고 : B과실 10%\n닫기"
}
]

collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": true,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": true
}

71. 차로 감소 도로 (합류) 사고

도표 번호

차43-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A843-1&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "40",
"B": "60"
}

accident_situation

일반 도로 및 고속도로(자동차전용도로 등 포함)의 차로가 감소하거나 합류하는 지점에서 본선을 진행하는 A차량과 진로를 변경하여 본선에 합류하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

일반 도로 뿐만 아니라 고속도로(자동차전용도로 포함)에서 발생된 사고에 대해서도 본 도표를 적용한다.

basic_fault_explanation

차로가 감소하는 지점에서는 합류차량과 본선차량 모두 차로 감소를 예상하여 운행에 주의를 기울여야 하지만, 진입하는 합류차량이 직진 중인 본선차량보다 더 주의해야 한다는 점을 감안하여 양 차량의 기본 과실비율을 40:60으로 정한다.

adjustment_explanation

1

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.\n② 제1항의 신호를 하는 시기와 방법은 대통령령으로 정한다.\n도로교통법 제48조(안전운전 및 친환경 경제운전의 의무)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 차 또는 노면전차의 조향장치와 제동장치, 그 밖의 장치를 정확하게 조작하여야 하며, 도로의 교통상황과 차 또는 노면전차의 구조 및 성능에 따라 다른 사람에게 위험과 장해를 주는 속도나 방법으로 운전하여서는 아니 된다."
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "대법원 1994. 4. 29. 선고 94다4707 판결 (서울고등법원 93나27880 판결, 서울 민사지법 93가합3597 판결)\n주간에 고속도로 차로감소지점(편도3차로→편도2차로)에서 B차량이 3차로(감소되는 차로)에서 본선 2차로로 진로를 변경하던 중 전방좌우주시의무를 태만히 한 채 2차로에서 앞서 진행하던 A차량을 추월하여 무리하게 그 앞으로 진입하려 한 과실로, 차선이 좁아지는 지점 임에도 불구하고 3차로에서 2차로로 진입하려는 차량이 있는지 여부를 제대로 살피지 않는 채 만연히 빠른 속도로 진행한 A차량의 오른쪽 뒤 범퍼 부분을 B차량의 왼쪽 앞 범퍼 부분으로 충돌한 사고 : B과실 60%\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}
```

72. 후행 직진 대 선행 진로변경

도표 번호

차43-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A843-2&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "30",
"B": "70"
}

accident_situation

도로를 선행하여 진행하다가 차로를 변경하는 B차량과 동일방향에서 후행하여 직진하는 A차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

차로 폭이 넓어 동일 차로 내에서 2대의 차량이 충분히 병렬 진행할 수 있는 도로에서 진로변경을 하는 경우에도 본 도표를 적용한다.
백색 점선구간에서 후행차량이 선행차량을 추월하는 과정에서 선행차량의 전방으로 차로변경을 하는 경우에도 본 도표를 준용할 수 있다.
차로를 변경하는 차량이 안전거리 확보 또는 후행 직진차량에게 차로변경을 알리는 방향지시등 작동 등의 행위를 하지 않고 매우 가까운 거리에서 갑작스럽게 차로를 변경(진로변경)하여 충돌한 경우(후행 직진차량이 이를 예측하거나 회피할 수 없는 경우에 한함)에는 차로 변경 차량에게 일방과실을 적용할 수도 있다. 다만, 기타 수정요소의 적용도 고려하여야 한다.
차선의 종류가 점선인지 실선인지 여부와 관계없이, 다른 차로를 진행 중인 선행차량과 후행차량의 선후행관계가 일관적(속도, 위치 등)이였음에도 후행차량이 차로변경을 하여 선행 직진차량의 후미 쪽을 충돌한 경우(선행 직진차량이 이를 예측하거나 회피할 수 없었던 경우에 한함)에는 차로 변경 차량에게 일방과실을 적용할 수도 있다. 다만, 기타 수정요소의 적용도 고려하여야 한다.

basic_fault_explanation

차로(진로)를 변경하려는 선행 차량은 변경하려는 곳의 후행 차량과 충분한 거리를 확보해야 하며(도로교통법 제19조 제3항 및 대법원 1986.12.9. 선고 86다카1551 판결), 후행 차량의 위험을 초래하지 않도록 차량의 조향장치와 제동장치를 정확히 조작해야 하므로(도로교통법 제19조 제3항 및 대법원 2010.11.25. 선고 2010도7009 판결), 선행 차로변경 (진로변경) 차량의 과실이 더 크나, 후행 차량도 운전시 항상 전방주시를 하여 선행차량의 차로변경(진로변경)시 감속 또는 제동 등을 통해 사고가 발생하지 않도록 할 주의의무가 으므로 (도로교통법 제48조 제1항 및 서울중앙지방법원 2018.5.29 선고 2018나1901 구상금 판결), 이 사고의 기본 과실비율은 30:70로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 도로교통법 제38조 제1항 및 동법 시행령 제21조 별표 2에 따라 진로변경을 하고자 할때 그 행위를 하고자 하는 지점에 이르기 전 30m(고속도로에서는 100m) 이상의 지점에 이르렀을 때 진로변경 신호를 해야 하므로 이러한 신호불이행·지연을 한 B차량의 과실을 10%까지 가산할 수 있다.
② 도로교통법 제15조에 따라 버스전용차로가 실시되는 장소에서는 전용차로로 통행할 수 없는 차량이 진로를 변경하여 전용차로에 진입한다는 것을 예상하기 어려우므로 이를 위반한 B차량의 과실을 10%까지 가산할 수 있다.
③ '진로변경금지장소'란 도로교통법 제14조 제4항 및 동법 시행규칙 별표 6 제506호에 진로변경이 금지된 차선이 실선인 구간을 말한다. 이곳을 통과하는 차량은 선행차량이 진로 변경을 하지 않을 것이라고 신뢰하고 운전하기 때문에 선

행차량이 이를 위반한 경우 후행차량은 사고를 회피할 가능성이 적기 때문에 이를 위반한 B차량의 과실을 20%까지 가산할 수 있다.
④ 고속도로(자동차전용도로 포함)에서 추월 차로로 차로 변경하는 경우는 B 차량의 과실을 가산할 수 있다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제14조(차로의 설치 등)\n⑤ 차마의 운전자는 안전표지가 설치되어 특별히 진로 변경이 금지된 곳에서는 차마의 진로를 변경하여서는 아니 된다. 다만, 도로의 파손이나 도로공사 등으로 인하여 장애물이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.\n도로교통법 제15조(전용차로의 설치)\n① 시장등은 원활한 교통을 확보하기 위하여 특히 필요한 경우에는 시·도 경찰청장이나 경찰 서장과 협의하여 도로에 전용차로(차의 종류나 승차 인원에 따라 지정된 차만 통행할 수 있는 차로를 말한다. 이하 같다)를 설치할 수 있다.\n도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.\n② 제1항의 신호를 하는 시기와 방법은 대통령령으로 정한다.\n도로교통법 제48조(안전운전 및 친환경 경제운전의 의무)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 차 또는 노면전차의 조향장치와 제동장치, 그 밖의 장치를 정확하게 조작하여야 하며, 도로의 교통상황과 차 또는 노면전차의 구조 및 성능에 따라 다른 사람에게 위험과 장해를 주는 속도나 방법으로 운전하여서는 아니 된다."
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "대법원 1986.12 9. 선고 86다카1551 판결\n모든 차는 그 진로를 변경하고자 하는 경우에 그 변경하고자 하는 방향으로 오고 있는 모든 뒤차와의 충돌을 피할 수 있는 필요한 거리를 확보할 수 없는 때에는 그 진로를 변경하여서는 아니된다고 규정하고 있으므로 진로를 변경하고자 하는 차는 위와 같은 거리를 확보할 의무가 있다.\n대법원 2015. 11. 12. 선고 2015도3107 판결\n이와 같은 관계 법령의 각 규정을 종합하여 볼 때, 교차로 진입 직전에 설치된 백색실선을 교차로에서의 진로변경을 금지하는 내용의 안전표지와 동일하게 볼 수 없으므로, 교차로에서의 진로변경을 금지하는 내용의 안전표지가 개별적으로 설치되어 있지 않다면 자동차 운전자가 그 교차로에서 진로변경을 시도하다가 교통사고를 야기하였다고 하더라도 이를 교통사고 처리 특례법 제3조 제2항 단서 제1호가 정한 '도로교통법 제5조에 따른 통행금지를 내용으로 하는 안전표지가 표시하는 지시를 위반하여 운전한 경우'에 해당한다고 할 수 없다. (교차로 내 진로변경)\n서울중앙지방법원 2019. 4. 23. 선고 2018나47693 판결\n2차로로 근접운행하다가 1차로에서 2차로로 방향지시등을 켜지 않고 만연히 진로변경한 B차량과 이때 경적을 울려 경고하지도 않고 주행속도를 늦춰 양보하는 등의 조치를 취하지도 않은 A차량이 충돌한 사고에서 A과실 30%\n서울중앙지방법원 2018.5.29. 선고 2018나1901 판결, 2021. 7. 8. 선고 2020나56904판결\n무리하게 진로변경하는 B차량과 앞의 B차량이 진로변경을 함이 확임됨에도 충돌하지 않도록 적절히 제동장치를 조작하지 아니하고 오히려 앞차와의 간격을 줄이기 위하여 더욱 속도를 내어 운전한 A차량의 안전운전의무 위반 과실이 경합하여 발생한 사고 : A과실 30%\n서울중앙지방법원 2021. 5. 26. 선고 2020나71767판결\n주간에, A가 2차로, B가 3차로에서 각 신호를 기다리며 정차하고 있었는데, B가 3차로에서 A보다 다소 앞서서 차체를 좌측으로 기울여서 방향지시등을 켜고 신호대기 중이었던 점(A블랙 박스 동영상에 B의 좌측 사이드미러까지 보이는 정도), A, B 앞으로는 다른 차량들도 여러 대 신호대기 중이었던 점, 이후 신호 변경되자 앞 차들이 서서히 움직이고 B차량도 A차량보다 앞쪽에서 서서히 움직이면서 정차하고 있던 방향 그대로 2차로로 진입하다가 2차로에서 직진하는 A차량과 충돌한 사고에서 A는 B가 신호가 변경되어 진행이 시작되면 바로 진로변경할 것임을 알았거나 알 수 있었음에도 전방좌우주시의무 해태했거나 양보운전을 하지 않은 A과실 30%.\n닫기"
 }
]
```


collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": true,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": true
}

73. 좌우 동시 차로 변경(진로 변경) 사고

도표 번호

차43-3

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A843-3&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "50",
"B": "50"
}

accident_situation

오른쪽 3차로에서 2차로로 진로변경을 하는 A차량과 왼쪽 1차로에서 2차로로 진로변경을 하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

양 차량이 거의 동시에 진로변경을 하는 경우에 본 도표를 적용하고, 어느 한 차량이 변경하려는 차로에 완전히 진입하여 상당한 시간 동안 상당한 거리를 진행하는 등 진로변경을 이미 마친 후 직진 중인 경우에는 적용하지 아니한다.

basic_fault_explanation

양 차량이 좌우에서 동시에 진로변경을 하던 중에 발생한 사고로서 양 차량 모두 진로변경방법 위반의 과실이 있는 것이므로 양 차량의 기본 과실비율을 동등하게 보아 50:50으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 차량이 정체차로에서 대기 중 진로변경을 하는 경우에는 보통 갑자기 진로변경을 하게 되어 상대 차량이 그 차량의 진로변경을 예측하기가 어렵고, 대기 중 진로변경차량의 주행속도가 현격히 느려 상대적으로 속도가 빠른 상대차량과 충돌 가능성이 높다는 점을 고려 과실을 10%까지 가산할 수 있다.
② A차량이 정차 후 출발하며 차로를 변경하는 경우 20%를 가산할 수 있으며, 이 경우에는'정체차로변경'시 가산하는 10%를 중복 적용하지 않는다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제19조 (안전거리 확보 등)\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n

도로교통법 제38조 (차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다."
}
]

precedents_and_mediation

[
{
"content": "서울중앙지방법원 2016. 9. 22. 선고 2016나21826 판결\n양 차량이 동시에 같은 차로로 진로변경을 하다가 발생한 접촉 사고로서 양 차량 모두 진로변경시 상대방 차량의 주행 행태를 제대로 살피지 못한 채 변경한 과실이 있으나, B차량이 1차로를 진행하다가 2차로로 진로변경을 시도하던 중 A차량이 합류지점에서 진입하여 4차로에서 2차로로 진로를 변경하다 발생한 점을 감안하여, B과실 40%\n서울중앙지방법원 2019. 6. 20. 선고 2018나70853판결\nA차량이 편도 3차로 중 3차로에서 불법정차 후 출발하던 중, 3차로에 주차하기 위해 B차량을 지나 2차로에서 3차로로 진로를 변경하는 B차량 오른쪽 뒷문과 A차량 왼쪽 앞 부분이 충돌한 사고. A차량은 불법정차하고 있다가 출발하던 중으로 주변 교통상황을 잘 살펴 안전하게 진행하여야 할 주의의무를 소홀히 한 점, B차량은 A차량 동태를 제대로 살피지 못한 상태에서 그 앞으로 진로를 변경한 점에서 B차량 30%.\n닫기"
}
]

collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": true,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": true
}

74. 정체 중 급 차로 변경 사고

도표 번호

차43-4

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A843-4&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "100",
"B": "0"
}

accident_situation

좌회전 차로인 1차로에서 대기 중인 A차량이 직진 차로인 2차로로 진로변경을 하다가 2차로에서 직진하는 B차량의 측면을 충돌한 사고이다.

application_criteria

A차량은 좌회전 차로인 1차로에서 진로변경을 하기 전에 전방의 신호대기나 차량정체로 인하여 이미 대기중이거나 거의 정지한 경우에 적용한다.
B차량이 A차량의 옆을 지나치는 과정에서 A차량이 갑작스럽게 진로를 변경한 경우에 적용하며 B차량과 상당한 거리가 확보된 상태에서 A차량이 진로변경한 경우에는 해당하지 않는다.
가장 오른쪽에 있는 우회전 차로에서 우회전 대기행렬 중에서 갑자기 진로변경을 하는 A차량과 왼쪽에서 직진하는 B차량이 충돌한 경우에도 본 도표를 준용할 수 있다.

basic_fault_explanation

A차량은 도로교통법 제19조 제3항에 정한 진로변경방법을 위반하여 사고를 일으킨 점, B차량으로서는 A차량이 좌회전 차로에서 대기 중에 갑자기 2차로로 진로변경을 할 것으로 예측하기는 어려운 점, A차량의 오른쪽 앞부분으로 B차량의 왼쪽 옆부분을 충돌한 점을 종합하면, B차량의 불가항력적인 사고라고 보아 양 차량의 기본 과실비율을 100:0으로 정한다.

adjustment_explanation

1

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제19조 (안전거리 확보 등)\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": false
}
```


75. 동일차로 후행차 선 진로변경 대 선행차 후 진로변경

도표 번호

차43-5

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A843-5&chartType=1

fault_ratio


```
{
 "A": "40",
 "B": "60"
}
```

accident_situation

A차량과 B차량이 한 개 차로에서 선후행으로 진행하다가 후행하던 A차량이 먼저 진로변경을 개시한 상태에서 선행하던 B차량도 동일 방향으로 진로변경하면서 A차량과 B차량이 충돌한 사고이다.
선행 B차량이 먼저 진로변경 개시하였음에도 후행 A차량이 전방주시를 태만히 하고 안전거리를 미확보하여 위험하게 추월 진행하려다가 발생한 사고에 대해서는 위 도표를 적용하지 아니한다.

basic_fault_explanation

후행하던 A차량이 먼저 진로변경을 개시하였으나 선행하던 B차량도 같은 방향으로 진로변경을 하면서 양 차량이 충돌한 경우 B차량이 진로변경하여 진입하려는 차로에 선진입하여 진행하는 A차량을 살피지 못한 과실이 인정되나 A차량도 선행하는 B차량의 동태를 살피며 B차량을 추월할 전방주시의무가 요구되는 점을 고려하여 양 차량의 과실비율을 40:60으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
A차량이 과속상태이거나 연속진로변경하는 경우 B차량은 후방에서 진로변경하는 A차량을 미리 발견하여 대처하기 어렵고 사고의 위험이 가중되므로 A차량의 과실을 가산할 수 있다.
A차량이 B차량과 상당한 거리를 두고 진로변경한 경우 A차량의 진로변경이 완료된 상태이고 B차량이 A차량을 미리 발견하는데 장애가 없으므로 A차량의 과실을 감경하여 일반 진로변경 사고에 준하여 결정한다.
B차량이 정차 후 출발하면서 진로변경하여 진입하는 경우 B차량의 급진로변경 과실을 인정하여 B차량의 과실을 가산할 수 있다.
B차량이 미리 방향지시등을 작동한 상태로 진로변경 대기 중인 모습이 확인되는 등 B차량의 진로변경을 예상할 수 있는 사정이 인정되는 경우 A차량이 선행 B차량을 위험하게 추월 진행한 과실을 가산할 수 있다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제14조(차로의 설치 등)\n⑤ 차마의 운전자는 안전표지가 설치되어 특별히 진로 변경이 금지된 곳에서는 차마의 진로를 변경하여서는 아니 된다. 다만, 도로의 파손이나 도로공사 등으로 인하여 장애물이 있 는 경우에는 그러하지 아니하다.\n도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)\n① 모든 차의 운전자는 같은 방향으로 가고 있는 앞차의 뒤를 따르는 경우에는 앞차가 갑자기 정지하게 되는 경우 그 앞차와의 충돌을 피할 수 있는 필요한 거리를 확보하여야 한다.\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.\n② 제1항의 신호를 하는 시기와 방법은 대통령령으로 정한다."
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "서울중앙지방법원 2019. 1. 22. 선고 2018나67482 판결\n후행 원고 차량이 1차로에서 2차로로 진로변경 후 선행 피고 차량을 추월하고자 속도를 높이는데 선행 피고 차량이 2차로로 진로변경하면서 양 차량 충격된 사고로 원고 차량이 선진로 변경한 점, 사고지점이 굴곡지점인 점 고려하여 판단함. 원고 차량 과실 30%, 피고 차량 과실 70%\n서울중앙지방법원 2021. 5. 11. 선고 2020나84220판결\n저녁 무렵에, A가 B를 따라 3차로를 진행하다가 앞서 B가 정체되어 있자 4차로로 먼저 진로변경하였고 곧이어 B가 방향지시등 켠 채 4차로로 진로변경하다가 충돌한 사고에서, A차량도 곧이어 B가 4차로 전방으로 진입하여 들어오는 것을 목격할 수 있었음에도 미리 경음기를 울리거나 제동하지 아니한 A과실 30%.\n닫기"
 }
]

collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": false,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": true
}

76. 갓길로 진로변경 대 갓길 직진

도표 번호

차43-6

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A843-6&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "60",
"B": "40"
}

accident_situation

일반도로, 고속도로 등(자동차전용도로 포함)에서 선행 중 갓길로 진로변경을 하던 A차량과 갓길에서 후행 직진 중인 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

A차량이 갓길을 따라 후행하여 진행하다가 선행 중인 B차량을 추월하기 위해 주도로로 진입하였다가 다시 갓길로 진로변경을 하는 경우에도 본 도표를 적용한다.

basic_fault_explanation

충돌 당시 양 차량 모두 통행이 금지되어 있는 갓길로 진행한 잘못이 있으나, A차량은 진로변경을 하여 갓길로 진입하려는 차량이고 B차량은 이미 갓길에서 진행중임을 고려하여 양차량의 기본 과실비율을 60:40으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 도로교통법 제38조 제1항에 따라 진로변경시 미리 방향지시등을 작동하여 후행차량에게 알려야 하는데, 이러한 신호를 불이행하거나 지연한 경우 A차량의 과실을 10%까지 가산할 수 있다.
② A차량이 갓길을 따라 후행하여 진행하다가 선행 중인 B차량을 추월하기 위해 주도로로 진입하였다가 다시 갓길로 진로변경을 하는 경우에는 A차량의 과실을 10%까지 가산할 수있다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제19조 (안전거리 확보 등)\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하

려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제38조 (차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.\n도로교통법 제48조(안전운전 및 친환경 경제운전의 의무)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 차 또는 노면전차의 조향장치와 제동장치, 그 밖의 장치를 정확하게 조작하여야 하며, 도로의 교통상황과 차 또는 노면전차의 구조 및 성능에 따 라 다른 사람에게 위험과 장해를 주는 속도나 방법으로 운전하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제60조 (갓길 통행금지 등)\n① 자동차의 운전자는 고속도로등에서 자동차의 고장 등 부득이한 사정이 있는 경우를 제외하고는 행정안전부령으로 정하는 차로에 따라 통행하여야 하며, 갓길(「도로법」에 따른 길 어깨를 말한다)로 통행하여서는 아니 된다."
}
]

precedents_and_mediation

[
{
"content": "의정부지방법원 2018.2.21. 선고 2016가단126159 판결\n편도2차로 도로에서 피고는 2차로 우측의 갓길로 진로를 변경하여 진행하였고, 원고는 피고차량 앞쪽 갓길로 진로를 변경하던 중 사고가 발생함, 원고 60% : 피고 40%\n닫기"
}
]

collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": true,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": true
}

77. 안전지대 통과 직진 대 선행 진로변경

도표 번호

차43-7

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A843-7&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "70",
"B": "30"
}

accident_situation

(가) 먼저 진로변경을 하여 안전지대를 통과한 후 후행 직진하다가 안전지대를 벗어나기 직전이나 직후인 A차량과 오른쪽 2차로에서 좌회전 차로로 진로변경을 하는 B차량이 충돌한 사고이다.

(나) 먼저 진로변경을 하여 안전지대를 통과한 후 후행 직진하다가 안전지대를 완전히 벗어난 상태인 A차량과 오른쪽 2 차로에서 좌회전 차로로 진로변경을 하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

(가) 안전지대를 통과한 자동차는 비록 직진 운행이지만 도로교통법에 의하여 금지된 주행이고, 정상적인 경로로 진로변경을 한 차량은 도로교통법 제13조에 의해 진입이 금지된 안전지대로 차량이 통과하지 않을 것이라는 것을 신뢰하고 운전하기 때문에 후행차량이 이를 위반한 경우 사고를 회피하기 어렵다는 점에서, 안전지대 진입 후행 직진차량인 A차량이 안전지대를 벗어나기 직전이나 직후에 사고가 발생한 경우 후행 직진차량의 기본 과실비율을 100%로 정한다.
(나) A차량이 안전지대를 완전히 벗어난 후 사고가 발생한 경우에는 (가)와 달리 B차량의 예견가능성 및 회피가능성의 정도가 달라 기본 과실비율을 달리할 필요가 있는 반면, A차량이 직진 중임에도 A차량의 불법행위와 사고 발생 사이에 시간적·장소적 근접성이 인정되므로 A차량의 불법행위 효과가 여전히 유지되는 것으로 보아 후행 직진차량의 기본 과실비율을 70%로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 도로교통법 제38조(차의 신호)에 근거하여 진로변경의 신호는 후방차의 전방주의의무 위반의 기초로서 중요한 의미를 가지기 때문에 진로변경 신호불이행 또는 지연에 대해서는 B차량의 과실을 10%까지 가산할 수 있다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제13조(차마의 통행)\n⑤ 차마의 운전자는 안전지대 등 안전표지에 의하여 진입이 금지된 장소에 들어가서는 아니된다.\n도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다."
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "대법원 1996. 1. 26. 선고 95다44153 판결\n도로교통법상 자동차의 안전지대 횡단은 일반적으로 금지되어 있으므로 안전지대의 표시에도 불구하고 자동차의 안전지대 횡단이 특별히 허용되고 있었던 사정이 인정되지 않는 한 안전지대 옆을 통과하는 자동차의 운전자로서는 그 부근을 운전하는 다른 자동차가 위 안전지대를 횡단하여 자기 자동차의 진로 앞에 달려드는 일이 없으리라고 신뢰하는 것은 당연한 것이므로, 운전자에게 위 안전지대를 횡단하여 오는 자동차가 있을 것을 미리 예상하고 운전할 업무상 주의의무를 기대할 수는 없다 할 것이다.\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}
```

78. 직진 대 도로가 아닌 장소에서 도로로 우회전 진입

도표 번호

차44-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A844-1&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "20",
"B": "80"
}

accident_situation

중앙선이 설치되어 있는 도로(차도)를 진행하는 A차량과 도로(차도)가 아닌 장소에서 우회전을 하여 A차량이 진행하는 차도로 진입하고 있는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

“차도가 아닌 장소” 정의 : 특정한 소수의 사람 또는 차량이 통행할 수 있는 비공개 된 장소로서 도로가 아닌 곳이지만, 차량 등을 그 본래의 사용방법에 따라 사용할 수 있는 공간 (헌재 2016. 2. 25. 2015헌가11 참조)
* “차도가 아닌 장소” 예시 : 주유소, 건물 주차장, 식당, 아파트 출입구, 공사장, 학교 내 도로 등
차도가 아닌 장소에 있는 차량이 차체를 차도에 일부 내밀고 대기하다가 ‘출발하던 중’에 발생한 사고에 대해서는 본 도표를 적용하나, 차도가 아닌 장소에 있는 차량이 차체를 내밀고 ‘정차 중’인 상태에서 발생한 사고에는 본 도표를 적용하지 않는다.

basic_fault_explanation

도로교통법 제18조 제3항에 따라 차도가 아닌 장소에 있는 차량은 도로 진입시 일단 정지 후 안전여부를 충분히 확인하면서 서행하여야 할 의무를 지고 있지만, 도로에서 진행하는 직진차량도 차도가 아닌 장소에서 도로로 진입하는 차량의 유무와 동태를 주시하여야 할 기본적인 의무가 있다는 점을 고려할 때, 차도가 아닌 장소에 있던 차량인 B차량이 우회전을 하여 양 차량의 기본 과실비율을 20:80으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 차도가 아닌 장소에 있는 차량이 차체를 도로에 일부 내밀고 대기하다가 출발하던 중에 사고가 발생한 경우로서 차도가 아닌 장소에 있던 차량인 B차량의 과실을 10%까지 감산할수 있다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제18조(횡단 등의 금지)\n② 차마의 운전자는 길가의 건물이나 주차장 등에서 도로에 들어갈 때에는 일단 정지한 후에 안전한지 확인하면서 서행하여야 한다."
}
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "서울동부지방법원 2007. 5. 4. 선고 2006가단44945 판결\n주간에 도로 외 주차장에서 B차량이 전방주시의무를 게을리 한 채 도로로 진입하기 위하여 좌회전 하던 중, 도로 오른쪽에서 왼쪽으로 직진하는 A차량의 앞문 부위를 충돌하여 상해를 입힌 사고 : B과실 100%\n서울중앙지방법원 2018. 4. 27. 선고 2017나86219 판결\n차도가 아닌 장소 주유소에서 도로 2차로로 출차를 하던 B차량과 때마침 1차로에서 2차로로 진로변경을 하여 진행하던 A차량과 충돌한 사고 : B과실 40%\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

79. 황색실선 추월 직진(좌회전) 대 선행 좌회전

도표 번호

차45-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A845-1&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "100",
 "B": "0"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 직진 및 좌회전 신호에 따라 1차로에서 선행하여 좌회전을 하는 B차량과 B차량의 후방에서 중앙선을 침범하여 B차량을 추월하던 A차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

B차량이 정상적으로 좌회전을 하는 경우에만 적용하며, 우회전이나 정차로 후방차량이 오해하게 하는 등 이상 운전을 한 경우에는 본 도표를 적용하지 않는다.
신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않은 교차로(중앙선 있음)나, 중앙선이 설치되지 않은 도로의 경우에도 교차로 구간에서 도로 좌측편을 이용한 추월은 엄격히 금지된다고 할 것이므로 중앙선이 설치되지 않은 도로를 선행하다가 좌회전하는 B차량과 동일차로 내 동일방향에서 후행하다가 가상의 중앙선을 침범하여 B차량을 추월하는 A차량이 충돌한 사고에도 준용할 수 있다.

basic_fault_explanation

도로교통법 제22조 제3항에 따라 교차로에서의 앞지르기는 금지되어 있는데, A차량이 선행차량인 B차량을 추월하고자 중앙선을 침범한 후 교차로 내에서 추월을 시도한 반면, B차량은 선행차량으로서 좌회전신호에 정상적으로 좌회전을 하였으며 A차량이 중앙선을 침범하여 불법적으로 추월을 시도할 것으로 예상하기는 어려웠을 것이므로, A차량의 일방과실로 보아 양 차량의 기본 과실비율을 100:0으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 도로교통법 제38조 및 동법 시행령 제21조에 따라 좌회전이나 진로를 변경하고자 할 때 그 행위를 하고자 하는 지점에 이르기 전 30m(고속도로에서는 100m) 이상의 지점에 이르렀을 때 진로변경 신호를 해야하므로, 좌회전차량인 B차량이 이를 위반한 때 지연의 경우에는 과실 5%, 불이행의 경우에는 과실을 10%까지 가산할 수 있다.
② 도로교통법 제25조 제2항에 따라 좌회전차량은 미리 도로의 중앙선을 따라 서행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 하는데, 이를 위반하여 도로의 중앙선으로 다가서지 않는 경우에는 좌회전차량인 B차량의 과실을 10%까지 가산할 수 있다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제6조(통행의 금지 및 제한)\n① 시·도경찰청장은 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 구간(區間)을 정하여 보행자, 차마 또는 노면전차의 통행을 금지하거나 제한할 수 있다. 이 경우 시·도경찰청장은 보행자, 차마 또는 노면전차의 통행을 금지하거나 제한한 도로의 관리청에 그 사실을 알려야 한다.\n도로교통법 제21조(앞지르기 방법 등)\n① 모든 차의 운전자는 다른 차를 앞지르려면 앞차의 좌측으로 통행하여야 한다.\n② 자전거의 운전자는 서행하거나 정지한 다른 차를 앞지르려면 제1항에도 불구하고 앞차의 우측으로 통행할 수 있다. 이 경우 자전거의 운전자는 정지한 차에서 승차하거나 하차하는사람의 안전에 유의하여 서행하거나 필요한 경우 일시정지하여야 한다.\n③ 제1항과 제2항의 경우 앞지르려고 하는 모든 차의 운전자는 반대방향의 교통과 앞차 앞쪽의 교통에도 주의를 충분히 기울여야 하며, 앞차의 속도·진로와 그 밖의 도로상황에 따라 방향지시기·등화 또는 경음기(警音機)를 사용하는 등 안전한 속도와 방법으로 앞지르기를 하여야 한다.\n④ 모든 차의 운전자는 제1항부터 제3항까지 또는 제60조제2항에 따른 방법으로 앞지르기 를 하는 차가 있을 때에는 속도를 높여 경쟁하거나 그 차의 앞을 가로막는 등의 방법으로 앞지르기를 방해하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제22조(앞지르기 금지의 시기 및 장소)\n③ 모든 차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 다른 차를 앞지르지 못한다.
\n1. 교차로\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라서행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도 경찰청장이 교 차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다."
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "서울중앙지방법원 2016.10.21. 선고 2016나36026 판결\n진행도로가 좌측으로 굽어지는 편도 1차로 교차로에서 피고는 중앙선을 침범하여 원고를 추월하다가 사고가 발생, 앞지르기 위반에 대한 피고의 과실이 매우 크나 원고도 도로형태를 고려 좌회전 하기 전 사이드미러를 통해 주변을 살펴야 하는 점을 소홀히 함, 원고 90% : 피고 10%\n인천지방법원 부천지원 2011가단20340(본소),2011가단39283(반소) 판결\n삼거리 교차로에서 원고 차량이 편도 1차로 도로에서 좌회전하던 중 원고 차량에 후행하던 피고 이륜차가 중앙선을 침범한 채 추월진행하다가 원고 차량과 충돌한 사고에 대하여, 이 사건사고는 피고 이륜차가 무리하게 중앙선을 넘어 원고 차량을 추월하려고 한 일방적인 과실에 의하여 발생하였다고 할 것이고, 신호등이 없는 'ㅓ'자형 교차로에서 좌회전하던 원고 차량으로서는 뒤에서 진행하던 오토바이가 중앙선을 넘어 원고 차량을 추월하려고 할 경우까지 예상하면서 운전하여야 할 주의의무가 있다고 볼 수 없다고 보아 피고 이륜차의 일방 과실에 기한사고로 판단함. 원고 차량 과실 0%, 피고 이륜차 과실 100%\n닫기"
 }

}

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

80. 동일차로 내 우측 급진입 추월 이륜차 대 선행 우회전

도표 번호

차45-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A845-2&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "90",
 "B": "10"
}

accident_situation

교차로에서 우회전하려는 B차량과 같은 차로 동일방향에서 B차량의 후방에서 후행하다가 B차량이 우회전을 위하여 감속하자 B차량의 우측 좁은 공간으로 급진로변경하여 진입하며 추월하려던 A이륜차가 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

동일차로 내에서 A이륜차가 B차량 후방에서 차로 중앙을 따라 주행하다가 선행 B차량이 회전을 위하여 감속하자 B차량을 추월하기 위하여 차로 우측편으로 이동하며 B차량의 우측 좁은 공간으로 급진입하는 경우 B차량으로서는 A이륜차의 진입을 미리 예상하거나 발견하기 어려우므로 우측으로 급진로변경 추월한 A이륜차의 과실이 중하나, 교차로에서 우회전하려는 B차량도 미리 도로의 우측단으로 접근하여 가장자리를 따라 우회전하여야 하는데 우회전하는 B차량 우측편으로 A이륜차가 진입할 공간이 남아있음에도 B차량이 우측 공간으로 진입한 A이륜차에 주의하지 못한 점을 고려하여 기본과실을 90:10으로 정하였다.

adjustment_explanation

1

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제14조(차로의 설치 등)\n② 차마의 운전자는 차로가 설치되어 있는 도로에서는 이 법이나 이 법에 따른 명령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 차로를 따라 통행하여야 한다. 다만, 시·도경찰청장이 통행방법을 따로 지정한 경우에는 그 방법으로 통행하여야 한다.\n도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)\n① 모든 차의 운전자는 같은 방향으로 가고 있는 앞차의 뒤를 따르는 경우에는 앞차가 갑자기 정지하게 되는 경우 그 앞차와의 충돌을 피

할 수 있는 필요한 거리를 확보하여야 한다\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향 으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n도로교통법 21조(앞지르기 방법 등)\n① 모든 차의 운전자는 다른 차를 앞지르려면 앞차의 좌측으로 통행하여야 한다.\n③ 제1항 과 제2항의 경우 앞지르려고 하는 모든 차의 운전자는 반대방향의 교통과 앞차 앞쪽의 교통에도 주의를 충분히 기울여 야 하며, 앞차의 속도·진로와 그 밖의 도로상황에 따라 방향지시기·등화 또는 경음기(警音機)를 사용하는 등 안전한 속도 와 방법으로 앞지르기를 하여야 한다."
}
]

precedents_and_mediation

[
{
"content": "서울중앙지방법원 2018. 4. 30. 선고 2017나76434 판결\n원고 차량이 편도 1차로 도로를 진행하다가 우측 노상 주차장에 주차하기 위하여 우회전하던 중 원고 차량의 후방에서 진행해오다 원고 차량과 같은 차로의 우측으로 원고차량을 앞지르려던 피고 이륜차와 충격한 사고에 대하여, 이 건 사고는 피고 이륜차가 앞지르기 방법을 위반하여 원고 차량의 도로 우측 틈으로 끼어들어 간 피고 이륜차의 주된 과실에 기인한 것이지만, 원고 차량도 우회전을 하려면 미리 도로의 우측 가장자리로 서행하면서 우회전을 하여야 하고, 우측 후사경을 통해 회전하고자 하는 우측 방면의 상태를 잘 살피고 방향지시등을 점등하여 주변 차량들로 하여금 진로변경을 예상할 수 있게 한 후 우회전을 할 주의의무가 있음에도 이러한 주의의무를 다하지 아니한 채 우회전을 한 과실이 있는 점을 고려함. 원고 차량의 과실 30%, 피고 이륜차의 과실 70%\n서울남부지방법원 2018. 9. 7. 선고 2018나50626 판결\n원고 차량이 편도 4차로 도로의 4차로를 따라 서행하다가 길가장자리를 따라 우회전하는 순간 피고 이륜차가 원고 차량을 뒤따르던 차량과 인도 사이 틈으로 그 차량을 빠른 속도로 추월한 다음 원고 차량까지 추월하고자 원고 차량과 인도 사이 틈으로 직진하다가 원고 차량을 충돌한 사고로 피고 이륜차의 앞지르기 방법 위반의 전적인 과실로 발생한 사고로 판단함. 원고차량 과실 0%, 피고 이륜차 과실 100%\n닫기"
}
]

collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": false,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": true
}

81. 선행 직진 대 후행 좌측 앞지르기(금지 장소)

도표 번호

차45-3

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A845-3&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "0",
"B": "100"

}

accident_situation

앞지르기(추월)가 금지된 도로에서 선행하는 A차량과 동일방향에서 후행하다가 A차량을 추월하면서 A차량의 전방으로 진입(앞지르기) 하려는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

도로교통법 제22조 제3항에 정한 앞지르기 금지 장소인 교차로, 터널 안, 다리 위, 도로의 구부러진 곳 등에서의 추월 중 사고에 대하여 본 도표를 적용한다.

basic_fault_explanation

도로교통법 제22조 제3항에 의한 앞지르기 금지 장소에서의 추월행위는 피추월차량의 예측가능성과 회피가능성이 현저히 낮기 때문에 추월차량인 B차량의 일방과실로 보아 양 차량의 기본 과실비율을 0:100으로 정하였다.

adjustment_explanation

1

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제20조(진로양보의무)\n① 모든 차(긴급자동차는 제외한다)의 운전자는 뒤에서 따라오는 차보다 느린 속도로 가려는 경우에는 도로의 우측 가장자리로 피하여 진로를 양보하여야 한다. 다만, 통행 구분이 설치된 도로의 경우에는 그러하지 아니하다.\n도로교통법 제21조(앞지르기 방법 등)\n① 모든 차의 운전자는 다른 차를 앞지르려면 앞차의 좌측으로 통행하여야 한다.\n③ 제1항과 제2항의 경우 앞지르려고 하는 모든 차의 운전자는 반대방향의 교통과 앞차 앞쪽의 교통에도 주의를 충분히 기울여야 하며, 앞차의 속도·진로와 그 밖의 도로상황에 따라 방향지시기·등화 또는 경음기(警音機)를 사용하는 등 안전한 속도와 방법으로 앞지르기를 하여야 한다.\n④ 모든 차의 운전자는 제1항부터 제3항까지 또는 제60조제2항에 따른 방법으로 앞지르기 를 하는 차가 있을 때에는 속도를 높여 경쟁하거나 그 차의 앞을 가로막는 등의 방법으로 앞지르기를 방해하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제60조(갓길 통행금지 등)\n② 자동차의 운전자는 고속도로에서 다른 차를 앞지르려면 방향지시기, 등화 또는 경음기를 사용하여 행정안전부령으로 정하는 차로로 안전하게 통행하여야 한다.\n도로교통법 제22조 (앞지르기 금지 장소)\n③ 모든 차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 다른 차를 앞지르지 못한다.\n1. 교차로\n②. 터널 안\n③. 다리 위\n④. 도로의 구부러진 곳, 비탈길의 고갯마루 부근 또는 가파른 비탈길의 내리막 등 시·도경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하는 곳으로서 안전표지로 지정한 곳"
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "대법원 2005. 1. 27. 선고 2004도8062 판결\n도로교통법 제20조의2는 “모든 차의 운전자는 다음 각 호의 1에 해당하는 곳에서는 다른 차를 앞지르지 못한다.”고 규정하여 일정한 장소에서의 앞지르기를 금지하고 있으므로, 같은 조의 각 호에 해당하는 곳에서는 도로교통법 제18조에 의하여 앞차가 진로를 양보하였다 하더라도 앞지르기를 할 수 없다.\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,

"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": true
}

82. 정체중 후행 중앙선 침범 추월 대 선행 중앙선침범 추월

도표 번호

차45-4

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A845-4&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "60",
"B": "40"
}

accident_situation

차량정체중인 도로에서 후방에 있던 A차량이 먼저 중앙선을 침범하여 추월을 하는 중에 전방에 있던 B차량이 뒤늦게 중앙선 침범하여 추월을 시도하다 충돌한 사고이다.

application_criteria

중앙선이 황색 실선인 도로에 본 도표를 적용하고, 중앙선이 황색 점선이거나 중앙선이 없는 도로에는 적용하지 아니한다.

basic_fault_explanation

기본적으로 양 차량 모두 중앙선을 침범한 과실이 있지만, 후방차량이 전방차량에 비하여 주변 시야가 넓게 확보되어 있고 전방의 교통상황을 살피기가 용이하므로 후방차량인 A차량의 과실을 크게 볼 수 있다는 점, 전방차량인 B차량은 후사경을 통해 중앙선을 넘어 역주행하는 A차량을 미리 발견할 수 있었다는 점 및 중앙선을 넘어 역주행을 하는 경우에는 교통사고를 발생시키거나 대형사고를 유발할 가능성이 매우 큰 위험한 운행이므로 갓길 주행이나 버스전용차로 주행과는 달리 보아야 한다는 점을 고려하여, 양 차량의 기본 과실비율을 60:40으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 전방차량인 B차량이 중앙선을 넘기 전에 왼쪽 방향지시등을 작동하여 다른 차량에게 중앙선 침범을 미리 알렸다면 B차량의 과실을 5%까지 감산할 수 있다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제13조 (차마의 통행)\n③ 차마의 운전자는 도로(보도와 차도가 구분된 도로에서는 차도를 말한다)의 중앙(중앙선이 설치되어 있는 경우에는 그 중앙선을 말한다. 이하 같다) 우측 부분을 통행하여야 한다.\n도로교통법 제21조(앞지르기 방법 등)\n① 모든 차의 운전자는 다른 차를 앞지르려면 앞차의 좌측으로 통행하여야 한다.\n③ 제1항과 제2항의 경우 앞지르려고 하는 모든 차의 운전자는 반대방향의 교통과 앞차 앞쪽의 교통에도 주의를 충분히 기울여야 하며, 앞차의 속도·진로와 그 밖의 도로상황에 따라 방향지시기·등화 또는 경음기(警音機)를 사용하는 등 안전한

속도와 방법으로 앞지르기를 하여야 한다.\n도로교통법 제38조 (차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다."
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "서울중앙지방법원 2017. 10. 14. 선고 2017나49784 판결\n양 차량 모두 중앙선을 침범하여 추월하던 중 발생한 사고에서, 후행 A차량은 B차량에 비하여 시야가 보다 넓게 확보되어 있을 것으로 보이는데다가 교통상황을 판단함에 있어 보다 면밀한 주의가 필요하였을 것으로 보이는 점을 종합하면, B과실 40%\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

83. 선행 직진 대 후행 근접거리 추월(황색점선 중앙선)

도표 번호

차45-5

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A845-5&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "0",
 "B": "100"
}

accident_situation

중앙선이 점선인 도로의 차로 중앙에서 정상 직진 중인 A차량과 동일방향에서 후행하다가 A차량의 근접거리에서 전방 우측으로 차도가 아닌 장소로 진출, 회전 등을 하고자 중앙선을 넘어 A차량을 추월하면서 A차량 전방으로 진입하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

도로교통법 제21조 제3항에 정한 앞지르기 방법을 위반한 추월차량의 과실이 중대하고, 피추월차량의 예측가능성과 회피가능성이 현저히 낮다는 점에 비추어 추월차량인 B차량의 일방과실로 보아 양 차량의 기본 과실비율을 0:100으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
① 도로교통법 제20조 제1항에 따라 피추월차량이 추월차량보다 계속하여 느리게 진행하고자 할 때에는 도로의 오른쪽 가장자리로 피하여 진로를 양보하여야 할 의무가 있는데, 이를 위반하거나 기타 이에 준하는 과실이 인정되는 경우 피추월차량인 A차량의 과실을 10%까지 가산할 수 있다.
② 도로교통법 제21조 제4항에 따라 피추월차량은 추월차량이 있는 경우 속도를 높여 경쟁하거나 차의 앞을 가로막는 등의 방법으로 추월을 방해하여서는 아니 될 의무가 있는데, 이를 위반한 경우 피추월차량인 A차량의 과실을 20%까지 가산할 수 있다. 이러한 경우 통상 인과관계는 도로 중앙과의 사이에 추월차량이 진행하는데 충분한 여유가 없는 경우에만 인정된다.
③ '앞지르기 위험장소'란 요철이 많은 도로, 비로 인해 미끄러지기 쉬운 도로, 시야가 좋지 않은 도로, 협소한 도로, 보행자의 통행이 많은 도로이다. 이러한 도로는 앞지르기 자체가 위험할 뿐만 아니라, 추월차에 대한 주의나 회피가능성이 낮기 때문에 추월차량인 B차량의 과실을 5%까지 가산할 수 있다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제20조(진로양보의무)\n① 모든 차(긴급자동차는 제외한다)의 운전자는 뒤에서 따라오는 차보다 느린 속도로 가려는 경우에는 도로의 우측 가장자리로 피하여 진로를 양보하여야 한다. 다만, 통행 구분이 설치된 도로의 경우에는 그러하지 아니하다.\n도로교통법 제21조(앞지르기 방법 등)\n① 모든 차의 운전자는 다른 차를 앞지르려면 앞차의 좌측으로 통행하여야 한다.\n③ 제1항과 제2항의 경우 앞지르려고 하는 모든 차의 운전자는 반대방향의 교통과 앞차 앞쪽의 교통에도 주의를 충분히 기울여야 하며, 앞차의 속도·진로와 그 밖의 도로상황에 따라 방향지시기·등화 또는 경음기(警音機)를 사용하는 등 안전한 속도와 방법으로 앞지르기를 하여야 한다.\n④ 모든 차의 운전자는 제1항부터 제3항까지 또는 제60조제2항에 따른 방법으로 앞지르기 를 하는 차가 있을 때에는 속도를 높여 경쟁하거나 그 차의 앞을 가로막는 등의 방법으로 앞지르기를 방해하여서는 아니 된다."
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "대법원 1987.7.7. 선고 86도2597 판결\n황색점선인 중앙선의 경우에 있어서는 그 차선의 성질상 운행 당시의 객관적인 여건이 장애물을 피해가야 하는 등 중앙선을 넘을 필요가 있어 반대방향의 교통에 주의하면서 그 선을 넘어가는 경우는 도로교통법 제13조 제2항의 차선에 따른 운행에 해당한다 할 것이나 그와 같은 월선의 필요성도 없고 반대방향의 교통에 주의를 기울이지도 아니한 채 중앙선을 넘어 운행하는 것은 위 특례법 제3조 제2항 제2호 전단의 도로교통법 제13조 제2항에 위반하여 차선이 설치된 도로의 중앙선을 침범한 경우에 해당한다고 해석함이 상당하다.\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}
```

84. 후행 흰색 실선 앞지르기 대 선행 직진

도표 번호

차45-6

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A845-6&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "100",
"B": "0"
}

accident_situation

동일 방향, 동일 차로로 진행하던 양 차량 중 후행하던 A차량이 진로변경이 금지되어 있는 백색 실선구간에서 진로변경을 하여 선행차량인 B차량을 추월하여 선행차량 앞으로 다시 진로변경(앞지르기)을 하는 A차량과 자신의 차로에서 계속 직진 중인 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

진로변경이 금지되어 있는 백색 실선구간에서 후행차량이 선행차량을 추월하는 경우에 본 도표를 적용하고, 진로변경이 허용되는 백색 점선구간에서 추월하는 경우에는 적용하지 아니한다.
A차량이 B차량의 오른쪽 차로로 추월하는 경우는 물론이고 왼쪽 차로로 추월하는 경우에도 적용한다.
본 도표에서 말하는 추월은 어느 차량이 다른 차량에 이르렀을 때 진로를 바꾸어 그 다른 차량의 옆을 통과한 후에 다시 진로를 변경해 그 다른 차량의 진로 전방에 나서는 것, 즉 앞지르기를 의미한다.

basic_fault_explanation

A차량은 도로교통법 제19조 제3항에 정한 진로변경방법 및 동법 제21조에 정한 앞지르기 방법을 모두 위반하였을 뿐만 아니라 진로변경이 금지되어 있는 흰색 실선구간에서 선행차량인 B차량을 추월하여 그 앞으로 진로변경을 하다가 B차량을 충돌한 사고이므로 A차량의 일방과실로 보아 양 차량의 기본 과실비율을 100:0으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 도로교통법 제20조 제1항에 따라 피추월차량이 추월차량보다 계속하여 느리게 진행하고자 할 때에는 도로의 오른쪽 가장자리로 피하여 진로를 양보하여야 할 의무가 있는데, 이를 위반하거나 기타 이에 준하는 과실이 인정되는 경우 피추월차량인 B차량의 과실을 10%까지 가산할 수 있다.
② 도로교통법 제21조 제4항에 따라 피추월차량은 추월차량이 있는 경우 속도를 높여 경쟁하거나 차의 앞을 가로막는 등의 방법으로 추월을 방해하여서는 아니 될 의무가 있는데, 이를 위반한 경우 피추월차량인 B차량의 과실을 20%까지 가산할 수 있다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제14조(차로의 설치 등)\n⑤ 차마의 운전자는 안전표지가 설치되어 특별히 진로 변경이 금지된 곳에서는 차마의 진로를 변경하여서는 아니 된다. 다만, 도로의 파손이나 도로공사 등으로 인하여 장애물이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.\n도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제20조(진로 양보의 의무)\n① 모든 차(긴급자동차는 제외한다)의 운전자는 뒤에서 따라오는 차보다 느린 속도로 가려는경우에는 도로의 우측 가장자리로 피하여 진로를 양보하여야 한다. 다만, 통행 구분이 설치된

도로의 경우에는 그러하지 아니하다.\n도로교통법 제21조(앞지르기 방법 등)\n① 모든 차의 운전자는 다른 차를 앞지르려면 앞차의 좌측으로 통행하여야 한다.\n③ 제1항과 제2항의 경우 앞지르려고 하는 모든 차의 운전자는 반대방향의 교통과 앞차 앞쪽의 교통에도 주의를 충분히 기울여야 하며, 앞차의 속도·진로와 그 밖의 도로상황에 따라방향지시기·등화 또는 경음기(警音機)를 사용하는 등 안전한 속도와 방법으로 앞지르기를 하여야 한다.\n④ 모든 차의 운전자는 제1항부터 제3항까지 또는 제60조제2항에 따른 방법으로 앞지르기 를 하는 차가 있을 때에는 속도를 높여 경쟁하거나 그 차의 앞을 가로막는 등의 방법으로 앞지르기를 방해하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하려는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": false
}

85. 양 차량 유턴 사고

도표 번호

차46-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A846-1&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "20",
 "B": "80"
}

accident_situation

(가) 교차로 유턴허용구역에서 선행하여 유턴중인 A차량과 후행하는 B차량이 급 유턴을 하던 중에 충돌한 사고이다.
(나) 교차로 유턴허용구역에서 선행 A차량과 후행 B차량이 동시에 유턴을 하던 중에 충돌한 사고이다.

application_criteria

본 도표는 상시유턴구역과 신호유턴구역 모두에 대해서 적용한다.
(가)의 경우는 후행 B차량이 선행 A차량과 어느 정도 간격이 떨어져 있는 지점에서 일시정지 또는 대기하던 중에 갑자기 유턴을 하는 상황이고, A차량이 크게 유턴한 경우에는 해당하지 않는다.
(나)의 경우는 양 차량이 유턴구역에서 선·후행으로 진행하다가 동시에 유턴을 하는 상황이다.

basic_fault_explanation

(가) 유턴구역에서 정상적으로 유턴을 하는 선행차량은 후행차량이 후방에서 일시정지 또는 대기하고 있다가 먼저 유턴하려고 갑자기 유턴을 시도하여 앞으로 나올 것이라고 예상하기는 어려우므로 양 차량의 기본 과실비율을 0:100으로 정한다.
(나) 유턴구역에서 후행차량이 반드시 선행차량의 궤적을 따라서 유턴할 의무는 없지만, 후행차량은 선행차량의 유턴을 방해해서는 아니될 의무가 있고, 후행차량의 전방주시의무가 훨씬 중하다고 보아 양 차량의 기본 과실비율을20:80으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
① 유턴차량이 유턴구역을 상당히 벗어나거나 유턴구역에 이르기 전에 중앙선을 물고 크게회전하는 경우에는 상대 차량으로 하여금 유턴을 하지 않는 것으로 오인하게 하거나 유턴을 미리 예상하지 못할 수 있으므로, 이러한 차량의 과실을 10%까지 가산할 수 있다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제18조 (횡단 등의 금지)\n① 차마의 운전자는 보행자나 다른 차마의 정상적인 통행을 방해할 우려가 있는 경우에는 차마를 운전하여 도로를 횡단하거나 유턴 또는 후진하여서는 아니된다.\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": false
}

86. 정차 후 출발 대 직진(우회전) 사고

도표 번호

차47-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A847-1&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "80",
 "B": "20"
}

accident_situation

교차로에서 우회전 또는 직선도로에서 직진할 예정인 B차량이 전방 또는 오른쪽 차로에서 정차중인 A차량으로 인하여 부득이하게 추월하여 우회전 또는 직진을 시도하던 중 갑자기 출발하는 A차량과 충돌한 사고이다.

application_criteria

본 도표는 B차량이 교차로에서 우회전을 하려고 A차량을 추월하는 경우와 B차량이 직선도로나 이면도로에서 직진하려고 A차량을 추월하는 경우에 모두 적용된다.
A차량이 정차 후 출발하면서 이동한 거리와 시간 등에 비추어 이미 직진 중인 것으로 볼 수 있어 오히려 B차량이 주행 중인 A차량의 진로를 방해한 것으로 판단되는 경우에는 진로변경 중 사고로 보고 본 도표를 적용하지 아니한다.
교차로 우회전 후 나오는 도로에서 A차량이 교차로 모서리 부근 우측에 주정차하고 있어 B차량이 우회전하면서 부득이 우측 전방에 있는 A차량을 추월하여 좌측으로 크게 우회전해야 하는 상황에서 갑자기 출발하는 A차량과 충돌한 사고에도 적용될 수 있다.

basic_fault_explanation

도로교통법 제21조 제4항에 따라 정차 후 출발하는 A차량은 우회전 또는 직진을 위해 추월 시도하는 B차량의 앞지르기를 방해하여서는 아니될 주의의무가 있고, 특히 정차 중 출발 시 전방주시의무를 위반하였으므로 A차량의 과실이 중하다고 할 것이지만, 우회전 또는 직진하여 추월을 시도한 B차량의 과실도 인정된다는 점을 감안하여 양 차량의 기본 과실비율을 80:20으로 정한다.
B차량이 우회전하는 경우와 직진하는 경우 모두 B차량의 비율을 동일하게 20%로 인정한 이유는 B차량의 우회전 또는 직진 여부와 관계없이 B차량은 A차량의 정차 사실을 신뢰한채 운행하던 중 사고가 발생한 점, A차량이 정차 후 갑작스럽게 출발하는 과정에서 사고가 발생한 점은 본질적으로 동일하기 때문이다.

adjustment_explanation

1
① 도로교통법 제38조(차의 신호)에 근거하여 진로변경의 신호는 후방에서 진행하는 차량의 전방주시의무 위반의 기초로서 중요한 의미를 가지기 때문에 진로변경 신호 불이행 또는 지연을 한 차량의 과실을 10%까지 가산할 수 있다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제2조(정의)\n이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 25. 정차란 운전자가 5분을 초과하지 아니하고 차를 정지시키는 것으로서 주차 외의 정지상태를 말한다.\n도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제32조(정차 및 주차의 금지)\n모든 차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 차를 정차하거나 주차하여서는 아니 된다. 다만, 이 법이나 이 법에 따른 명령 또는 경찰공무원의 지시를 따르는 경우와 위험방지를 위하여 일시정지하는 경우에는 그러하지 아니하다.\n1. 교차로·횡단보도·건널목이나 보도와 차도가 구분된 도로의 보도(「주차장법」에 따라 차도와 보도에 걸쳐서 설치된 노상주차장은 제외한다)\n②. 교차로의 가장자리나 도로의 모퉁이로부터 5미터 이내인 곳\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": false
}
```

87. 정차후 출발차량과 그 앞으로 진로변경(교차로 아닌 곳)

도표 번호

차47-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A847-2&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "70",
 "B": "30"
}

accident_situation

직선도로에서 B차량이 오른쪽 차로에 정차중인 A차량 앞으로 진로변경하던 중 출발하는 A차량과 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

도로교통법 제21조 제4항에 따라 정차 후 출발하는 A차량은 B차량의 앞지르기를 방해하여서는 아니 될 주의의무가 있고, 특히 후행 B차량은 A차량의 정차사실을 신뢰한 채 운행하던 중이므로 정차한 후 전방 및 좌우주시의무를 위반한 채 만연히 출발하는 선행 A차량의 과실이 중하다고 할 것이지만, B차량도 정차 차량의 동태를 살필 주의의무가 인정되는 점을 감안하여 양 차량의 기본과실을 70:30으로 정한다.

adjustment_explanation

1
도로교통법 제51조 어린이통학버스의 특별보호 규정상 그 차로의 바로 옆차로로 통행하는 차의 운전자에게도 일시정지 의무를 부여하는 등 강력한 안전운전의무를 부여하는 입법취지를 고려하여 정차후 출발하는 차량이 어린이통학버스인 경우 진로변경차량을 가해차량으로 볼 수 있다.
도로교통법 제21조 제3항 및 도로교통법 제38조에 근거하여 앞지르기나 진로변경의 신호는 정차후 출발하는 차량의 전방 및 좌우주시의무 위반의 기초로서 중요한 의미를 가지기 때문에 앞지르기나 진로변경 신호 불이행 또는 지연을 한 차량의 과실을 10%까지 가산할 수 있다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제2조(정의)\n25. 정차란 운전자가 5분을 초과하지 아니하고 차를 정지시키는 것으로서 주차 외의 정지상태를 말한다.\n②8. 서행이란 운전자가 차를 즉시 정지시킬 수 있는 정도의 느린 속도로 진행하는 것을 말한다.\n도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제21조(앞지르기 방법 등)\n① 모든 차의 운전자는 다른 차를 앞지르려면 앞차의 좌측으로 통행하여야 한다.\n③ 제1항과 제2항의 경우 앞지르려고 하는 모든 차의 운전자는 반대방향의 교통과 앞차 앞쪽의 교통에도 주의를 충분히 기울여야 하며, 앞차의 속도·진로와 그 밖의 도로상황에 따라 방향지시기·등화 또는 경음기를 사용하는 등 안전한 속도와 방법으로 앞지르기를 하여야 한다.\n④ 모든 차의 운전자는 제1항부터 제3항까지 또는 제60조제2항에 따른 방법으로 앞지르기 를 하는 차가 있을 때에는 속도를 높여 경쟁하거나 그 차의 앞을 가로막는 등의 방법으로 앞지르기를 방해하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다."
 }
]

precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "서울중앙지방법원 2019. 6. 20. 선고 2018나70853 판결\n피고 차량이 편도 3차로 중 3차로에서 불법정차 후 출발하던 중 3차로에 주차하기 위해 피고차량을 지나 2차로에서 3차로로 진로를 변경하는 원고 차량 오른쪽 뒷문을 피고 차량의 왼쪽 앞부분으로 충격한 사고에서, 피고 차량의 운전자는 도로변에 황색 실선이 설치되어 주정차가 금지된 구역에 불법정차하고 있다가 출발하던 중이었으므로 주변 교통상황을 잘 살펴 안전하게 진행하여야 할 의무가 있음에도 이를 소홀히 한 점, 원고 차량의 운전자로서는 피고 차량이 정차 중 아무런 신호도 없이 갑자기 출발할 것이라고 예상하기 어려웠던 점, 반면 원고 차량의 운전자로서도 피고 차량의 동태를 제대로 살피지 못한 상태에서 피고 차량 앞으로 진로를 변경한 점 및 그밖에 이 사건 사고경위, 충돌부위 등에 비추어 보면 원고 차량과 피고 차량의 과실비율은 30 : 70으로 봄이 상당하다.\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}
```


88. 버스정류장에서 정차후 출발 버스와 그 앞으로 진로변경

도표 번호

차47-3

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A847-3&chartType=1

fault_ratio


```
{
 "A": "40",
 "B": "60"
}
```


accident_situation

직선도로에서 직진할 예정인 B차량이 전방 또는 오른쪽 버스정류장에서 정차중인 A차량을 추월하여 A차량 앞으로 진로 변경하여 직진을 시도하던 중 출발하는 A차량과 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

도로교통법 제21조 제4항에 따라 정차 후 출발하는 A차량과 직진을 위해 추월을 시도하는 B차량의 경우 양 차량 공히 주의의무가 있으나, ① 본 사고 유형의 경우 사고 지점이 승객의 승하차를 위한 단시간 내의 정차 및 출발이 예정되어 있는 버스정류장 지점으로서, 정차 및 출발시점을 예측하기 어려운 일반 도로상 일반차량의 정차후 출발사고와는 사고 유형이 다르다는 점, ② 정차후 출발하는 버스로서는 급제동시 승객의 전도사고 위험성이 상당히 높아 버스는 즉각적인 제동조치 등이 어려운 점 등 감안하면, 정류장에서 승객의 승하차를 위해 정차중인 버스차량 앞으로 추월하며 진로변경하

는 B차량에게 더 많은 주의의무가 요구되는 점을 감안하여 양 차량의 기본과실을 40:60으로 정한다.

adjustment_explanation

1
도로교통법 제21조 제3항 및 도로교통법 제38조에 근거하여 앞지르기나 진로변경의 신호는 정차후 출발하는 차량의 전방 및 좌우주시의무 위반의 기초로서 중요한 의미를 가지기 때문에 앞지르기나 진로변경 신호 불이행 또는 지연을 한 차량의 과실을 10%까지 가산할 수 있다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제2조(정의)\n25. 정차란 운전자가 5분을 초과하지 아니하고 차를 정지시키는 것으로서 주차 외의 정지상태를 말한다.\n②8. 서행이란 운전자가 차를 즉시 정지시킬 수 있는 정도의 느린 속도로 진행하는 것을 말한다.\n도로교통법 제18조(횡단 등의 금지)\n③ 차마의 운전자는 길가의 건물이나 주차장 등에서 도로에 들어갈 때에는 일단 정지한 후에 안전한지 확인하면서 서행하여야 한다.\n도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제21조(앞지르기 방법 등)\n① 모든 차의 운전자는 다른 차를 앞지르려면 앞차의 좌측으로 통행하여야 한다.\n③ 제1항과 제2항의 경우 앞지르려고 하는 모든 차의 운전자는 반대방향의 교통과 앞차 앞쪽의 교통에도 주의를 충분히 기울여야 하며, 앞차의 속도·진로와 그 밖의 도로상황에 따라 방향지시기·등화 또는 경음기를 사용하는 등 안전한 속도와 방법으로 앞지르기를 하여야 한다.\n④ 모든 차의 운전자는 제1항부터 제3항까지 또는 제60조제2항에 따른 방법으로 앞지르기 를 하는 차가 있을 때에는 속도를 높여 경쟁하거나 그 차의 앞을 가로막는 등의 방법으로 앞지르기를 방해하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": false
}
```


89. 선행차량의 적재물 낙하

도표 번호

차48-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A848-1&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "0",
"B": "100"
}

accident_situation

일반 도로 및 고속도로나 자동차전용도로 등 차량이 운행하는 도로에서 후행하는 A차량이 동일방향에서 선행하는 B차량에서 떨어진 낙하물을 충격한 사고이다.

application_criteria

본 도표는 후행차량이 선행차량에서 떨어지거나 도로상에 이미 떨어져 있는 낙하물과 충돌한 경우는 물론이고, 선행차량에서 떨어지거나 도로상에 이미 떨어져 있는 낙하물을 피하려다가 중앙분리대나 가드레일 등을 충돌한 경우에도 적용된다. 다만, 차량이 도로상에 이미 떨어져 있던 낙하물을 충격하여 그 충격으로 낙하물이 튀어서 다른 차량을 충격한 경우에는 본 도표를 적용하지 아니한다.

basic_fault_explanation

도로교통법 제39조 제4항에 따라 차량의 화물이 떨어지지 아니하도록 덮개를 씌우거나 묶는 등 확실하게 고정될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 할 의무가 있고, 도로를 진행하는 후행차량이 선행차량에서 떨어지거나 도로상에 이미 떨어져 있는 낙하물에 대한 예견가능성과 회피가능성이 현저히 낮으므로 선행차량의 일방과실로 보아 양 차량의 기본 과실비율을 0:100으로 정한다.

adjustment_explanation

1
① 야간, 악천후 등 시야확보가 곤란한 경우에는 낙하물을 발견하기가 용이하지 아니하므로 선행 차량인 B차량의 과실을 10%까지 가산할 수 있다.

related_laws

[
{
"content": "교통사고처리특례법 제3조(처벌의 특례)"
}
]

precedents_and_mediation

[
{
"content": "서울중앙지방법원 2018.3.6. 선고 2017나47047 판결\n야간에 B차량이 자동차전용도로 1차로를 선행하던 중 오른쪽 뒷바퀴가 빠지면서 2차로에 정차하였고, 때마침 2차로를 후행하던 A차량이 3차로로 빠져 나가려다가 3차로에 B차량의 빠진 타이어가 있는 것을 뒤늦게 발견하고 다시 2차로로 변경하다가 B차량을 추돌한 사고 : B과실 80%\n서울중앙지방법원 2016.11.11. 선고 2016나31823 판결\n주간에 B차량이 고속도로 2차로를 진행하던 중 B차량의 적재함에서 자갈 등의 비산물이 떨어져 1차로를 진행하던 A차량의 전면 부위 등이 파손된 사고, A차량은 B차량의 적재상태를 파악할 수 있었으나 안전거리를 유지하지 않은 점, 비산물이 떨어진 경위 등을 판단할 자료가 없는 점 등을 고려하여 결정 : B과실 70%\n서울중앙지방법원 2020. 1. 16. 선고 2019나27351 판결\n편도 2차로 제한속도 70km/h 일반도로에서 일몰 후 어두운 저녁 무렵에, B차량에서 적재물이 도로상에 떨어졌고 그 뒤 차량인 1차량이 급정지하고 그 뒤 2차량이 급정지하는 1차량을 추돌하고(1차 사고), 그 뒤 3차량은 정지하여 2차량과 추돌을 면하였으나 다시 그 뒤 A차량이 3차량을 추돌하면서 그 충격으로 2차량, 1차량까지 추돌하는 사고(2차 사고)가 발생한 사건에서, 1차 사고와 2차 사고가 시간적으로나 장소적으로 매우 근접하여 발생한 하나의 연쇄추돌사고로서 원인제공차량인 B차량의 과실이 순차적으로 결합하여 발생하였다고 보면서 1, 2차 사고 경위, 연쇄추돌형태 등 종합하여 A차량에 대한 관계에서 B차량 과실 20% 인정(1심은 2차 사고와 B 낙하물 과실 사이에 인과관계 불인정)\n닫기"
}

}

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

90. 통로주행 대 주차구획 출차

도표 번호

차51-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A851-1&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "30",
 "B": "70"
}

accident_situation

주차장 내에서 통행로를 주행하는 A차량과 주차구역에서 전진 내지 후진하여 통행로로 출차하는 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

주차장 내에서 발생된 사고로서 지상(옥외)주차장이든 지하(옥내)주차장이든 모두 적용된다.
“도로가 아닌 장소” 내에서 발생하는 사고도 본 도표를 준용한다.

basic_fault_explanation

주차장 내에서 통행로를 진행 중인 차량과 주차구역에서 주차하였다가 통행로로 출차하는 차량 사이의 사고로서 도로교통법 제18조 제3항의 도로가 아닌 장소에서 도로로 진입 중
사고와 유사하므로 도표 244-1을 준용하되, 주차구역에서 출차하는 차량을 충분히 예상할 수 있는 주차장이라는 특성을 감안하여 B차량의 과실을 10% 감산하여 양 차량의 기본 과실비율을 30:70으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
① B차량이 주차구역에서 출차하는 과정에서 차체를 통행로에 일부 노출시키고 대기하다가 출차하던 중에 사고가 발생한 경우로서 B차량의 출차를 알 수 있으므로 과실을 10% 감산할 수 있다.
② A차량이 통로에서 후진하는 경우에는 B차량이 후진출차하는 경우보다 예측하기가 상대적으로 어려우므로 후진의 속도나 거리에 비추어 A차량의 과실을 10% 가산할 수 있다. B차량이 주차구역에서 후진 출차를 하는 경우에는 일부 시야 제한이 있어 전진 출차에 비하여 주의를 더 기울여야 한다는 점을 감안하여 B차량의 과실을 5% 가산할 수 있다.
제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

주차장은 도로가 아니므로 반드시 도로교통법 제13조 3항에 따른 우측 부분을 통행해야 하는 것은 아니고, 통로 좌우로 주차 구역이 있는 경우 우측으로 붙어서 진행하는 경우에는 우측에서 출차하는 차량과 사고 발생 위험이 더 높을 수 있으므로, 통로 주행 차량이 우측부분 통행을 하지 않았다고 하여 과실을 가산할 것은 아니다.
B차량이 등화장치를 점등하지 않거나 경적을 울리지 않는 등 A차량이 B차량의 진출을 예상할 수 없었고 B차량이 출차할 때 A차량이 급제동조치를 취해도 사고를 피할 수 없을 정도의 가까운 거리에 있었던 경우라면 A차량에게 과실이 없는 것으로 본다.
A차량이 B차량의 출차를 인지하여 B차량의 출차에 방해가 되지 않게끔 충분한 거리를 두고 미리 정지하고 있었으나 B차량이 출차하면서 A차량을 충격한 경우에도 A차량에게 과실이 없는 것으로 본다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제18조(횡단 등의 금지)\n③ 차마의 운전자는 길가의 건물이나 주차장 등에서 도로에 들어갈 때에는 일단 정지한 후에 안전한지 확인하면서 서행하여야 한다."
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "서울중앙지방법원 2015. 12. 18. 선고 2015나37411 판결\n아파트 지하주차장에서 진출차량이 갑자기 후진하여 뒷범퍼 부분으로 진행차의 조수석 쪽 앞뒷문 부위를 충격한 사안에서 충격부위 등에 비추어 진출차량의 과실 100% 인정\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}
```


91. 주차구획으로 선행진입 개시 대 통로진행 추월

도표 번호

차51-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A851-2&chartType=1

fault_ratio


```
{
 "A": "40",
 "B": "60"
```

}

accident_situation

주차구획으로 주차를 하기 위해 후진으로 선행 진입을 시도 중인 A차량의 회전반경 내로 후행하던 B차량이 추월하다가 충돌한 사고이다.

application_criteria

A차량이 주차구획으로 진입하다가 차체 정렬을 하기 위해 다시 진출하는 중에 통로 추월 주행하는 B차량과 충돌한 사고는 차51-1을 준용한다.

basic_fault_explanation

주차장은 기본적으로 주차를 위한 시설인바, 선행 A차량의 주차구획 진입동작이 후행 B차량에 의하여 인식 가능한 상태(비상등 점멸, 방향지시등 작동, 후진등 점등 또는 선행 A차량의 방향상태 등)에 있음을 전제로 주차구획 진입동작을 우선시하여, 후행 B차량의 경우
주차공간을 물색하는 선행 A차량을 뒤따라 진행하는 차량으로서는 항시 주차공간으로 진입할 것을 예상하여 최소한의 회전반경 내에 접근하지 않을 주의의무가 있음에도 잠시 양보하지 않고 곧바로 뒤따라 우측 방향으로 앞지르기 진행한 점을 고려하여, 양 차량의 기본 과실을 40:60으로 정한다.

adjustment_explanation

1
주차장에서는 주차를 위하여 전·후진이 당연히 예상되므로, 서행하지 않고 진행하는 경우 후행 B차량에게 10%까지 가산할 수 있다(도로교통법 제18조 제3항 준용).
자동차의 방향상태 자체로 명백히 주차구획 진입시도 여부를 인식하기 어려운 경우에, 비상등점등, 방향지시등작동, 후진등점등 등을 통하여 주차구획으로 진입하려는 신호를 누락하였다면 사고발생의 위험이 가중되므로, 선행 A차량에게 10%까지 가산할 수 있다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제18조(횡단 등의 금지)\n① 차마의 운전자는 보행자나 다른 차마의 정상적인 통행을 방해할 우려가 있는 경우에는 차마를 운전하여 도로를 횡단하거나 유턴 또는 후진하여서는 아니 된다.\n③ 차마의 운전자는 길가의 건물이나 주차장 등에서 도로에 들어갈 때에는 일단 정지한 후 에 안전한지 확인하면서 서행하여야 한다.\n도로교통법 제21조(앞지르기 방법 등)\n① 모든 차의 운전자는 다른 차를 앞지르려면 앞차의 좌측으로 통행하여야 한다.\n③ 제1항과 제2항의 경우 앞지르려고 하는 모든 차의 운전자는 반대방향의 교통과 앞차 앞쪽의 교통에도 주의를 충분히 기울여야 하며, 앞차의 속도·진로와 그 밖의 도로상황에 따라 방향지시기·등화 또는 경음기를 사용하는 등 안전한 속도와 방법으로 앞지르기를 하여야 한다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다."
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "서울중앙지방법원 2017. 11. 24. 선고 2017나44215 판결\n원고 차량 운전자가 이마트 주차장 안에서 원고 차량을 운행하면서 주차구역 사이의 통로 좌측으로 서행하던 중, 뒤에서 빠른 속도로 진행하여 원고 차량의 우측을 지나쳐 가려던 피고 차량의 좌측 뒷 휀더 부분과 원고 차량의 우측 측면 부분이 충돌한 사고에서, ① 사고 장소는 마트 주차장 내이고, 주차구역 사이 통로의 폭이 다소 좁기는 하나 차량 두 대가 교행할 정도는 되는 점, ② 원고 차량은 피고 차량의 앞에서 정차와 서행을 반복하며(주차할 공간을 찾고 있던 것으로 보임) 통로 좌측을 따라 진행하다가 조향장치를 우측으로 조작하고 있었던 점(통로 좌측의 주차구역에 후진주차 하려고 했던 것으로 보임), ③ 피고 차량은 빠른 속도로

원고 차량 우측을 지나쳐 가다가 원고 차량과 충돌한 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 사고는 주차장 내에서 서행하지 아니하고, 주차하려는 선행 차량의 동태를 주시하여 충돌을 회피하도록 안전하게 운전할 의무를 위반한 피고 차량 운전자의 과실과, 뒤따르는 차량이 원고 차량 우측을 지나쳐 진행하여 갈 수 있음을 예상하고 피고 차량의 동태를 살피면서 진로를 양보하여야 할 의무를 위반한 원고 차량 운전자의 과실이 경합하여 발생하였다고 할 것이고, 이러한 사고의 경위, 쌍방의 과실의 내용 등 변론에 나타난 사정들을 종합하면 그 과실비율은 원고 측 40%, 피고 측 60% 정도로 봄이 타당하다.\n서울중앙지방법원 2019. 12. 20. 선고 2019나38627 판결\n성남시 분당구 율동 율동공원주차장에서 주차장에 설치된 주차구획으로 후진하는 피고 차량과 그 사이로 진행하려는 원고 차량이 충돌하는 과정에서 피고 차량의 뒤범퍼와 원고 차량의 좌측 앞범퍼, 휀더 부분이 파손된 사고에서, 원고 차량 운전자는 주차장 내 통로에서 주차구획으로 후진하는 피고 차량을 발견하였을 것으로 보이므로, 피고 차량이 주차구획에 들어갈 때까지 대기하거나 적어도 피고 차량과의 거리를 확보한 다음 전진하였어야 함에도, 무리하게 피고 차량과 주차구획선 사이로 지나가려다가 이 사건 사고가 발생한 점, 다만 피고 차량 운전자로서도 주차구획선에 진입하는 과정에서 접근 중인 원고 차량의 동태를 잘 살펴 안전하게 진입하였더라면 이 사건 사고를 회피할 수 있었을 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 사고는 원고 차량 운전 자의 주된 과실과 피고 차량 운전자의 과실이 경합하여 발생하였다할 것이고, 사고의 발생원인과 경위, 주차장 상황, 차 량의 충돌 부위와 정도 등에 비추어 그 과실비율은 원고 차량 75%, 피고 차량 25%라고 봄이 상당하다.\n닫기"
 }
}

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

92. 후행 직진 대 문 열림

도표 번호

차52-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A852-1&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "20",
 "B": "80"
}

accident_situation

B차량이 도로(갓길 포함)에서 주·정차 중에 좌(우)측 문을 열면서 동일 방향 후방에서 진행해오는 A차량과 B차량의 문이 충돌한 사고이다.

application_criteria

이미 문이 열려 있는 시간이 상당히 흐른 경우의 열려 있는 문과 충돌한 사고는 주정차 추돌 사고 유형인 차42를 준용한다(이 때 이미 열려 있는 문과 충돌한 경우 문을 열어 놓은 차량의 과실을 가산할 수 있다).

basic_fault_explanation

문이 열리는 차량은 문을 열기 전에 후행 차량의 유무 등 안전을 확인해야 할 주의의무가 있으므로 문 열리는 차량인 B차량의 과실이 매우 중하다고 할 것이지만, 후행 차량도 도로 가장 자리에 주·정차한 차량에서 운전자나 탑승객이 내리기 위해 문을 열 가능성을 염두에 두고 전방주시를 철저히 하면서 서행할 의무가 있다는 점을 감안하여 양 차량의 기본 과실 비율을 20:80으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
① 주행차로 쪽 문 열림은 후행 차량이 더욱 예상하기 어려우므로 문 열림 차량인 B차량의 과실을 가산할 수 있다.
② 후행 차량이 대피하기가 어려울 정도의 급박한 문 열림을 말하며, 이러한 경우 문 열림 차량인 B차량의 과실을 가산할 수 있다.
③ 도로교통법 제38조에 따라 정지시 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 하므로 이를 위반한 문 열림 차량인 B차량의 과실을 가산할 수 있다.
④ 버스나 택시 등 대중교통 승강장의 경우에는 승객을 승·하차시키기 위하여 문 열림이 충분히 예상되므로 문 열림 차량인 B차량의 과실을 20%까지 감산할 수 있다.
⑤ 문 열림 차량 탑승자 중 1인이 하차하여 수신호를 한다거나 트렁크가 열려 있어서 승·하차를 위한 문 열림이 예상되는 경우를 말하며, 이러한 경우 후행차량인 A차량의 과실을 10%까지 가산할 수 있다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제49조(모든 운전자의 준수사항 등)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다.\n7. 운전자는 안전을 확인하지 아니하고 차 또는 노면전차의 문을 열거나 내려서는 아니 되며, 동승자가 교통의 위험을 일으키지 아니하도록 필요한 조치를 할 것\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.\n② 제1항의 신호를 하는 시기와 방법은 대통령령으로 정한다."
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "서울중앙지방법원 2016. 10. 20. 선고 2016나1839 판결\n이면도로 골목길에서 주차를 완료한 B차량의 운전자가 하차하기 위해 문을 개방하다가 때마침 B차량의 왼쪽을 진행하던 A차량과 접촉한 사고 : B과실 80%\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

93. 횡단보도(보행자적색) 횡단 대 신호에 따라 직진(좌회전)

도표 번호

차53-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A853-1&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "100",
 "B": "0"
}

accident_situation

신호등이 설치된 교차로에서 횡단보도 보행자 적색신호에 횡단하는 A이륜차량과 신호에 따라 정상 직진(좌회전)하는 B차량이 충돌한 사고이다. A차량이 승용차인 경우도 준용한다.

basic_fault_explanation

신호기가 있는 교차로에서 신호는 양 차량 운전자가 신뢰하는 것으로, B차량은 A차량이 신호를 위반하여 보행자 횡단보도를 보행자 적색신호에 횡단할 것을 예상하고 주의해야 할 이유가 없으므로 A차량의 일방과실(100:0)로 정한다.

adjustment_explanation

1

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제2조(정의)\n13. 교차로란 '십(十)'자로, 'T'자로나 그 밖에 둘 이상의 도로(보도와 차도가 구분되어 있는 도로에서는 차도를 말한다)가 교차하는 부분을 말한다.\n도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)\n① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.\n1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 자치경찰공무원이라 한다)\n②. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 보조하는 사람으로서 대통령령으로정하는 사람(이하 경찰보조자라 한다)\n도로교통법 제18조(횡단 등의 금지)\n① 차마의 운전자는 보행자나 다른 차마의 정상적인 통행을 방해할 우려가 있는 경우에는 차마를 운전하여 도로를 횡단하거나 유턴 또는 후진하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n⑤ 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 신호기로 교통정리를 하고 있는 교차로에 들어가려는 경우에는 진행하려는 진로의 앞쪽에 있는 차 또는 노면전차의 상황에 따라 교차로(정지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 정지하게 되어 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방해가 될 우려가 있는 경우에는 그 교차로에 들어가서는 아니 된다."
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "대법원 2005. 5. 13. 선고 2005다7177 판결\n신호등에 의하여 교통정리가 행하여지고 있는 교차로의 통행 방법과 운전자의 주의의무 ; 신호등에 의하여 교통정리가 행하여지고 있는 교차로를 진행신호에 따라 진행하는 차량의 운전자는 특별한 사정이 없는 한 다른 차량들도 교통법규를 준수하고 충돌을 피하기 위하여 적절한 조치를 취할 것으로 믿고 운전하면 충분하고, 다른 차량이 신호를 위반하고 자신의 진로를 가로질러 진행하여 오거나 자신의 차량을 들

이받을 경우까지 예상하여 그에 따른 사고발생을 미리 방지할 특별한 조치까지 강구할 주의의무는 없으며, 다만 신호를 준수하여 진행하는 차량의 운전자라고 하더라도 이미 교차로에 진입하고 있는 다른 차량이 있다거나 다른 차량이 그 진행방향의 신호가 진행신호에서 정지신호로 바뀐 직후에 교차로를 진입하여 계속 진행하고 있는 것을 발견하였다거나 또는 그 밖에 신호를 위반하여 교차로를 진입할 것이 예상되는 특별한 경우라면 그러한 차량의 동태를 두루 살피면서 서행하는 등으로 사고를 방지할 태세를 갖추고 운전하여야 할 주의의무는 있다 할 것이지만, 그와 같은 주의의무는 어디까지나 신호가 바뀌기 전이나 그 직후에 교차로에 진입하여 진행하고 있는 차량에 대한 관계에서 인정되는 것이고, 신호가 바 뀐 후 다른 차량이 신호를 위반하여 교차로에 새로 진입하여 진행하여 올 경우까지를 예상하여 그에 따른 사고발생을 방 지하기 위한 조치까지 강구할 주의의무는 없는 것이다(대법원 1995. 10. 13. 선고 95다29369 판결, 1999. 8. 24. 선고 99다30428 판결, 2002. 9. 6. 선고 2002다38767 판결 등 참조).\n서울중앙지방법원 2020. 2. 19. 선고 2019나50719 판결\n피고 차량은 횡단보도를 무단으로 진행하던 중 좌회전 신호를 따라 위 횡단보도를 통과하던 원고 차량의 좌측면을 충격하였다(이하 '이 사건 사고'라 한다). 원고는 이 사건 사고는 피고차량이 신호를 위반하여 횡단보 도로 진행하다가 신호에 따라 좌회전하던 원고 차량을 충격함으로써 발생하였으므로, 이 사건 사고에 있어서 피고 차량 의 과실 비율은 100%라고 주장하고, 피고는 이 사건 사고는 원고 차량의 전방주시의무위반과 피고 차량의 과실이 경합 하여 발생하였으므로, 이 사건 사고에 있어서 원고 차량의 과실 비율은 최소한 10% 상당이라고 주장한다. 위 인정 사실 과 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들, 즉 피고 차량은 오토바이 차량으로서 보 행자를 위한 횡단보도를 주행할 수 없음에도 불구하고 위 횡단보도를 주행하였던 점, 피고 차량이 위 횡단보도를 진행할 당시의 신호는 적색 신호로서, 횡단보도를 통한 통행 자체가 신호 위반이었던 점, 원고 차량은 좌회전 신호에 따라 좌회 전 중 이었던 점, 원고 차량이 당시에 보행자가 아닌 오토바이가 신호를 위반하여 횡단보도를 진행할 것까지 예상하기는 어려웠을 것으로 보이는 점 그 밖에 이 사건 사고경위, 충돌부위 등에 비추어 보면 이 사건 사고는 피고 차량의 전적인 과 실로 인해 발생하였다고 판단된다.\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

94. 회전 1차로 회전 대 진입

도표 번호

차54-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A854-1&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "20",
 "B": "80"
}

accident_situation

1차로형 회전교차로에서, 먼저 진입하여 회전교차로 내에서 회전 중인 A차량과 회전교차로로 진입하는 A차량과 충돌한 사고이다.
2차로형 이상의 회전교차로의 경우, 먼저 진입하여 회전교차로 내 우측 가장자리 차로에서 회전 중인 A차량과 회전교차로로 진입하는 B차량과 충돌한 사고이다.

application_criteria

2차로형 회전교차로의 경우, 먼저 진입하여 회전 1차로에서 회전 중인 A차량과 회전교차로로 진입하는 B차량이 회전 1차로까지 곧바로 진입(대진입)한 사고는 차54-2를 적용한다.
2차로형 이상 회전교차로의 경우, 회전 1차로에서 회전 중인 차량이 진출하는 A차량과 회전교차로로 진입하는 B차량 사이의 사고는 차54-3을 적용한다.

basic_fault_explanation

도로교통법 제25조의2 제2항에 따라 이미 회전교차로에 진입하여 회전차로를 주행 중인 A차량에 통행우선권이 있고, 회전교차로에 진입하는 B차량은 회전 중인 차량의 진행을 방해하지 않도록 양보할 의무가 있으며, 도로교통법 제48조 제1항에 따라 회전 중인 A차량도 진입차량의 주행에 주의하여 사고예방을 위해 감속 또는 제동을 해야하는 안전운전 의무가 있으므로 양 차량이 기본 과실비율을 20:80으로 정한다.

adjustment_explanation

1

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제2조(정의)\n이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.\n13의2. 회전교차로란 교차로 중 차마가 원형의 교통섬(차마의 안전하고 원활한 교통처리나 보행자 도로횡단의 안전을 확보하기 위하여 교차로 또는 차도의 분기점 등에 설치하는 섬모양의 시설을 말한다)을 중심으로 반시계방향으로 통행하도록 한 원형의 도로를 말한다.\n도로교통법 제25조의2(회전교차로 통행방법)\n① 모든 차의 운전자는 회전교차로에서는 반시계방향으로 통행하여야 한다.\n② 모든 차의 운전자는 회전교차로에 진입하려는 경우에는 서행하거나 일시정지하여야 하며, 이미 진행하고 있는 다른 차가 있는 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n③ 제1항 및 제2항에 따라 회전교차로 통행을 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니된다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.\n도로교통법 제48조(안전운전 및 친환경 경제운전의 의무)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 차 또는 노면전차의 조향장치와 제동장치, 그 밖의 장치를 정확하게 조작하여야 하며, 도로의 교통상황과 차 또는 노면전차의 구조 및 성능에 따라 다른 사람에게 위험과 장해를 주는 속도나 방법으로 운전하여서는 아니 된다.\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": false
}
```

95. 회전 2차로 이상 회전 대 대(大)진입

도표 번호

차54-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A854-2&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "10",
 "B": "90"
}

accident_situation

2차로형 회전교차로에서 내부 1차로를 회전 중인 A차량과 회전교차로 내부 2차로를 거쳐 1차로까지 크게 진입(대진입)하는 B차량이 충돌한 사고이다.
3차로 이상 회전교차로에서도 준용된다.

basic_fault_explanation

회전교차로에서는 도로교통법 제25조의2 제2항에 따라 회전차량에게 통행우선권이 주어져 있고, 진입차량의 경우 서행 및 양보 의무가 있으며, 급진로변경과 유사한 형태라는 점을 고려하여 대진입하는 B차량의 과실을 가중하여 양 차량의 기본 과실비율을 10:90으로 정한다.

adjustment_explanation

1

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제2조(정의)\n이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.\n13의2. 회전교차로란 교차로 중 차마가 원형의 교통섬(차마의 안전하고 원활한 교통처리나 보행자 도로횡단의 안전을 확보하기 위하여 교차로 또는 차도의 분기점 등에 설치하는 섬모양의 시설을 말한다)을 중심으로 반시계방향으로 통행하도록 한 원형의 도로를 말한다.\n도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제25조의2(회전교차로 통행방법)\n① 모든 차의 운전자는 회전교차로에서는 반시계방향으로 통행하여야 한다.
\n② 모든 차의 운전자는 회전교차로에 진입하려는 경우에는 서행하거나 일시정지하여야 하며, 이미 진행하고 있는 다른 차가 있는 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n③ 제1항 및 제2항에 따라 회전교차로 통행을 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니된다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다."
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "서울중앙지방법원 2018.4.9.선고 2017나67553판결\n야간에 회전교차로에서 원고차량은 회전교차로

의 2차로 도로 중 내측 차로를 진행하고 있었는데 피고차량이 원고차량의 우측 연결로에서 회전교차로로 진입하면서 원 고차량의 진행을 보지 못하고 곧바로 회전교차로의 내측 차로로 진행하다가 피고차량의 좌측 뒷부분으로 원고 차량의 우측 앞부분을 충격한 사고, 피고 차량은 일시정지 또는 양보의무를 준수하지 않으며 속도를 줄이지 않고 곧바로 진입한 점, 진입 각도 등을 고려할 때 원고 차량은 피고 차량을 미리 발견하기 어려운 점 등을 고려하면 피고차량의 전적인 과실로 발생한 것으로 봄이 상당함\n닫기"
 }
]

collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": false,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}
```


96. 회전 2차로 이상 회전진출 대 진입

도표 번호

차54-3

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A854-3&chartType=1

fault_ratio


```
{
 "A": "30",
 "B": "70"
}
```


accident_situation

2차로형 교차로에서 내부 1차로를 주행하다 2차로로 진출하려는 A차량과 회전교차로로진입하려는 B차량과의 사고이다.
3차로 이상 회전교차로에서도 준용된다.

basic_fault_explanation

회전교차로의 경우 도로교통법 제25조의2 제2항에 따라 진입차량은 진입 시 양보 의무가 명시적으로 규정되어 있어 회전차량에 통행우선권이 주어져 있 으나, 회전차량도 진입하는 차량이 있는지 주의하며 진로변경해야 하므로, 양 차량의 기본 과실비율을 30:70으로 정한다.

adjustment_explanation

1

related_laws


```
[
 {
```

"content": "도로교통법 제2조(정의)\n이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.\n13의2. 회전교차로란 교차로 중 차마가 원형의 교통섬(차마의 안전하고 원활한 교통처리나 보행자 도로횡단의 안전을 확보하기 위하여 교차로 또는 차도의 분기점 등에 설치하는 섬모양의 시설을 말한다)을 중심으로 반시계방향으로 통행하도록 한 원형의 도로를 말한다.\n도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제25조의2(회전교차로 통행방법)\n① 모든 차의 운전자는 회전교차로에서는 반시계방향으로 통행하여야 한다.\n② 모든 차의 운전자는 회전교차로에 진입하려는 경우에는 서행하거나 일시정지하여야 하며, 이미 진행하고 있는 다른 차가 있는 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n③ 제1항 및 제2항에 따라 회전교차로 통행을 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니된다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야한다."
}
]

precedents_and_mediation

[
{
"content": "서울중앙지방법원 2017.12.7.선고 2017나47290 판결\n회전교차로에서 진출을 하기 위하여 우선 위 교차로로 진입중인 차량이 없는지 잘 살펴 내측 차로에서 외측 차로로 차로를 변경한 뒤 진출을 시도하여야 함에도 피고 차량 운전자는 내측 차로에서 곧바로 진출을 시도하던 중 이 사건 사고를 발생시킨 점, 회전교차로에 들어가려고하는 차량의 운전자는 이미 교차로에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 함에도 원고 차량 운전자는 피고 차량의 움직임을 살피지 않은 채 교차로에서 진입한 점 등에 비추어보면 이 사건 사고는 회전교차로에서 무리하게 진출을 시도한 피고 차량 운전자의 과실이 경합하여 발생하였다고 할 것이고 위와 같은 사고경위에 비추어 보면 이 사건 사고에 기여한 원고차량과 피고차량의 과실비율은 40:60으로 봄이 상당하다.\n닫기"
}
]

collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": false,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": true
}

97. 회전 2차로 이상 회전진출 대 회전

도표 번호

차54-4

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A854-4&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "60",

"B": "40"
}

accident_situation

2차로형 회전교차로에서 회전하다가 우측으로 진출하기 위해 진로변경 중인 A차량과 교차로 내에서 회전 중인 B차량이 충돌한 사고이다.
3차로 이상 회전교차로에서도 준용된다.

basic_fault_explanation

회전교차로에서는 진출을 위하여 언제든지 진로변경을 할 가능성이 높다는 점이 예견가능하고, 또한 같이 회전하고 있는 차량끼리 양보 의무가 가중된다고 할 수 있으므로, 일반적인 진로변경 사고보다 진로변경차량의 과실비율을 약간 낮춰서 양 차량의 기본 과실비율을 60:40으로 정한다.

adjustment_explanation

1

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제2조(정의)\n이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.\n13의2. 회전교차로란 교차로 중 차마가 원형의 교통섬(차마의 안전하고 원활한 교통처리나 보행자 도로횡단의 안전을 확보하기 위하여 교차로 또는 차도의 분기점 등에 설치하는 섬모양의 시설을 말한다)을 중심으로 반시계방향으로 통행하도록 한 원형의 도로를 말한다.\n도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제25조의2(회전교차로 통행방법)\n① 모든 차의 운전자는 회전교차로에서는 반시계방향으로 통행하여야 한다.
\n② 모든 차의 운전자는 회전교차로에 진입하려는 경우에는 서행하거나 일시정지하여야 하며, 이미 진행하고 있는 다른 차가 있는 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n③ 제1항 및 제2항에 따라 회전교차로 통행을 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니된다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야한다.\n닫기"
}
]

collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": false,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": false
}

98. 회전교차로 내로 좌우 동시 진입

도표 번호

차54-5

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A854-5&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "60",
 "B": "40"
}

accident_situation

회전 2차로형 이상 회전 교차로 안으로 양 차량이 동시에 진입하면서, 1차로(좌측)에서 진입하는 A차량과 2차로(우측)에서 진입하는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

양 차량이 회전교차로에 동시에 진입하는 상황으로서 교통안전을 위해 1차로에서 진입한 A차량은 회전 1차로로 진입해야 하므로 우측에서 진입하는 B차량을 살펴야 하고, B차량 역시 좌측에서 교차로 내로 동시 진입하는 A차량을 살펴야 하므로 회전 교차로 진입시 서로 양보할 의무가 있다. 도로교통법 제26조 제3항을 준용 및 회전 교차로 진입 특성상 우조향하면서 반시계방향으로 진행해야 하므로 좌측에 있는 A차량은 우측에 있는 B차량에 좀 더 주의하여 진입하여야 하므로 양차량의 기본 과실비율을 60:40으로 정한다.

adjustment_explanation

1

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제2조(정의)\n이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.\n13의2. 회전교차로란 교차로 중 차마가 원형의 교통섬(차마의 안전하고 원활한 교통처리나 보행자 도로횡단의 안전을 확보하기 위하여 교차로 또는 차도의 분기점 등에 설치하는 섬모양의 시설을 말한다)을 중심으로 반시계방향으로 통행하도록 한 원형의 도로를 말한다.\n도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)\n③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.\n도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n⑥ 모든 차의 운전자는 교통정리를 하고 있지 아니하고 일시정지나 양보를 표시하는 안전표지가 설치되어 있는 교차로에 들어가려고 할 때에는 다른 차의 진행을 방해하지 아니하도록 일시정지하거나 양보하여야 한다.\n도로교통법 제25조의2(회전교차로 통행방법)\n① 모든 차의 운전자는 회전교차로에서는 반시계방향으로 통행하여야 한다.\n② 모든 차의 운전자는 회전교차로에 진입하려는 경우에는 서행하거나 일시정지하여야 하며, 이미 진행하고 있는 다른 차가 있는 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n③ 제1항 및 제2항에 따라 회전교차로 통행을 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니된다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n③ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 우측도로의 차에 진로를 양보하여야 한다.\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야한다.\n도로교통법 제48조(안전운전 및 친환경 경제운전의 의무)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 차 또는 노면전차의 조향장치와 제동장치, 그 밖의 장치를 정확하게 조작하여야 하며, 도로의 교통상황과 차 또는 노면전차의 구조 및 성능에 따라 다른 사람에게 위험과 장해를 주는 속도나 방법으로 운전하여서는 아니 된다.\n닫기"
 }
]

collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": false,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": false
}

99. 녹색직진 대 긴급자동차 적색직진

도표 번호

차55-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A855-1&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "60",
"B": "40"
}

accident_situation

신호가 있는 교차로에서 A차량은 정상신호에 직진하고 긴급자동차인 B차량은 적색신호에 직진하다 발생하는 사고이다.

application_criteria

“긴급자동차”란 소방차, 구급차, 혈액공급차량, 그 밖에 대통령령이 정하는 자동차로서 그 본래의 긴급한 용도로 사용되고 있는 자동차를 말한다(도로교통법 제2조 제22호). 긴급자동차에 해당하여 통행우선권 및 특례조항이 적용되기 위해서는 1) 긴급자동차의 구조를 갖추고 2) 사이렌을 울리거나 경광등을 켜며, 3) 전조등 또는 비상경광등을 켜거나 그 밖의 적당한 방법으로 긴급한 목적으로 운행됨을 알려야 한다(도로교통법시행령 제3조). 긴급자동차에 해당하는지 여부는 실무적으로 소방청 119신고자료, 구급 활동일지, 화재현장조사서 등을 통해 확인 가능하다.
A차량에게 긴급자동차의 접근을 인식하는 것이 쉽지 않았다고 객관적으로 인정되는 경우, 긴급자동차가 교차로에 진입하는 직전까지 사이렌을 울리지 않았을 때 등은 적용대상에 제외된다. 그러나 대음량 카오디오로 사이렌을 인식하지 못한 경우 등 긴급자동차의 접근을 인식할 수 없었던 원인이 A차량에게 있는 경우에는 적용한다.

basic_fault_explanation

A차량은 도로교통법 제29조 제4항에 따라 긴급자동차에 진로를 양보해야 하는 의무가 있다. B차량은 긴급자동차의 우선통행에 대한 요건을 갖추어 주행한 것으로 신호위반 적용이 되지 않고(도로교통법 제30조 4호 참조), 도로교통법 제158조의2에 따라 형을 감경하거나 면제할 수 있다. 다만, B차량도 동법 제29조 제3항에 따른 주의의무가 있는 점을 고려하여 기본 과실비율을 60:40으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
긴급자동차는 도로교통법 제30조에 따라 ①속도 제한(다만, 17조에 따라 긴급자동차에 대하여 속도 제한한 경우에는 예외 있음), ②앞지르기 금지, ③끼어들기 금지, ④신호위반, ⑤보도침범, ⑥중앙선 침범, ⑦횡단 등의 금지, ⑧ 안전거리 확보, ⑨앞지르기 방법 위반, ⑩정차 및 주차 금지, ⑪고장 등의 조치 등의 적용을 받지 않는다.
① A차량이 긴급자동차를 보고서도 서행하지 아니한 경우 A차량의 과실을 가산할 수 있다. 긴급자동차인 B차량이 도로

교통법 제29조 제3항에 따라 서행한 경우 B차량 과실을 감산할 수 있다.
② 명확한 선진입은 선진입의 정도가 명확한 경우에만 적용하며, 그 여부에 대한 판단은 교차로(또는 일시정지선)에서부터 충돌지점까지의 거리, 양 차량의 속도, 충돌부위 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제2조(정의)\n22. 긴급자동차란 다음 각 목의 자동차로서 그 본래의 긴급한 용도로 사용되고 있는 자동차 를 말한다.\n가. 소방차\n나. 구급차\n다. 혈액공급차량\n라. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자동차\n도로교통법 제29조(긴급자동차의 우선 통행)\n① 긴급자동차는 제13조제3항에도 불구하고 긴급하고 부득이한 경우에는 도로의 중앙이나 좌측 부분을 통행할 수 있다.\n② 긴급자동차는 이 법이나 이 법에 따른 명령에 따라 정지하여야 하는 경우에도 불구하고 긴급하고 부득이한 경우에는 정지하지 아니할 수 있다.\n③ 긴급자동차의 운전자는 제1항이나 제2항의 경우에 교통안전에 특히 주의하면서 통행하여야 한다.\n④ 교차로나 그 부근에서 긴급자동차가 접근하는 경우에는 차마와 노면전차의 운전자는 교차로를 피하여 일시정지하여야 한다.\n⑤ 모든 차와 노면전차의 운전자는 제4항에 따른 곳 외의 곳에서 긴급자동차가 접근한 경우에는 긴급자동차가 우선통행할 수 있도록 진로를 양보하여야 한다.\n⑥ 제2조제22호 각 목의 자동차 운전자는 해당 자동차를 그 본래의 긴급한 용도로 운행하지 아니하는 경우에는 「자동차관리법」에 따라 설치된 경광등을 켜거나 사이렌을 작동하여서는 아니 된다. 다만, 대통령령으로 정하는 바에 따라 범죄 및 화재 예방 등을 위한 순찰·훈련 등을 실시하는 경우에는 그러하지 아니하다.\n도로교통법 제30조(긴급자동차에 대한 특례)\n긴급자동차에 대하여는 다음 각 호의 사항을 적용하지 아니한다. 다만, 제4호부터 제12호까지의 사항은 긴급자동차 중 제2조제22호가목부터 다목까지의 자동차와 대통령령으로 정하는 경찰용 자동차에 대해서만 적용하지 아니한다.\n1. 제17조에 따른 자동차등의 속도 제한. 다만, 제17조에 따라 긴급자동차에 대하여 속도를 제한한 경우에는 같은 조의 규정을 적용한다.\n2. 제22조에 따른 앞지르기의 금지\n3. 제23조에 따른 끼어들기의 금지\n4. 제5조에 따른 신호위반\n5. 제13조제1항에 따른 보도침범\n6. 제13조제3항에 따른 중앙선 침범\n7. 제18조에 따른 횡단 등의 금지\n8. 제19조에 따른 안전거리 확보 등\n9. 제21조제1항에 따른 앞지르기 방법 등\n10. 제32조에 따른 정차 및 주차의 금지\n11. 제33조에 따른 주차금지\n12. 제66조에 따른 고장 등의 조치\n도로교통법 제158조의2(형의 감면)\n긴급자동차(제2조 제22호 가목부터 다목까지의 자동차와 대통령령으로 정하는 경찰용 자동차만 해당한다)의 운전자가 그 차를 본래의 긴급한 용도로 운행하는 중에 교통사고를 일으킨 경우에는 그 긴급활동의 시급성과 불가피성 등 정상을 참작하여 제151조 또는 「교통사고처리 특례법」 제3조 제1항 또는 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제5조의1\n③에 따른 형을 감경하거나 면제할 수 있다.\n소방기본법 제21조(소방자동차의 우선 통행 등)\n③ 모든 차와 사람은 소방자동차가 화재진압 및 구조·구급 활동을 위하여 제2항에 따라 사이렌을 사용하여 출동하는 경우에는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.\n1. 소방자동차에 진로를 양보하지 아니하는 행위\n②. 소방자동차 앞에 끼어들거나 소방자동차를 가로막는 행위\n③. 그 밖에 소방자동차의 출동에 지장을 주는 행위"
 }
]
```


precedents_and_mediation


```
[
 {
 "content": "서울중앙지방법원 2015.4.24 선고 2013나60400 판결\n피고차량이 화재신고를 받고 화재현장으로 출동하던 긴급자동차로서 위 교차로에 진입하면 서 경광등을 켜고 사이렌을 울려 긴급자동차 우선통행의 요건을 갖추었음을 알 수 있으므로 피고차량이 정지신호에 정지하지 않았다고 하더라도 일응 신호를 위반한 것으로 볼 수 없다. 그러나 긴급자동차의 우선통행이나 그 밖에 긴급자동차에 대한 특례 규정이 긴급 자동차에 대하여 도로교통법이 정하는 일체의 의무 규정의 적용을 배제하는 것이 아님은 물론, 특히 긴급자동차가 신호를 위반하여 교차로에 진입하는 경우 진행 방향에 교차 운행하거나 보행하고 있는 차량 또는 사람이 있는지 주의 깊게 확인하는 등 교차의 안전에 특히 주의하면서 통행하여 야 할 주의의무를 부담한다고 할 것인 바, 긴급자동차인 피고차량이 경광등을 켜고 사이렌을 울리면서 이 사건 교차로에 접근하고 있었고 다른 자동차들은 그에 맞추어 통행신호에도 불구하고 정지하고 있어 원고들로서는 조금만 주의를 기울이면 이러한 상황을 인식할 수 있었을 것이므로 도로교통법 제28조 제4항에 따라 원고 차량을 일시 정지하여야 함에도 부주의하게 전방의 신호만 믿고 그대로 진행하여 이 사건 사고에 이르게 되었는바, 피고차량 운전자의 손해배상 책임을 30%로 제한한다.\n닫기"
 }
]
```

collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": true,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": true
}

100. 직진 대 맞은편에서 긴급자동차 좌측통행

도표 번호

차55-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A855-2&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "60",
"B": "40"
}

accident_situation

긴급자동차가 도로 중앙 또는 좌측(왼쪽)에서 진행 중 맞은편에서 정상적으로 주행하고 있던 A 차량과 충돌한 사고이다.

application_criteria

“긴급자동차”란 소방차, 구급차, 혈액공급차량, 그 밖에 대통령령이 정하는 자동차로서 그 본래의 긴급한 용도로 사용되고 있는 자동차를 말한다(도로교통법 제2조 제22호). 긴급자동차에 해당하여 통행우선권 및 특례조항이 적용되기 위해서는 1) 긴급자동차의 구조를 갖추고 2) 사이렌을 울리거나 경광등을 켜며, 3) 전조등 또는 비상경광등을 켜거나 그 밖의 적당한 방법으로 긴급한 목적으로 운행됨을 알려야 한다(도로교통법시행령 제3조). 긴급자동차에 해당하는지 여부는 실무적으로 소방청 119신고자료, 구급 활동일지, 화재현장조사서 등을 통해 확인 가능하다.
A차량에게 긴급자동차의 접근을 인식하는 것이 쉽지 않았다고 객관적으로 인정되는 경우, 긴급자동차가 교차로에 진입하는 직전까지 사이렌을 울리지 않았을 때 등은 적용대상에 제외된다. 그러나 대음량 카오디오로 사이렌을 인식하지 못한 경우 등 긴급자동차의 접근을 인식할 수 없었던 원인이 A차량에게 있는 경우에는 적용한다.

basic_fault_explanation

A차량은 도로교통법 제29조 제4항에 따라 긴급자동차에 진로를 양보해야 하는 의무가 있다. B차량은 긴급자동차의 우선통행에 대한 요건을 갖추어 주행한 것으로 도로의 중앙이나 왼쪽 부분을 통행할 수 있고(도로교통법 제29조 1항 참조), 도로교통법 제158조의2에 따라 형을 감경하거나 면제할 수 있다. 다만, B차량도 동법 제29조 제3항에 따른 주의의무가 있는 점을 고려하여 기본 과실비율을 60:40으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
긴급자동차는 도로교통법 제30조에 따라 ①속도 제한(다만, 17조에 따라 긴급자동차에 대하여 속도 제한한 경우에는 예외 있음), ②앞지르기 금지, ③끼어들기 금지, ④신호위반,⑤보도 침범, ⑥중앙선 침범, ⑦횡단 등의 금지, ⑧ 안전거리 확보, ⑨앞지르기 방법 위반, ⑩정차 및 주차 금지, ⑪고장 등의 조치 등의 적용을 받지 않는다.

① A차량이 긴급자동차를 보고서도 서행하지 아니한 경우 A차량의 과실을 가산할 수 있다. 긴급자동차인 B차량이 도로교통법 제29조 제3항에 따라 서행한 경우 B차량 과실을 감산할 수 있다.

related_laws


```
[
 {
 "content": "도로교통법 제2조(정의)\n22. 긴급자동차란 다음 각 목의 자동차로서 그 본래의 긴급한 용도로 사용되고 있는 자동차를 말한다.\n가. 소방차\n나. 구급차 다. 혈액공급차량 라. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자동차\n도로교통법 제29조(긴급자동차의 우선 통행)\n① 긴급자동차는 제13조제3항에도 불구하고 긴급하고 부득이한 경우에는 도로의 중앙이나 좌측 부분을 통행할 수 있다.\n② 긴급자동차는 이 법이나 이 법에 따른 명령에 따라 정지하여야 하는 경우에도 불구하고 긴급하고 부득이한 경우에는 정지하지 아니할 수 있다.\n③ 긴급자동차의 운전자는 제1항이나 제2항의 경우에 교통안전에 특히 주의하면서 통행하여야 한다.\n④ 교차로나 그 부근에서 긴급자동차가 접근하는 경우에는 차마와 노면전차의 운전자는 교차로를 피하여 일시정지하여야 한다.\n⑤ 모든 차와 노면전차의 운전자는 제4항에 따른 곳 외의 곳에서 긴급자동차가 접근한 경우에는 긴급자동차가 우선통행할 수 있도록 진로를 양보하여야 한다.\n⑥ 제2조제22호 각 목의 자동차 운전자는 해당 자동차를 그 본래의 긴급한 용도로 운행하지 아니하는 경우에는 「자동차관리법」에 따라 설치된 경광등을 켜거나 사이렌을 작동하여서는 아니 된다. 다만, 대통령령으로 정하는 바에 따라 범죄 및 화재 예방 등을 위한 순찰·훈련 등을 실시하는 경우에는 그러하지 아니하다.\n도로교통법 제30조(긴급자동차에 대한 특례)\n긴급자동차에 대하여는 다음 각 호의 사항을 적용하지 아니한다. 다만, 제4호부터 제12호까지의 사항은 긴급자동차 중 제2조제22호가목부터 다목까지의 자동차와 대통령령으로 정하는 경찰용 자동차에 대해서만 적용하지 아니한다.\n1. 제17조에 따른 자동차등의 속도 제한. 다만, 제17조에 따라 긴급자동차에 대하여 속도를 제한한 경우에는 같은 조의 규정을 적용한다.\n2. 제22조에 따른 앞지르기의 금지\n3. 제23조에 따른 끼어들기의 금지\n4. 제5조에 따른 신호 위반\n5. 제13조제1항에 따른 보도침범\n6. 제13조제3항에 따른 중앙선 침범\n7. 제18조에 따른 횡단 등의 금지\n8. 제19조에 따른 안전거리 확보 등\n9. 제21조제1항에 따른 앞지르기 방법 등\n10. 제32조에 따른 정차 및 주차의 금지\n11. 제33조에 따른 주차금지\n12. 제66조에 따른 고장 등의 조치\n도로교통법 제158조의2(형의 감면)\n긴급자동차(제2조 제22호 가목부터 다목까지의 자동차와 대통령령으로 정하는 경찰용 자동차만 해당한다)의 운전자가 그 차를 본래의 긴급한 용도로 운행하는 중에 교통사고를 일으킨 경우에는 그 긴급활동의 시급성과 불가피성 등 정상을 참작하여 제151조 또는 「교통사고처리 특례법」 제3조 제1항 또는 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제5조의1\n③에 따른 형을 감경하거나 면제할 수 있다.\n소방기본법 제21조(소방자동차의 우선 통행 등)\n③ 모든 차와 사람은 소방자동차가 화재진압 및 구조·구급 활동을 위하여 제2항에 따라 사이렌을 사용하여 출동하는 경우에는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.\n1. 소방자동차에 진로를 양보하지 아니하는 행위\n②. 소방자동차 앞에 끼어들거나 소방자동차를 가로막는 행위\n③. 그 밖에 소방자동차의 출동에 지장을 주는 행위\n닫기"
 }
]
```


collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": false
}
```


101. 좌회전(유턴) 대 같은방향에서 긴급자동차 좌측통행

도표 번호

차55-3

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A855-3&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "60",
"B": "40"
}

accident_situation

긴급자동차인 B차량이 도로 중앙, 왼쪽에서 진행 중에, B차량 진행방향으로 정상 신호에 따라 유턴 또는 좌회전하는 A차량과 충돌한 사고이다.

application_criteria

“긴급자동차”란 소방차, 구급차, 혈액공급차량, 그 밖에 대통령령이 정하는 자동차로서 그 본래의 긴급한 용도로 사용되고 있는 자동차를 말한다(도로교통법 제2조 제22호). 긴급자동차에 해당하여 통행우선권 및 특례조항이 적용되기 위해서는 1) 긴급자동차의 구조를 갖추고 2) 사이렌을 울리거나 경광등을 켜며, 3) 전조등 또는 비상경광등을 켜거나 그 밖의 적당한 방법으로 긴급한 목적으로 운행됨을 알려야 한다(도로교통법시행령 제3조). 긴급자동차에 해당하는지 여부는 실무적으로 소방청 119신고자료, 구급활동일지, 화재현장조사서 등을 통해 확인 가능하다.
A차량에게 긴급자동차의 접근을 인식하는 것이 쉽지 않았다고 객관적으로 인정되는 경우, 긴급자동차가 교차로에 진입하는 직전까지 사이렌을 울리지 않았을 때 등은 적용대상에 제외된다. 그러나 대음량 카오디오로 사이렌을 인식하지 못한 경우 등 긴급자동차의 접근을 인식할 수 없었던 원인이 A차량에게 있는 경우에는 적용한다.
A차량은 교차로에서 정상 유턴(상시유턴구역에서 유턴, 신호에 따른 유턴구역에서 신호준수 유턴) 또는 정상 좌회전(신호 좌회전 또는 좌회전 노면표시 방법 준수 좌회전)하는 경우를 전제로 기본 과실 비율을 적용한다.

basic_fault_explanation

A차량은 도로교통법 제29조 제4항에 따라 긴급자동차에 진로를 양보해야 하는 의무가 있다. B차량은 긴급자동차의 우선통행에 대한 요건을 갖추어 주행한 것으로 도로의 중앙이나 왼쪽 부분을 통행할 수 있고(도로교통법 제29조 1항 참조), 도로교통법 제158조의2에
따라 형을 감경하거나 면제할 수 있다. 다만, B차량도 동법 제29조 제3항에 따른 주의의무가 있는 점을 고려하여 기본 과실비율을 60:40으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
긴급자동차는 도로교통법 제30조에 따라 ①속도 제한(다만, 17조에 따라 긴급자동차에 대하여 속도 제한한 경우에는 예외 있음), ②앞지르기 금지, ③끼어들기 금지, ④신호위반,⑤보도 침범, ⑥중앙선 침범, ⑦횡단 등의 금지, ⑧ 안전거리 확보, ⑨앞지르기 방법 위반, ⑩정차 및 주차 금지, ⑪고장 등의 조치 등의 적용을 받지 않는다.
① A차량이 긴급자동차를 보고서도 서행하지 아니한 경우 A차량의 과실을 가산할 수 있다. 긴급자동차인 B차량이 도로교통법 제29조 제3항에 따라 서행한 경우 B차량 과실을 감산할 수 있다.
② A차량이 방향지시등을 점멸하지 않거나 뒤늦게 켜면서(지연) 유턴 또는 좌회전하는 경우 과실을 가산할 수 있다.
③ A차량이 신호를 위반하여 진행하였다면 A차량의 과실을 가산할 수 있다.
④ 명확한 선진입은 선진입의 정도가 명확한 경우에만 적용하며, 그 여부에 대한 판단은 교차로(또는 일시정지선)에서부터 충돌지점까지의 거리, 양 차량의 속도, 충돌부위 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제2조(정의)\n22. 긴급자동차란 다음 각 목의 자동차로서 그 본래의 긴급한 용도로 사용되고 있는 자동차 를 말한다.\n가. 소방차\n나. 구급차 다. 혈액공급차량 라. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자동차\n도로교통법 제29조(긴급자동차의 우선 통행)\n① 긴급자동차는 제13조제3항에도 불구하고 긴급하고 부득이한 경우에는 도로

의 중앙이나 좌측 부분을 통행할 수 있다.\n② 긴급자동차는 이 법이나 이 법에 따른 명령에 따라 정지하여야 하는 경우에도 불구하고 긴급하고 부득이한 경우에는 정지하지 아니할 수 있다.\n③ 긴급자동차의 운전자는 제1항이나 제2항의 경우에 교통안전에 특히 주의하면서 통행하여야 한다.\n④ 교차로나 그 부근에서 긴급자동차가 접근하는 경우에는 차마와 노면전차의 운전자는 교차로를 피하여 일시정지하여야 한다.\n⑤ 모든 차와 노면전차의 운전자는 제4항에 따른 곳 외의 곳에서 긴급자동차가 접근한 경우에는 긴급자동차가 우선통행할 수 있도록 진로를 양보하여야 한다.\n⑥ 제2조제22호 각 목의 자동차 운전자는 해당 자동차를 그 본래의 긴급한 용도로 운행하지 아니하는 경우에는 「자동차관리법」에 따라 설치된 경광등을 켜거나 사이렌을 작동하여서는 아니 된다. 다만, 대통령령으로 정하는 바에 따라 범죄 및 화재 예방 등을 위한 순찰·훈련 등을 실시하는 경우에는 그러하지 아니하다.\n도로교통법 제30조(긴급자동차에 대한 특례)\n긴급자동차에 대하여는 다음 각 호의 사항을 적용하지 아니한다. 다만, 제4호부터 제12호까지의 사항은 긴급자동차 중 제2조제22호가목부터 다목까지의 자동차와 대통령령으로 정하는 경찰용 자동차에 대해서만 적용하지 아니한다.\n1. 제17조에 따른 자동차등의 속도 제한. 다만, 제17조에 따라 긴급자동차에 대하여 속도를 제한한 경우에는 같은 조의 규정을 적용한다.\n2. 제22조에 따른 앞지르기의 금지\n3. 제23조에 따른 끼어들기의 금지\n4. 제5조에 따른 신호 위반\n5. 제13조제1항에 따른 보도침범\n6. 제13조제3항에 따른 중앙선 침범\n7. 제18조에 따른 횡단 등의 금지\n8. 제19조에 따른 안전거리 확보 등\n9. 제21조제1항에 따른 앞지르기 방법 등\n10. 제32조에 따른 정차 및 주차의 금지\n11. 제33조에 따른 주차금지\n12. 제66조에 따른 고장 등의 조치\n도로교통법 제158조의2(형의 감면)\n긴급자동차(제2조 제22호 가목부터 다목까지의 자동차와 대통령령으로 정하는 경찰용 자동차만 해당한다)의 운전자가 그 차를 본래의 긴급한 용도로 운행하는 중에 교통사고를 일으킨 경우에는 그 긴급활동의 시급성과 불가피성 등 정상을 참작하여 제151조 또는 「교통사고처리 특례법」 제3조 제1항 또는 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제5조의1\n③에 따른 형을 감경하거나 면제할 수 있다.\n소방기본법 제21조(소방자동차의 우선 통행 등)\n③ 모든 차와 사람은 소방자동차가 화재진압 및 구조·구급 활동을 위하여 제2항에 따라 사이렌을 사용하여 출동하는 경우에는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.\n1. 소방자동차에 진로를 양보하지 아니하는 행위\n②. 소방자동차 앞에 끼어들거나 소방자동차를 가로막는 행위\n③. 그 밖에 소방자동차의 출동에 지장을 주는 행위\n닫기"
 }
}

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": false
}

102. 대로주행 대 긴급자동차 소로 주행 사고

도표 번호

차55-4

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A855-4&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "70",
 "B": "30"
}

accident_situation

신호등 없는 대소로가 교차하는 교차로에서, 긴급자동차 B차량은 소로에서 대로로 진입하였고, A차량은 대로에서 직진이나 좌회전 주행하던 중 충돌한 사고이다.

application_criteria

“긴급자동차”란 소방차, 구급차, 혈액공급차량, 그 밖에 대통령령이 정하는 자동차로서 그 본래의 긴급한 용도로 사용되고 있는 자동차를 말한다(도로교통법 제2조 제22호).
긴급자동차에 해당하여 통행우선권 및 특례조항이 적용되기 위해서는 1) 긴급자동차의 구조를 갖추고 2) 사이렌을 울리거나 경광등을 켜며, 3) 전조등 또는 비상경광등을 켜거나 그 밖의 적당한 방법으로 긴급한 목적으로 운행됨을 알려야 한다(도로교통법시행령 제3조). 긴급자동차에 해당하는지 여부는 실무적으로 소방청 119신고자료, 구급 활동일지, 화재현장조사서 등을 통해 확인 가능하다.
A차량에게 긴급자동차의 접근을 인식하는 것이 쉽지 않았다고 객관적으로 인정되는 경우,
긴급자동차가 교차로에 진입하는 직전까지 사이렌을 울리지 않았을 때 등은 적용대상에
제외된다. 그러나 대음량 카오디오로 사이렌을 인식하지 못한 경우 등 긴급자동차의 접근을 인식할 수 없었던 원인이 A차량에게 있는 경우에는 적용한다.
긴급자동차 B차량이 진행하는 도로가 일시정지 지정장소였던 경우도 본 기준을 적용한다.

basic_fault_explanation

운전자는 도로교통법상 교차로나 그 부근에서 긴급자동차 접근시 일시정지 할 의무가 있고 긴급자동차는 교차로 통행우선권이 있다.(제29조 제4항)
A차량이 대로를 주행 중이라 하더라도 도로교통법에 따른 양보를 하지 아니한 과실이 중대하나, B차량도 동법 제29조 제3항에 따른 주의의무가 있는 점을 고려하여 양 차량의 기본 과실비율을 70:30으로 정한다.

adjustment_explanation

1
다만, 긴급자동차는 도로교통법 제30조에 따라 ①속도 제한(다만, 17조에 따라 긴급자동차에 대하여 속도 제한한 경우에는 예외 있음), ②앞지르기 금지, ③끼어들기 금지, ④신호 위반, ⑤보도 침범, ⑥중앙선 침범, ⑦횡단 등의 금지, ⑧ 안전거리 확보, ⑨앞지르기 방법 위반, ⑩정차 및 주차 금지, ⑪고장 등의 조치 등의 적용을 받지 않는다.
① A차량이 교차로에서 좌회전하는 차량이면 다른 직진 차량을 살펴야 할 주의의무가 있으므로 A차량 과실을 가산할 수 있다.
② A차량이 긴급자동차를 보고서도 서행하지 아니한 경우 A차량의 과실을 가산할 수 있다. 긴급자동차인 B차량이 도로교통법 제29조 제3항에 따라 서행한 경우 B차량 과실을 감산할 수 있다.
③ 명확한 선진입은 선진입의 정도가 명확한 경우에만 적용하며, 그 여부에 대한 판단은 교차로(또는 일시정지선)에서부터 충돌지점까지의 거리, 양 차량의 속도, 충돌부위 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제2조(정의)\n22. 긴급자동차란 다음 각 목의 자동차로서 그 본래의 긴급한 용도로 사용되고 있는 자동차를 말한다.\n가. 소방차\n나. 구급차 다. 혈액공급차량 라. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자동차\n도로교통법 제29조(긴급자동차의 우선 통행)\n① 긴급자동차는 제13조제3항에도 불구하고 긴급하고 부득이한 경우에는 도로의 중앙이나 좌측 부분을 통행할 수 있다.\n② 긴급자동차는 이 법이나 이 법에 따른 명령에 따라 정지하여야 하는 경우에도 불구하고 긴급하고 부득이한 경우에는 정지하지 아니할 수 있다.\n③ 긴급자동차의 운전자는 제1항이나 제2항의 경우에 교통안전에 특히 주의하면서 통행하여야 한다.\n④ 교차로나 그 부근에서 긴급자동차가 접근하는 경우에는 차마와 노면전차의 운전자는 교차로를 피하여 일시정지하여야 한다.\n⑤ 모든 차와 노면전차의 운전자는 제4항에 따른 곳 외의 곳에서 긴급자동차가 접근한 경우에는 긴급자동차가 우선통행할 수 있도록 진로를 양보하여야 한다.\n⑥ 제2조제22호 각 목의 자동차 운전자는 해당 자동차를 그 본래의 긴급한 용도로 운행하지 아니하는 경우에는 「자동차관리법」에 따라 설치된 경광등을 켜거나 사이렌을 작동하여서는 아니 된다. 다만, 대통령령으로 정하는 바에 따라 범죄 및 화재 예방 등을 위한 순찰·훈련 등을 실시하는 경우에는 그러하지 아니하다.\n도로교통법 제30조(긴급자동차에 대한 특례)\n긴급자동차에 대하여는 다음 각 호의 사항을 적용하지 아니한다. 다만, 제4호부터 제12호까지의 사항은 긴급자동차

중 제2조제22호가목부터 다목까지의 자동차와 대통령령으로 정하는 경찰용 자동차에 대해서만 적용하지 아니한다.\n1. 제17조에 따른 자동차등의 속도 제한. 다만, 제17조에 따라 긴급자동차에 대하여 속도를 제한한 경우에는 같은 조의 규정을 적용한다.\n2. 제22조에 따른 앞지르기의 금지\n3. 제23조에 따른 끼어들기의 금지\n4. 제5조에 따른 신호 위반\n5. 제13조제1항에 따른 보도침범\n6. 제13조제3항에 따른 중앙선 침범\n7. 제18조에 따른 횡단 등의 금지\n8. 제19조에 따른 안전거리 확보 등\n9. 제21조제1항에 따른 앞지르기 방법 등\n10. 제32조에 따른 정차 및 주차의 금지\n11. 제33조에 따른 주차금지\n12. 제66조에 따른 고장 등의 조치\n도로교통법 제158조의2(형의 감면)\n긴급자동차(제2조 제22호 가목부터 다목까지의 자동차와 대통령령으로 정하는 경찰용 자동차만 해당한다)의 운전자가 그 차를 본래의 긴급한 용도로 운행하는 중에 교통사고를 일으킨 경우에는 그 긴급활동의 시급성과 불가피성 등 정상을 참작하여 제151조 또는 「교통사고처리 특례법」 제3조 제1항 또는 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제5조의1\n③에 따른 형을 감경하거나 면제할 수 있다.\n소방기본법 제21조(소방자동차의 우선 통행 등)\n③ 모든 차와 사람은 소방자동차가 화재진압 및 구조·구급 활동을 위하여 제2항에 따라 사이렌을 사용하여 출동하는 경우에는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.\n1. 소방자동차에 진로를 양보하지 아니하는 행위\n②. 소방자동차 앞에 끼어들거나 소방자동차를 가로막는 행위\n③. 그 밖에 소방자동차의 출동에 지장을 주는 행위\n닫기"
}
}

collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": true,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": false
}

103. 선행 직진 대 후행 긴급자동차

도표 번호

차55-5

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A855-5&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "60",
"B": "40"
}

accident_situation

직선도로에서 선행 직진하는 A차량을 긴급자동차인 B차량이 긴급상황으로 추월하다가 발생한 사고이다.

application_criteria

“긴급자동차”란 소방차, 구급차, 혈액공급차량, 그 밖에 대통령령이 정하는 자동차로서 그 본래의 긴급한 용도로 사용되고 있는 자동차를 말한다(도로교통법 제2조 제22호). 본 사안에서 긴급자동차에 해당하여 통행우선권 및 특례조항이 적용되기 위해서는 1) 긴급자동차의 구조를 갖추고 2) 사이렌을 울리거나 경광등을 켜며, 3) 전조등 또는 비상경광등을 켜거나 그 밖의 적당한 방법으로 긴급한 목적으로 운행됨을 알려야 한다(도로교통법시행령 제3조). 긴급자동차에 해당

하는지 여부는 실무적으로 소방청 119신고자료, 구급 활동일지, 화재현장조사서 등을 통해 확인 가능하다.
A차량에게 긴급자동차의 접근을 인식하는 것이 쉽지 않았다고 객관적으로 인정되는 경우, 긴급자동차가 교차로에 진입하는 직전까지 사이렌을 울리지 않았을 때 등은 적용대상에 제외된다. 그러나 대음량 카오디오로 사이렌을 인식하지 못한 경우 등 긴급자동차의 접근을 인식할 수 없었던 원인이 A차량에게 있는 경우에는 적용한다.

basic_fault_explanation

A차량은 도로교통법 제29조 제4항에 따라 긴급자동차에 진로를 양보해야 하는 의무가 있다. B차량은 긴급자동차의 우선통행에 대한 요건을 갖추어 주행한 것으로 긴급자동차는 도로교통법 제22조에서 금지하고 있는 앞지르기가 허용된다(도로교통법 제 30조 9호). 다만, B차량도 동법 제29조 제3항에 따른 주의의무가 있는 점을 고려하여 기본 과실비율을 60:40으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
긴급자동차는 도로교통법 제30조에 따라 ①속도 제한(다만, 17조에 따라 긴급자동차에 대하여 속도 제한한 경우에는 예외 있음), ②앞지르기 금지, ③끼어들기 금지, ④신호위반, ⑤보도 침범, ⑥중앙선 침범, ⑦횡단 등의 금지, ⑧ 안전거리 확보, ⑨앞지르기 방법 위반, ⑩정차 및 주차 금지, ⑪고장 등의 조치 등의 적용을 받지 않는다.
① B차량이 급 차로 변경한 경우 B차량 과실을 가산할 수 있다.
② A차량이 긴급자동차를 보고서도 서행하지 아니한 경우 A차량의 과실을 가산할 수 있다. 긴급자동차인 B차량이 도로교통법 제29조 제3항에 따라 서행한 경우 B차량 과실을 감산할 수 있다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제2조(정의)\n22. 긴급자동차란 다음 각 목의 자동차로서 그 본래의 긴급한 용도로 사용되고 있는 자동차를 말한다.\n가. 소방차\n나. 구급차 다. 혈액공급차량 라. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자동차\n도로교통법 제29조(긴급자동차의 우선 통행)\n① 긴급자동차는 제13조제3항에도 불구하고 긴급하고 부득이한 경우에는 도로의 중앙이나 좌측 부분을 통행할 수 있다.\n② 긴급자동차는 이 법이나 이 법에 따른 명령에 따라 정지하여야 하는 경우에도 불구하고 긴급하고 부득이한 경우에는 정지하지 아니할 수 있다.\n③ 긴급자동차의 운전자는 제1항이나 제2항의 경우에 교통안전에 특히 주의하면서 통행하여야 한다.\n④ 교차로나 그 부근에서 긴급자동차가 접근하는 경우에는 차마와 노면전차의 운전자는 교차로를 피하여 일시정지하여야 한다.\n⑤ 모든 차와 노면전차의 운전자는 제4항에 따른 곳 외의 곳에서 긴급자동차가 접근한 경우에는 긴급자동차가 우선통행할 수 있도록 진로를 양보하여야 한다.\n⑥ 제2조제22호 각 목의 자동차 운전자는 해당 자동차를 그 본래의 긴급한 용도로 운행하지 아니하는 경우에는 「자동차관리법」에 따라 설치된 경광등을 켜거나 사이렌을 작동하여서는 아니 된다. 다만, 대통령령으로 정하는 바에 따라 범죄 및 화재 예방 등을 위한 순찰·훈련 등을 실시하는 경우에는 그러하지 아니하다.\n도로교통법 제30조(긴급자동차에 대한 특례)\n긴급자동차에 대하여는 다음 각 호의 사항을 적용하지 아니한다. 다만, 제4호부터 제12호까지의 사항은 긴급자동차 중 제2조제22호가목부터 다목까지의 자동차와 대통령령으로 정하는 경찰용 자동차에 대해서만 적용하지 아니한다.\n1. 제17조에 따른 자동차등의 속도 제한. 다만, 제17조에 따라 긴급자동차에 대하여 속도를 제한한 경우에는 같은 조의 규정을 적용한다.\n2. 제22조에 따른 앞지르기의 금지\n3. 제23조에 따른 끼어들기의 금지\n4. 제5조에 따른 신호위반\n5. 제13조제1항에 따른 보도침범\n6. 제13조제3항에 따른 중앙선 침범\n7. 제18조에 따른 횡단 등의 금지\n8. 제19조에 따른 안전거리 확보 등\n9. 제21조제1항에 따른 앞지르기 방법 등\n10. 제32조에 따른 정차 및 주차의 금지\n11. 제33조에 따른 주차금지\n12. 제66조에 따른 고장 등의 조치\n도로교통법 제158조의2(형의 감면)\n긴급자동차(제2조 제22호 가목부터 다목까지의 자동차와 대통령령으로 정하는 경찰용 자동차만 해당한다)의 운전자가 그 차를 본래의 긴급한 용도로 운행하는 중에 교통사고를 일으킨 경우에는 그 긴급활동의 시급성과 불가피성 등 정상을 참작하여 제151조 또는 「교통사고처리 특례법」 제3조 제1항 또는 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제5조의1\n③에 따른 형을 감경하거나 면제할 수 있다.\n소방기본법 제21조(소방자동차의 우선 통행 등)\n③ 모든 차와 사람은 소방자동차가 화재진압 및 구조·구급 활동을 위하여 제2항에 따라 사이렌을 사용하여 출동하는 경우에는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.\n1. 소방자동차에 진로를 양보하지 아니하는 행위\n②. 소방자동차 앞에 끼어들거나 소방자동차를 가로막는 행위\n③. 그 밖에 소방자동차의 출동에 지장을 주는 행위\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": false
}

104. 긴급자동차 진로변경 사고

도표 번호

차55-6

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A855-6&chartType=1

fault_ratio

{
 "A": "90",
 "B": "10"
}

accident_situation

직선도로에서 정상주행하는 A차량과 긴급상황으로 A차량 차로로 진로변경하는 긴급자동차 B차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

“긴급자동차”란 소방차, 구급차, 혈액공급차량, 그 밖에 대통령령이 정하는 자동차로서 그 본래의 긴급한 용도로 사용되고 있는 자동차를 말한다(도로교통법 제2조 제22호). 본 사안에서 긴급자동차에 해당하여 통행우선권 및 특례조항이 적용되기 위해서는 1) 긴급자동차의 구조를 갖추고 2) 사이렌을 울리거나 경광등을 켜며, 3) 전조등 또는 비상경광등을 켜거나 그 밖의 적당한 방법으로 긴급한 목적으로 운행됨을 알려야 한다(도로교통법시행령 제3조). 긴급자동차에 해당하는지 여부는 실무적으로 소방청 119신고자료, 구급활동일지, 화재현장조사서 등을 통해 확인 가능하다.
A차량에게 긴급자동차의 접근을 인식하는 것이 쉽지 않았다고 객관적으로 인정되는 경우, 긴급자동차가 교차로에 진입하는 직전까지 사이렌을 울리지 않았을 때 등은 적용대상에 제외된다. 그러나 대음량 카오디오로 사이렌을 인식하지 못한 경우 등 긴급자동차의 접근을 인식할 수 없었던 원인이 A차량에게 있는 경우에는 적용한다.

basic_fault_explanation

A차량은 도로교통법 제29조 제4항에 따라 긴급자동차에 진로를 양보해야 하는 의무가 있다. B차량은 긴급자동차의 우선통행에 대한 요건을 갖추어 주행한 것으로 긴급자동차는 도로교통법 제22조에서 금지하고 있는 앞지르기가 허용된다(도로교통법 제 30조 9호). 다만, B차량도 동법 제29조 제3항에 따른 주의의무가 있다. 긴급자동차가 A와 같은 방향으로 진행한다는 점에서 A가 회피하기도 쉬운데 일시정지 등을 통해 진로를 양보하지 아니한 과실이 크므로 기본 과실비율을 90:10으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
긴급자동차는 도로교통법 제30조에 따라 ①속도 제한(다만, 17조에 따라 긴급자동차에 대하여 속도 제한한 경우에는 예외 있음), ②앞지르기 금지, ③끼어들기 금지, ④신호위반, ⑤보도 침범, ⑥중앙선 침범, ⑦횡단 등의 금지, ⑧ 안전거리

확보, ⑨앞지르기 방법 위반, ⑩정차 및 주차 금지, ⑪고장 등의 조치 등의 적용을 받지 않는다.
① A차량이 긴급자동차를 보고서도 서행하지 아니한 경우 A차량의 과실을 가산할 수 있다. 긴급자동차인 B차량이 도로교통법 제29조 제3항에 따라 서행한 경우 B차량 과실을 감산할 수 있다.
② B차량이 급 차로 변경한 경우 B차량 과실을 가산할 수 있다.

related_laws

[
 {
 "content": "도로교통법 제2조(정의)\n22. 긴급자동차란 다음 각 목의 자동차로서 그 본래의 긴급한 용도로 사용되고 있는 자동차를 말한다.\n가. 소방차\n나. 구급차 다. 혈액공급차량 라. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자동차\n도로교통법 제29조(긴급자동차의 우선 통행)\n① 긴급자동차는 제13조제3항에도 불구하고 긴급하고 부득이한 경우에는 도로의 중앙이나 좌측 부분을 통행할 수 있다.\n② 긴급자동차는 이 법이나 이 법에 따른 명령에 따라 정지하여야 하는 경우에도 불구하고 긴급하고 부득이한 경우에는 정지하지 아니할 수 있다.\n③ 긴급자동차의 운전자는 제1항이나 제2항의 경우에 교통안전에 특히 주의하면서 통행하여야 한다.\n④ 교차로나 그 부근에서 긴급자동차가 접근하는 경우에는 차마와 노면전차의 운전자는 교차로를 피하여 일시정지하여야 한다.\n⑤ 모든 차와 노면전차의 운전자는 제4항에 따른 곳 외의 곳에서 긴급자동차가 접근한 경우에는 긴급자동차가 우선통행할 수 있도록 진로를 양보하여야 한다.\n⑥ 제2조제22호 각 목의 자동차 운전자는 해당 자동차를 그 본래의 긴급한 용도로 운행하지 아니하는 경우에는 「자동차관리법」에 따라 설치된 경광등을 켜거나 사이렌을 작동하여서는 아니 된다. 다만, 대통령령으로 정하는 바에 따라 범죄 및 화재 예방 등을 위한 순찰·훈련 등을 실시하는 경우에는 그러하지 아니하다.\n도로교통법 제30조(긴급자동차에 대한 특례)\n긴급자동차에 대하여는 다음 각 호의 사항을 적용하지 아니한다. 다만, 제4호부터 제12호까지의 사항은 긴급자동차 중 제2조제22호가목부터 다목까지의 자동차와 대통령령으로 정하는 경찰용 자동차에 대해서만 적용하지 아니한다.\n1. 제17조에 따른 자동차등의 속도 제한. 다만, 제17조에 따라 긴급자동차에 대하여 속도를 제한한 경우에는 같은 조의 규정을 적용한다.\n2. 제22조에 따른 앞지르기의 금지\n3. 제23조에 따른 끼어들기의 금지\n4. 제5조에 따른 신호 위반\n5. 제13조제1항에 따른 보도침범\n6. 제13조제3항에 따른 중앙선 침범\n7. 제18조에 따른 횡단 등의 금지\n8. 제19조에 따른 안전거리 확보 등\n9. 제21조제1항에 따른 앞지르기 방법 등\n10. 제32조에 따른 정차 및 주차의 금지\n11. 제33조에 따른 주차금지\n12. 제66조에 따른 고장 등의 조치\n도로교통법 제158조의2(형의 감면)\n긴급자동차(제2조 제22호 가목부터 다목까지의 자동차와 대통령령으로 정하는 경찰용 자동차만 해당한다)의 운전자가 그 차를 본래의 긴급한 용도로 운행하는 중에 교통사고를 일으킨 경우에는 그 긴급활동의 시급성과 불가피성 등 정상을 참작하여 제151조 또는 「교통사고처리 특례법」 제3조 제1항 또는 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제5조의1\n③에 따른 형을 감경하거나 면제할 수 있다.\n소방기본법 제21조(소방자동차의 우선 통행 등)\n③ 모든 차와 사람은 소방자동차가 화재진압 및 구조·구급 활동을 위하여 제2항에 따라 사이렌을 사용하여 출동하는 경우에는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.\n1. 소방자동차에 진로를 양보하지 아니하는 행위\n②. 소방자동차 앞에 끼어들거나 소방자동차를 가로막는 행위\n③. 그 밖에 소방자동차의 출동에 지장을 주는 행위\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": false
}

105. 진로변경 대 긴급자동차 직진

도표 번호

차55-7

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A855-7&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "100",
"B": "0"
}

accident_situation

직선 도로에서 긴급상황으로 직진하는 후행 긴급자동차 B차량과 B차량 차로로 진로변경하는 선행 A차량이 충돌한 사고이다.

application_criteria

“긴급자동차”란 소방차, 구급차, 혈액공급차량, 그 밖에 대통령령이 정하는 자동차로서 그 본래의 긴급한 용도로 사용되고 있는 자동차를 말한다(도로교통법 제2조 제22호). 긴급자동차에 해당하여 통행우선권 및 특례조항이 적용되기 위해서는 1) 긴급자동차의 구조를 갖추고 2) 사이렌을 울리거나 경광등을 켜며, 3) 전조등 또는 비상경광등을 켜거나 그 밖의 적당한 방법으로 긴급한 목적으로 운행됨을 알려야 한다(도로교통법 시행령 제3조). 긴급자동차에 해당하는지 여부는 실무적으로 소방청 119신고자료, 구급활동일지, 화재현장조사서 등을 통해 확인 가능하다.
A차량에게 긴급자동차의 접근을 인식하는 것이 쉽지 않았다고 객관적으로 인정되는 경우, 긴급자동차가 교차로에 진입하는 직전까지 사이렌을 울리지 않았을 때 등은 적용대상에 제외된다. 그러나 대음량 카오디오로 사이렌을 인식하지 못한 경우 등 긴급자동차의 접근을 인식할 수 없었던 원인이 A차량에게 있는 경우에는 적용한다.

basic_fault_explanation

A차량은 도로교통법 제29조 제5항에 따라 긴급자동차가 접근한 경우에는 긴급자동차가 우선통행 할 수 있도록 진로를 양보하여야 함에도 오히려 긴급자동차의 앞쪽으로 진로를 변경함으로써 통행을 방해하는 과실이 중하고, 진로변경하는 차량이 진로변경시 안전거리 확보, 차의 신호 등의 주의의무도 있는 점, B 차량은 긴급상황으로 인해 빠른 속도로 직진하므로 자신의 앞으로 진로변경하는 차량을 회피하기 어렵다는 점 등을 고려하여 기본 과실비율을 100:0으로 정한다.

adjustment_explanation

1
긴급자동차는 도로교통법 제30조에 따라 ①속도 제한(다만, 17조에 따라 긴급자동차에 대하여 속도 제한한 경우에는 예외 있음), ②앞지르기 금지, ③끼어들기 금지, ④신호위반, ⑤보도 침범, ⑥중앙선 침범, ⑦횡단 등의 금지, ⑧ 안전거리 확보, ⑨앞지르기 방법 위반, ⑩정차 및 주차 금지, ⑪고장 등의 조치 등의 적용을 받지 않는다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제2조(정의)\n22. 긴급자동차란 다음 각 목의 자동차로서 그 본래의 긴급한 용도로 사용되고 있는 자동차 를 말한다.\n가. 소방차\n나. 구급차 다. 혈액공급차량 라. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자동차\n도로교통법 제29조(긴급자동차의 우선 통행)\n① 긴급자동차는 제13조제3항에도 불구하고 긴급하고 부득이한 경우에는 도로의 중앙이나 좌측 부분을 통행할 수 있다.\n② 긴급자동차는 이 법이나 이 법에 따른 명령에 따라 정지하여야 하는 경우에도 불구하고 긴급하고 부득이한 경우에는 정지하지 아니할 수 있다.\n③ 긴급자동차의 운전자는 제1항이나 제2항의 경우에 교통안전에 특히 주의하면서 통행하여야 한다.\n④ 교차로나 그 부근에서 긴급자동차가 접근하는 경우에는 차마와 노면전차의 운전자는 교차로를 피하여 일시정지하여야 한다.\n⑤ 모든 차와 노면전차의 운전자는 제4항에 따른 곳 외의 곳에서 긴급자동차가 접근한 경우에는 긴급자동차가 우선통행할 수 있도록 진로를 양보하여야 한다.\n⑥ 제2조제22호 각 목의 자동차 운전자는 해당 자동차를 그 본래의 긴급한 용도로 운행하지 아니하는 경우에는 「자동차관리법」에 따라 설치된 경광등을 켜거나 사이렌을 작동하여서는 아니 된다. 다만, 대통령령으로 정하는 바에 따라 범죄 및 화재

예방 등을 위한 순찰·훈련 등을 실시하는 경우에는 그러하지 아니하다.\n도로교통법 제30조(긴급자동차에 대한 특례)\n긴급자동차에 대하여는 다음 각 호의 사항을 적용하지 아니한다. 다만, 제4호부터 제12호까지의 사항은 긴급자동차 중 제2조제22호가목부터 다목까지의 자동차와 대통령령으로 정하는 경찰용 자동차에 대해서만 적용하지 아니한다.\n1. 제17조에 따른 자동차등의 속도 제한. 다만, 제17조에 따라 긴급자동차에 대하여 속도를 제한한 경우에는 같은 조의 규정을 적용한다.\n2. 제22조에 따른 앞지르기의 금지\n3. 제23조에 따른 끼어들기의 금지\n4. 제5조에 따른 신호 위반\n5. 제13조제1항에 따른 보도침범\n6. 제13조제3항에 따른 중앙선 침범\n7. 제18조에 따른 횡단 등의 금지\n8. 제19조에 따른 안전거리 확보 등\n9. 제21조제1항에 따른 앞지르기 방법 등\n10. 제32조에 따른 정차 및 주차의 금지\n11. 제33조에 따른 주차금지\n12. 제66조에 따른 고장 등의 조치\n도로교통법 제158조의2(형의 감면)\n긴급자동차(제2조 제22호 가목부터 다목까지의 자동차와 대통령령으로 정하는 경찰용 자동차만 해당한다)의 운전자가 그 차를 본래의 긴급한 용도로 운행하는 중에 교통사고를 일으킨 경우에는 그 긴급활동의 시급성과 불가피성 등 정상을 참작하여 제151조 또는 「교통사고처리 특례법」 제3조 제1항 또는 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제5조의1\n③에 따른 형을 감경하거나 면제할 수 있다.\n소방기본법 제21조(소방자동차의 우선 통행 등)\n③ 모든 차와 사람은 소방자동차가 화재진압 및 구조·구급 활동을 위하여 제2항에 따라 사이렌을 사용하여 출동하는 경우에는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.\n1. 소방자동차에 진로를 양보하지 아니하는 행위\n②. 소방자동차 앞에 끼어들거나 소방자동차를 가로막는 행위\n③. 그 밖에 소방자동차의 출동에 지장을 주는 행위"
 }
]

precedents_and_mediation

[
 {
 "content": "부산지방법원 2015.10.21 선고 2015가소65877 판결\n3차로에서 진행하던 A차량이 출동 중인 긴급자동차 진행 방향으로 방향지시등 점멸 없이 진입하여 충돌한 사고 : A차량 과실 100%\n부산지방법원 2018.6.19 선고 2018가소524047 판결\n정차 중인 A차량이 출동 중인 긴급자동차 진행 방향으로 방향지시등 점멸 없이 진행하여 충돌한 사고 : A차량 과실 100%\n닫기"
 }
]

collection_status

{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}

106. 신호 없는 교차로 정체차량 우측 좁은 공간 이륜차 직진 대 맞은편 좌회전(측면 직진)

도표 번호

차61-1

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A861-1&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "70",
"B": "30"
}

accident_situation

신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있지 않고 교차로에서 차량 정체 중인 차량들의 우측과 차·보도의 경계선 또는 차도 우측 가장자리선과의 사이를 이용하여 직진하는 A이륜차와 같은 도로 맞은편 방향에서 좌회전을 하거나 또는 교차로에서 직진하여 정체차량들 사이를 빠져나가려는 B차량이 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

A이륜차가 안전운전의무를 위반하여 정체차량들의 우측 공간을 이용하며 무리하게 교차로에 진입한 과실이 매우 크나, 차량 정체 중인 상황에서 정체차량들 사이로 직진 또는 좌회전하여 신호기 없는 교차로를 통과하려는 B차량에도 주의의무가 있다는 점, 이륜차는 차량에 비하여 가해의 위험성이 상대적으로 낮으며, 사고 시 전도의 위험성이 높고 급정차하기가 어려운 점을 감안하여 양측의 기본 과실비율을 70:30으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
① 교차로가 아닌 곳, 즉 도로 이외의 장소의 경우를 말한다. 교차로에서는 직진하는 이륜차로서도 좌회전이나 횡단하는 차량이 있다는 것을 예견하기 어려우므로 B차량의 기본 과실비율을 10%까지 가산할 수 있다.
②이륜차 통과 공간이 충분치 않은 경우라 함은 정체차량의 우측과 차·보도 경계선 또는 차도 우측 가장자리선과의 거리가 대략 1.5m미만으로 사고위험이 높다는 측면에서 A이륜차의 과실을 10%까지 가산할 수 있다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제25조(교차로 통행방법)\n② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라 서 행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도경찰청장이 교차 로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통 과할 수 있다.\n⑤ 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 신호기로 교통정리를 하고 있는 교차로에 들어가려는 경우에는 진행하려는 진로의 앞쪽에 있는 차 또는 노면전차의 상황에 따라 교차로(정지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 정지하게 되어 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방해가 될 우려가 있는 경우에는 그 교차로에 들어가서는 아니 된다.\n도로교통법 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)\n① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n③ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 우측도로의 차에 진로를 양보하여야 한다.\n④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는 그 교차로에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.\n닫기"
}
]

collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": false,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": false
}

107. 이륜차 보도(인도) 주행 대 자동차의 도로가 아닌 장소로 우회전

도표 번호

차61-2

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A861-2&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "70",
"B": "30"
}

accident_situation

도로를 진행하다가 주차장, 주유소 등 도로가 아닌 장소로 가고자 우회전을 하여 도로를 진출하는 B차량과 차량 정체 등의 이유로 보도(인도)를 진행하는 A이륜차가 충돌한 사고이다.

basic_fault_explanation

A이륜차는 차량 정체 등의 이유로 통행이 금지된 보도를 진행한 잘못이 크다고 할 것이나, B차량이 “도로가 아닌 장소”로 진입하기 위하여 보도와 보도 사이로 또는 보도를 횡단하여 우회전 하는 경우로서 보도쪽을 살펴야 하는 점을 감안하여 양측의 기본 과실비율을 70:30으로 정하였다.

adjustment_explanation

1
① 이륜차는 법규를 위반하여 보도를 진행하고 있기 때문에 서행을 하고 있는 것을 전제로 하며, 만약 이륜차의 속도가 서행의 정도를 넘어선다면 A이륜차의 과실을 가산할 수 있다. B차량도 보도를 통과하므로 서행해야 하는데 서행의 정도를 넘어선다면 B차량의 과실을 가산할 수 있다.
② 도로교통법 상 제13조에 따라 차도에서 보도를 횡단할 경우 차량에게 일시정지의무가 부과되어 있으므로 이를 위반한 경우 B차량의 과실을 가산할 수 있다.

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제13조(차마의 통행)\n① 차마의 운전자는 보도와 차도가 구분된 도로에서는 차도로 통행하여야 한다. 다만, 도로 외의 곳으로 출입할 때에는 보도를 횡단하여 통행할 수 있다.\n② 제1항 단서의 경우 차마의 운전자는 보도를 횡단하기 직전에 일시정지하여 좌측과 우측부분 등을 살핀 후 보행자의 통행을 방해하지 아니하도록 횡단하여야 한다.\n닫기"
}
]

collection_status

{
"accident_situation": true,
"application_criteria": false,
"basic_fault_explanation": true,
"adjustment_explanation": true,
"related_laws": true,
"precedents_and_mediation": false

}

108. 후행이륜차 우측직진 대 선행정차 우측 문열림 사고

도표 번호

차61-3

url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A861-3&chartType=1

fault_ratio

{
"A": "30",
"B": "70"
}

accident_situation

도로에서 후행하여 직진하는 A이륜차와 도로 우측에 정차하여 좌(우)측 문을 개방한 B차량의 좌(우)측 문과 충돌한 사고이다.

application_criteria

승객에 대한 사고에 대해서는 본 도표를 적용하지 아니한다.

basic_fault_explanation

차량은 도로의 중앙을 기준으로 우측 부분에 정차하여야 하고 보도는 차량의 우측 문쪽에 설치되어 있기 때문에, 전방에 정차중인 B차량에서 탑승객이 내리는 경우 좌측문보다는 우측문이 개방될 가능성이 높다는 점을 감안할 때, B차량의 우측으로 진행하여 사고위험을 높인 A이륜차의 과실을 10% 높여서 양측의 기본 과실비율을 30:70으로 정하였다.

adjustment_explanation

1

related_laws

[
{
"content": "도로교통법 제49조(모든 운전자의 준수사항 등)\n① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다\n7. 운전자는 안전을 확인하지 아니하고 차 또는 노면전차의 문을 열거나 내려서는 아니 되며, 동승자가 교통의 위험을 일으키지 아니하도록 필요한 조치를 할 것\n도로교통법 제38조(차의 신호)\n① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야한다."
}
]

precedents_and_mediation

[
{
"content": "서울고등법원 1993. 12. 22. 선고 93나26122 판결\n주간에 주택가 골목길에서 선행하던 B차량이 골목길 중앙 부근에 이르러 후방주시의무를 태만히 한 채 완전히 정차하지 않은 상태에서 조수석에 타고 있는 일행을 내리게

한 과실로, 선행 B차량의 동태를 제대로 살피지 아니한 채 B차량의 우측에 근접하여 후행하고 있던 A(이륜차)를 B차량 우측 앞문짝 부분으로 충격하여 상해를 입게 한 사고 : B과실 70\n대법원 2013. 5. 24. 선고 2012다28684 판결 (광주지방법원 2011나7877 판결, 광주지방법원 목포지원 2009가단5313 판결)\n주간에 B차량이 정차 중 후사경 등을 통해 지나가는 차량이 있는지 확인하여 운전석 문과 차량 간의 충돌을 방지해야 할 주의의무가 있음에도 지나가는 차량의 유무를 확인하지 않은 채 좌측 앞 운전석 문을 열어, 마침 전방주시의무를 태만한 채 B차량 좌측을 진행하던 A이륜차(무면허)가 위 운전석 문과 충돌한 사고 : B과실 80%\n서울중앙지방법원 2016. 1. 27. 선고 2013가단334445 판결\n주간에 A(이륜차)가 심한 차량 정체 상태의 편도 3차로 도로 중 3차로와 보도 사이로 진행하다가 승객이 하차를 위하여 연 B택시 뒷문과 부딪친 사고에서 B과실 70%\n닫기"
 }
]

collection_status


```
{
 "accident_situation": true,
 "application_criteria": true,
 "basic_fault_explanation": true,
 "adjustment_explanation": true,
 "related_laws": true,
 "precedents_and_mediation": true
}
```